

## 속표지





## 제1장 교권회복 활동 및 주요사례

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| I. 교권회복 활동 및 처리결과 .....                                       | 3  |
| 1. 개요 .....                                                   | 3  |
| 2. 교권침해 상담사례의 변인별 현황 .....                                    | 10 |
| 3. 교권침해 상담사례의 유형별 현황 .....                                    | 13 |
| II. 교권회복 활동 주요사례 .....                                        | 30 |
| 1. 교사의 '학생지도'에 대한 학부모의 허위사실 유포 및 신고 등<br>부당한 교육활동 침해 사례 ..... | 30 |
| 2. 학교폭력 피해주장 학부모의 부당한 형사고소 제기로 인한 피해 사례 .....                 | 31 |
| 3. 학교폭력 피해주장 학부모의 부당한 민사소송 제기로 인한 피해 사례 .....                 | 31 |
| 4. 학교폭력 가해학생 학부모의 부당한 형사고소 제기로 인한 피해 사례 .....                 | 32 |
| III. 소송비 보조금 지원 현황 .....                                      | 34 |



## 제2장 교직상담 활동 및 주요사례

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| I. 교직상담 현황 및 분석 .....            | 37 |
| 1. 개요 .....                      | 37 |
| 2. 영역별 분석 .....                  | 37 |
| II. 교직상담 주요 내용 .....             | 39 |
| 1. 청탁금지법 시행령 개정사항 안내 .....       | 39 |
| 2. 학교배상책임공제의 보장내용과 대상 .....      | 43 |
| 3. 국가공무원 복무규정 개정사항 안내 .....      | 48 |
| 4. 교원휴가에 관한 예규 개정 .....          | 52 |
| 5. 공무원 수당 등에 관한 규정 개정사항 안내 ..... | 54 |
| 6. 영리업무 금지 및 겸직허가 .....          | 57 |
| 7. 휴직에 따른 승급·보수의 변동 .....        | 60 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 8. 교원의 징계 ..... | 64 |
|-----------------|----|



## 부록

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| I. 교권관련 주요 법령 .....                  | 73 |
| 1. 헌법 .....                          | 73 |
| 2. 형법 .....                          | 73 |
| 3. 민법 .....                          | 75 |
| 4. 교육관련 법령 .....                     | 76 |
| II. 한국교총, 교권·교직 활동 이렇게 하고 있습니다 ..... | 82 |

## 표 차례

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 〈표 1〉 전년대비 교권침해 상담사례 증감 현황 .....        | 6  |
| 〈표 2〉 2018년 변인별 교권침해 상담사례 현황 .....      | 11 |
| 〈표 3〉 2018년 시·도별 교권침해 상담사례 현황 .....     | 12 |
| 〈표 4〉 2018년 주체의 원인·행위별 상담사례 접수 현황 ..... | 14 |
| 〈표 5〉 학생에 의한 피해 변인별 현황 .....            | 17 |
| 〈표 6〉 학부모에 의한 피해 변인별 현황 .....           | 20 |
| 〈표 7〉 제3자에 의한 피해 변인별 현황 .....           | 23 |
| 〈표 8〉 처분권자에 의한 부당한 신분피해 변인별 현황 .....    | 26 |
| 〈표 9〉 교직원에 의한 피해 변인별 현황 .....           | 29 |

## 그림 차례

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| [그림 1] 최근 10년간 교권침해 상담수 현황 .....      | 4  |
| [그림 2] 유형별 교권침해 상담사례 접수 현황(건수) .....  | 5  |
| [그림 3] 유형별 교권침해 상담사례 현황(%) .....      | 13 |
| [그림 4] 학생에 의한 피해 원인 및 행위별 현황 .....    | 15 |
| [그림 5] 학부모에 의한 피해 원인별 현황 .....        | 18 |
| [그림 6] 제3자에 의한 피해 원인별 현황 .....        | 21 |
| [그림 7] 처분권자에 의한 부당한 신분피해 행위별 현황 ..... | 24 |
| [그림 8] 교직원에 의한 피해 원인별 현황 .....        | 27 |
| [그림 9] 본회 소송비 지원 절차 .....             | 34 |



# 교권회복 활동 및 주요사례

# KOREAN FEDERATION OF TEACHERS' ASSOCIATIONS







## I. 교권회복 활동 및 처리결과

### 1. 개 요

교권(敎權)이란, 교원의 역할을 수행함에 있어 일정기간의 훈련을 통하여 획득한 전문지식과 능력의 소유자로서 권위를 인정받고, 부과된 책임과 임무를 이행하는데 있어서 부당한 간섭과 침해로부터 자신과 자신의 업무를 보호하고, 전문직에서의 안정된 생활과 최대한의 능력을 기하기 위한 신분상의 보장을 주장할 수 있는 권리를 가지는 것이다. 따라서 교권침해(敎權侵害)란, 이러한 교권에 반하는 행위로 교육행정기관, 상급자, 동료, 학부모, 학생 등이 학교교육활동과 관련하여 교사의 교육할 권리와 사회윤리적·전문적 권위를 침해 또는 무시하는 행위를 말하는 것이라 할 수 있다.

한국교총의 적극적인 활동과 각고의 노력으로 2016년 2월 3일, ‘교원지위향상을 위한 특별법’이 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」으로 개정되었으며, 이에 따라 2016년 8월 2일, 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」 또한 개정되어 2016년 8월 4일 시행되었다.

새로운 시행령 상에는 교원의 교육활동 보호를 위한 시책과 함께 폭행·모욕 등 대통령령으로 정하는 교육활동 침해행위에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.

제2조의3(교육활동 침해행위) 법 제15조제1항에서 “폭행, 모욕 등 대통령령으로 정하는 교육활동을 침해하는 행위”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

1. 「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄), 제30장(협박의 죄), 제33장(명예에 관한 죄) 또는 제42장(손괴의 죄)에 해당하는 범죄 행위
2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위
3. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항에 따른 불법정보 유통 행위
4. 그 밖에 **교육부장관이 정하여 고시하는 행위**로서 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위

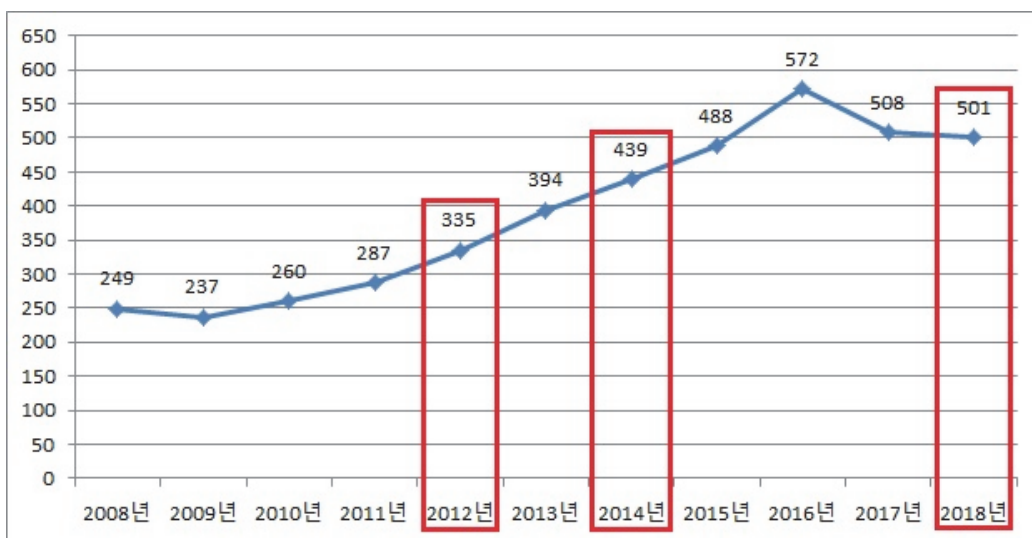
교육부는 개정된 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」 제2조의3(교육활동 침해행위) 제4호에 의거, 2017년 4월 14일, 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위에 대한 고시(제2017-118호)를 다음과 같이 추가적으로 했다.

제2조(교원의 교육활동 침해 행위) 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 「형법」 제8장(공무방해에 관한 죄) 또는 제34장 제314조(업무방해)에 해당하는 범죄 행위로 교원의 정당한 교육활동을 방해하는 행위
2. 교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위
3. 교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위
4. 그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위

지난해 국정감사에서 이찬열 국회 교육위원장이 전국 17개 시·도교육청으로부터 받은 자료에 따르면 2014년부터 2017년까지 총 1만 2311건이 신고된 것으로 나타나 교권침해가 심각한 상황이며, 이러한 학교현장의 현실을 반영하듯 교원들은 시간이 지나도 여전한 교권침해 상황에 극심한 정신적 스트레스와 육체적 고통 등을 호소하며 심할 경우에는 퇴직 신청 등을 통해 교단을 떠나기까지 하고 있는 실정이다.

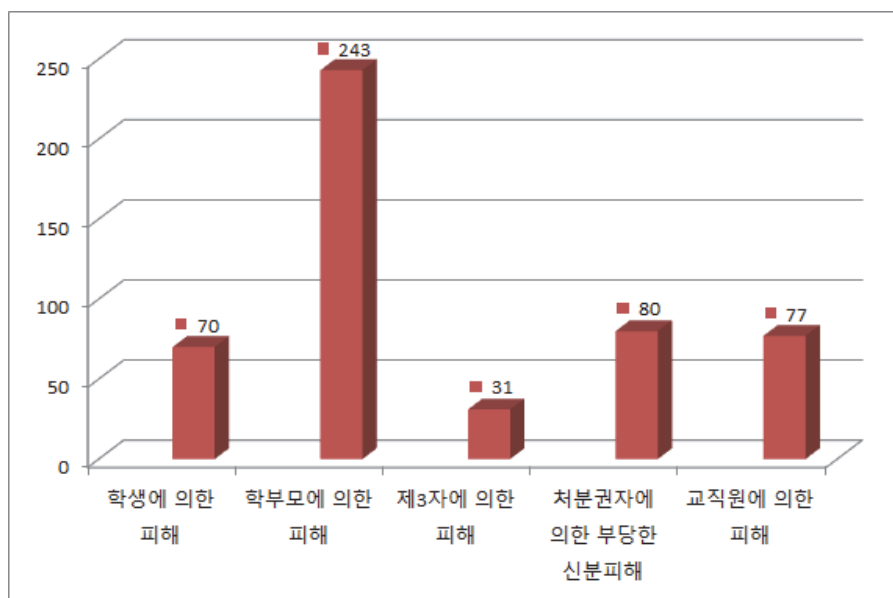
본회에 접수·상담되는 교권침해 건수 또한 해가 갈수록 증가하는 추세로 최근 10년간 접수·상담건수를 살펴보면 2010년대 초반까지 200건대로 접수되던 교권침해 건수가 2012년을 기점으로 335건이 접수되기 시작하며 처음으로 300건대를 넘겼다. 이후 2014년 439건으로 400건대를 넘기기 시작해 2016년에는 572건으로 처음으로 500건대를 넘어 거의 600건대에 육박했으며, 2017년과 2018년에는 다소 감소하기는 했으나 각각 508건 / 501건으로 500건대 수준을 유지하고 있어 여전히 학교현장에서 교권침해가 심각한 것으로 나타났다([그림 1] 참조).



[그림 1] 최근 10년간 교권침해 상담수 현황

2018년도 교권침해에 대한 분석은 2017년도 결과와는 어떠한 차이점이 있는지 비교해 보기 위해 교권침해의 주체를 지난해와 동일하게 ‘학생에 의한 피해’, ‘학부모에 의한 피해’, ‘제3자에 의한 피해’, ‘처분권에 의한 부당한 신분피해’, ‘교직원에 의한 피해’로 1차적인 구분을 한 후, 2차적으로 원인 또는 행위 등으로 추가 분류하여 분석하였다.

2018년도 교권침해 상담사례 접수·처리 현황을 침해 주체별로 살펴보면, ‘학부모에 의한 피해’가 243건으로 가장 많이 접수되었으며, ‘처분권자에 의한 부당한 신분피해’가 80건으로 그 뒤를 이었고, ‘교직원에 의한 피해’가 77건, ‘학생에 의한 피해’가 70건, ‘제3자에 의한 피해’가 31건 등 순으로 접수된 것으로 나타났다.([그림 2] 참조).



[그림 2] 유형별 교권침해 상담사례 접수 현황(건수)

유형별 교권침해 상담사례 증감 현황을 살펴보면 2017년도와 비교했을 때 전반적으로 거의 동일한 것으로 나타났다. 전체 접수건수는 508건(2017년도)에서 501건(2018년도)으로 1.37% 감소하였고, 그 중 학부모에 의한 피해 건수가 9.87%(267건 → 243건)로 가장 높은 감소율을 나타냈다. ‘학교안전사고, 학교폭력, 학생지도와 관련한 부당행위 및 명예훼손 등’으로 인한 교권 침해 상담 사례 중에서는 제3자에 의한 피해가 25.8%(23건 → 31건)로 가장 크게 증가하였으며, 교직원간 갈등에 의해 주로 발생하는 피해는 증감이 없었다(77건 → 77건).

‘학교안전사고, 학교폭력, 학생지도와 관련한 부당행위 및 명예훼손 등’으로 인한 교권침해 상담 사례 중 상당수를 차지하는 학부모에 의한 피해는 243건으로 지난해보다 감소하였으나, 전체 접수 건 중 48.50%로 절반을 가까이 차지하였다(<표 1> 참조).

〈표 1〉 전년대비 교권침해 상담사례 증감 현황

(단위 : 건, %)

| 연도별               | 2017년 |     |       |       | 2018년 |     |       |       | 증감률   |
|-------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| 주체별               | 사건수   | 합계  | 비율(%) |       | 사건수   | 합계  | 비율(%) |       |       |
| 학생에 의한 피해         | 60    | 350 | 11.81 | 68.90 | 70    | 344 | 13.97 | 68.66 | -0.23 |
| 학부모에 의한 피해        | 267   |     | 52.56 |       | 243   |     | 48.50 |       |       |
| 제3자에 의한 피해        | 23    |     | 4.53  |       | 31    |     | 6.19  |       |       |
| 처분권자에 의한 부당한 신분피해 | 81    |     | 15.81 |       | 81    |     | 15.97 |       | 0.16  |
| 교직원에 의한 피해        | 77    |     | 15.22 |       | 77    |     | 15.37 |       | 0     |
| 계                 | 508   |     | 100   |       | 501   |     | 100   |       | -1.37 |

2018년도에 접수·상담한 교권침해 사례에서 다음과 같은 특징을 확인할 수 있다.

첫째, 교권보호를 위한 교총의 지속적인 활동 및 정부의 노력 등으로 본회에 접수·처리된 교권침해 접수·상담건수가 다소 감소(1.37%, 508건→501건)하기는 했으나 여전히 학교현장에는 교권침해가 만연하고 있다.

1995년 추진된 5.31교육개혁으로 수요자 중심의 교육정책 확대와 2010년 이후 몇몇 교육청이 추진한 학생인권조례의 시행 등으로 학교현장에서 학생 및 학부모에 의한 교권침해가 급속도로 증가하였다. 이에 한국교총은 학교현장의 황폐화를 막고 교원이 안정적인 교육활동을 할 수 있도록 교권보호를 위한 대책을 조속히 마련할 것을 정부에 강력히 촉구하였다. 그 결과 정부는 교원의 기본적인 교육활동 마저 점점 더 어려워져가는 현실을 타개하기 위해 지난 2012년 8월, 국무총리 주재 교육개혁협의회의 논의를 거쳐 ‘교권보호 종합대책’을 발표·시행한 바 있다.

교권보호 종합대책 시행 이후 교육부가 국회에 제출한 자료를 살펴보면 학생이나 학부모에 의한 교권침해 행위는 2012년 7천971건, 2013년 5천562건, 2014년 4천9건, 2015년 3천460건, 2016년 2천574건 등 매년 감소하는 모습을 보였다.

하지만 2012년부터 2016년까지 5년간 교육부에 접수된 교권침해 사례를 종합하면 총 2만3천576건으로 연평균 4천700여건에 달하며, 본회에 접수·상담된 교권침해 건수도 2012년도 335건, 2013년 394건, 2014년 439건, 2015년 488건, 2016년 572건으로 매년 지속적으로 증가해 5년간 접수된 접수·상담된 사례가 총 2천228건으로 연평균 440여건에 달해 정부와 교원



단체의 지속적인 노력에도 불구하고 학교현장에는 여전히 교권침해가 만연한 상황이다. 게다가 이러한 현실을 반영하듯 현장의 교원들은 극심한 교권침해에 견디다 못해 병가 및 병휴직을 내기도 하며 심지어는 명예퇴직을 신청하는 등 천직으로 알고 열심히 노력하여 들어온 교단을 떠나려 하거나 떠나고 있는 실정이다.

둘째, 학생·학부모·제3자에 의한 교권침해 사례가 소폭 감소(350건→344건)하긴 했으나 전체 사례 중 차지하는 비율은 거의 동일(350건→344건, 68.90%→68.66%)했으며, 특히 학부모에 의한 교권침해 사례가 차지하는 비율(52.56%→48.50%, 전체 501건 중 243건)은 절반에 육박하고 있다.

학교현장에서 발생하고 있는 교권침해 사례 중 가장 빈번하게 발생하고 있는 학생·학부모·제3자에 의한 교권침해 사례는 2018년도에는 344건 접수·상당되어 2017년도에 접수·상당된 350건 보다는 다소 감소하였다. 하지만 2013년~2015년까지 200건대로 접수되던 것과 비교하면 매우 높게 나타난 것이며 전체 접수·상당 사례 중에서 차지하는 비율은 68.66%를 차지한 것으로 나타났다.

특히 교권침해 사례 중에서도 학교안전사고 및 학교폭력사건 처리에 대한 불만으로 폭언·협박·과도한 보상금 요구 등을 하거나 학교 및 교원에 대한 개인적인 불만으로 교육청·국민신문고·인권위 등에 지속적인 민원 등을 제기하여 학교 및 교원을 지속적으로 괴롭히는 방식의 학부모에 의한 교권침해 접수·상당 사례는 총 243건으로 2017년도와 거의 동일했으며 전체 접수·상당 사례 중 차지하는 비율이 2017년도 52.56%에서 48.50%로 절반에 육박하는 것으로 나타났다.

‘학부모에 의한 피해’ 주요 사례를 살펴보면, 학생의 지속적인 문제행동을 수정하고 학부모와의 상담 시 근거 자료로 제시하기 위해 동영상 촬영을 시도하는 과정에서 후드 티 모자(또는 학생의 머리채)를 잡아끌고, 목을 조르고 발로 배를 밟는 행동으로 아동을 학대하였다고 허위 주장을 하며 아동보호기관에 신고를 하였고 이후 인터넷 맘카페에도 A교사에 대한 허위사실을 게시하고 유포한 사건, 자녀가 학교폭력을 당했다고 주장하며 자녀의 개인정보가 담긴 설문지 2매를 가해학생 측에서 몰래 촬영하여 유출한 것을 빌미삼아 A교사를 비롯한 교장, 교감, 생활지도부장을 직무유기·직권남용·허위공문서작성·개인정보보호법 위반 등으로 고소를 한 사건 등이 있었다.

이처럼 학부모에 의한 교권침해 사례가 증가하고 차지하는 비율 또한 늘어나는 것은 학부모들이 학교 및 교원과 함께 바람직한 교육공동체를 형성해야 한다는 기본적인 의식보다는 교육 수요자 또는 소비자라는 인식 아래 사건 및 문제가 발생할 경우 개인적 이익 및 목적만을 달성하면 된다는 그릇된 생각으로 접근하고 있는 것이 점점 늘어나는 것과 학부모가 사건 및 문제 발생 시 정당한 불만 및 민원을 제기하는 방법, 분쟁 발생 시 이를 해결하는 절차와 방법 등을 제대로 인지하지 못하고 있는 것이 주요 원인이라고 할 수 있다. 또한 학교와 교원이 사건 및 문제를 해결함에 있어 반드시 필요한 절차와 방법에 미숙한 것도 하나의 원인이라고 할 수 있다.

따라서 교육부 및 관련 기관은 교육활동 침해의 사전예방 차원에서 학부모는 물론 학생 및 제3자가 교육활동 중 발생한 불만 및 민원 해결 방법, 분쟁 발생 시 해결 절차와 방법 나아가 학교 운영과 관련한 참여 절차와 방법 등을 정확하게 인지할 수 있도록 구체적인 방안을 마련하고 홍보해야 할 것이다. 또한 학교와 교사를 위해서는 사건 및 문제 해결을 위한 학부모, 학생, 제3자 등 대상별로 구체적인 대응 절차와 방법을 마련하고 사례 및 체험중심의 연수를 통해 이를 체득하도록 하여 적극적인 대응을 할 수 있도록 해야 한다.

더불어 추가적으로는 정상적인 교육활동에 대한 침해자에 대한 단호한 조치, 피해교원의 보호·치유 및 학교현장의 안전한 복귀 지원을 위한 인프라 확대 등에 더욱 힘써야 할 것이다.

한국교총은 2008년부터 학교 및 교원의 교육활동 보호를 위한「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법(이하 ‘교원지위법’)」의 개정을 지속적으로 추진해 왔으며 천신만고 끝에 지난 2015년 12월 31일 국회를 통과, 2016년 2월 3일 공포되었고 동년 8월 4일부터 시행되어 교권보호를 위한 제도적 안전장치의 토대를 확보하였다.

개정된 교원지위법의 주요 내용을 살펴보면 ▲학생 등에 의한 교원 폭행·모욕 등 교권침해 시, 교육감이 정하는 기관에서 보호자 참여 하에 특별교육이나 심리치료를 받도록 하고 ▲교권침해 즉시 피해 교원에 대해 보호 조치를 한 뒤, 사건 내용과 조치 결과를 교육부장관이나 교육감에게 보고하되, 자료를 해당 학교장의 업무 평가에 부정적인 자료로 사용할 수 없도록 명시하며 ▲피해 교원의 상담 등 치유에 필요한 전문 인력과 시설을 갖춘 기관이나 단체를 교원치유지원센터로 지정하고 운영비용을 지원하는 내용이 주요 골자다.

하지만 이러한 교원지위법의 개정에도 불구하고 교원의 교육활동 보호에 대한 실효성 담보 관련 내용은 여전히 미비해 추가적인 개정이 반드시 필요하다.

2019년 3월 28일 본회의를 통해 교원지위법이 개정되었다. 이번에 개정된 교원지위법 주요내용은 학부모 등의 폭언·폭력 등 교권침해에 대해 교육감의 고발 조치와 교육청의 법률지원단 구성·운영을 의무화 한 것이 핵심이다. 또한 교권침해 학부모가 특별교육·심리치료를 미이수 할 경우, 300만원까지 과태료를 부과하는 내용도 담았다. 아울러 교권침해 학생에 대한 징계에 학급교체, 전학도 추가됐다. 현재는 정학과 퇴학 사이에 학급교체나 전학 등의 조치가 없어 이를 보완, 강화하는 차원에서 포함됐다. 이밖에 ▲피해교원 특별휴가 실시 ▲피해교원 보호조치비용 선 부담 및 구상권 행사 ▲교권보호위원회 설치 등이 신설됐다.

이번 법 개정으로 앞으로는 교권침해에 대해 교육감이 직접 형사고발 등 강력한 조치를 취하고 법률지원단이 구성돼 적극적인 지원에 나설 의무가 생긴다. 이에 따라 피해교원이 학부모 선처만 바라보거나 직접 소송에 휘말려 정신적·육체적으로 황폐화되는 일을 방지하고, 피해교원을 대신해 법률적으로 강력히 대응함으로써 교권침해 예방 및 피해교원 보호에 획기적인 전환점이 마련됐다. 아울러 그동안 폭행, 성추행 등 중대한 교권침해를 한 학생에 대한 전학 조치가 불가



능해 피해자인 교원이 오히려 전근을 가는 등 불합리한 상황도 개선되게 되었다.

두 번째로 2018.6.28. 교총의 주장을 100% 수용하여 헌법재판소가 아동학대관련 범죄로 유죄판결을 받은 교사에게 대해 10년동안 아동관련기관인 체육시설이나 학교를 운영하거나 취업 또는 노무를 제공하지 못하도록 한 아동복지법 제29조의3(아동관련기관의 취업제한 등) 제1항이 헌법이 정한 직업선택의 자유를 침해한다고 재판관 전원 일치의 의견으로 결정하였다. 그 동안 교육현장의 교육자들은 동 법의 조항으로 인해 단돈 5만원의 벌금형만 받아도 학교를 떠나야만 해, 헌법이 정한 직업선택의 자유를 침해당하며 막대한 신체적·정신적 피해를 입어 왔다. 특히, 범죄행위의 유형이나 경중 등에 대한 일체의 고려없이 10년간 취업 등을 제한하는 것은 범죄와 제재간의 비례원칙과 과잉금지원칙에 정면으로 반하기 때문에 위헌적이라는 문제제기도 있어왔다. 이로 인해 교육현장에서는 학생과 갈등상황에 놓이게 쉬운 학생생활지도부장을 기피하는 교직풍조가 확산되고, 적극적으로 학생 생활지도에 나서는 열성적인 교원이 오히려 해임에 이르게 돼 공교육이 위축되고 교육포기 현상마저 초래되는 등의 심각한 문제가 발생되었다. 이에, 한국교총은 이를 대표적인 과도한 교권침해 사례로 규정하고, 아동복지법 조항에 대한 문제점을 주도적·지속적으로 제기해왔으며, 이의 해결을 위한 법 개정에도 박차를 가해 왔다. 실제로, 이번에 헌법소원심판 청구의 당사자인 선생님(H 교사, 40대, 여자)도 2015년(\*당시 서울〇〇초 근무) 학생을 지도하는 과정에서 폭행으로 몰려 벌금 50만원을 선고받았지만, 범죄의 경중이나 태양에 대한 일체의 고려 없이 동 법의 조항에 따라 2017년 1월 학교를 떠나는 아픔을 겪었다.

교총은 해당 조항이 교권을 침해하는 대표적인 독소조항이라고 판단, 교권 3법 개정에도 포함 이에 대한 개정을 추진해왔다. 특히 지난 해 4월부터는 동 조항이 헌법에 위배된다는 점을 강조하고, ▲교사를 대표로 한 헌법소원 청구(2017. 4.17, 2017헌마405)를 시작으로 ▲아동복지법 위헌성 해소를 위한 건의서 헌법재판소 전달(2017. 4) ▲교육부와 보건복지부를 대상으로 한 건의서 전달(2017. 5~) ▲국회의원을 대상으로 한 입법 발의 요청(2017. 10~) ▲보건복지위 소속 의원과 개정안 협의(2018. 3) ▲관련 법 국회토론회 개최(2018. 5) 등의 활동을 전개해 헌법재판소로부터 위헌 결정을 이끌어 냈다. 현재 선고 이후에도 위헌 조항의 조속한 개정을 위해 ▲국회 보건복지위원회, 법제사법위원회, 보건복지부, 교육부에 위헌 결정에 따른 조속한 법 개정 협조에 대한 공문 전달(2018. 7) ▲국회 보건복지위원회 위원, 각 정당 대상 건의 활동(2018. 8) ▲국회 보건복지위 간사, 법안심사소위원회 위원 방문 활동(2018. 9) ▲‘교권3법 개정 촉구’국회 앞 기자회견(2018. 10) ▲‘교권3법 개정 촉구’국회 앞 1인 시위(2018.11)를 진행한 바 있다. 그리하여 대표적 교권침해 법안인 아동복지법을 2018년 11월 23일 개정을 이뤄냈다.

한국교총은 교원의 교육활동 보호를 위해 반드시 개선되어야 할 교육 관련 법률을 추가적으로 선정하여 개정활동에 매진하고 있다.

그 가운데 하나가 ‘학교폭력예방 및 대책에 관한 법률’의 개정이다. 학교폭력대책자치위원회의 심의건수가 매년 증가함에 따라 담당 교원 및 학교의 업무 부담이 증가하고 있고 경미한 수준의



학교폭력 사안인 경우에도 자치위원회의 심의대상이 되어 담당 교원과 학교가 적절한 생활지도를 통해 교육적 해결을 도모하기 어렵다는 학교현장의 의견이 지배적이다. 이에 학교폭력대책자치위원회를 교육지원청으로 이관하고 학생간의 경미한 다툼에 대해서는 학교별로 설치된 학폭전담기구의 확인을 통해 학교장이 종결할 수 있도록 개정하자는 것이다. 이러한 법개정안 마련을 위하여 2017년 10월 11일~17일까지 학교폭력예방법 개정을 위한 교원대상 설문조사 추진하였다. 이후 자체 개정안을 마련하여 대국회 입법활동을 전개한 결과 현재 법사위에서 계류 중에 있다. 다수발의자의 교육위원장 대안으로 국회 교육위원회를 통과하여 국회 본회의 의결을 통해 개정될 예정이다. 지난 2019년 1월 30일 교육부가 발표한 ‘학교폭력 제도개선 방안’에는 △교육적 해결 가능 학교폭력의 학교자체해결제 도입 △가해학생 조치 1~3호 1회에 한해 학생부 기재 유보 △학교폭력대책자치위원회(이하 학폭위) 교육지원청 이관 2020년 1학기 시행을 담고 있다.

이처럼 교원의 교육활동을 제한하는 각종 법률의 추가적인 개정이 반드시 필요한 만큼 정부 및 국회는 현장교원 및 교원단체의 의견을 적극 수렴하여 관련법을 개정해야 할 것이다.

## 2. 교권침해 상담사례의 변인별 현황

2018년도 본회에 접수·상담된 총 501건의 교권침해 사례를 성별, 설립별, 학교급별, 직위별, 시·도별로 분류하여 살펴보면 <표 2> 및 <표 3>과 같다.

성별로는 여교원의 피해 접수·상담 건수가 301건으로 남교원의 피해 접수·상담 건수 200건보다 높게 나타났으며, 여교원과 남교원 모두 ‘학부모에 의한 피해’가 가장 많은 것으로 나타났다(여 165건, 54.82% / 남 78건, 39.00%).

설립별로는 국·공립학교의 피해 접수·상담 건수가 430건으로 사립학교의 피해 접수·상담 건수 71건보다 약 6배 정도 많이 접수·상담되었고, 국·공립학교는 ‘학부모에 의한 피해’가 230건(53.49%), 사립학교는 ‘처분권자에 의한 부당한 신분피해’가 32건(45.07%)으로 가장 많이 접수·상담된 것으로 나타났다.

학교급별로는 유·초·특수학교, 중학교는 ‘학부모에 의한 피해’가 가장 많은 것으로 나타났으며(유·초·특수학교 : 187건, 58.81% / 중학교 : 39건, 42.39%), 고등학교는 ‘교직원에 의한 피해’ 24건(27.91%), 대학은 ‘처분권자에 의한 부당한 신분피해’가 6건(100%)으로 가장 많이 접수·상담된 것으로 나타났다.





직위별로는 교원(교사·교감·교장)은 ‘학부모에 의한 피해’가 가장 많이 접수·상담된 것으로 나타났다(교사 : 204건, 50.25% / 교감·교장 : 39건, 42.39%). 교수는 ‘학생에 의한 피해’, ‘처분권자에 의한 부당한 신분피해’, ‘교직원에 의한 피해’가 각각 1건 접수·상담되었다.

〈표 2〉 2018년 변인별 교권침해 상담사례 현황

(단위 : 건, %)

| 구 분              |        | 학생에<br>의한 피해 | 학부모에<br>의한 피해 | 제3자에<br>의한 피해 | 처분권자에<br>의한 부당한<br>신분피해 | 교직원에<br>의한 피해 | 계   | 2017<br>통계 |
|------------------|--------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|-----|------------|
| 성<br>별           | 남      | 21           | 78            | 19            | 54                      | 28            | 200 | 215        |
|                  |        | 10.50        | 39.00         | 9.50          | 27.00                   | 14.00         | 100 |            |
|                  | 여      | 49           | 165           | 12            | 26                      | 49            | 301 | 293        |
|                  |        | 16.28        | 54.82         | 3.99          | 8.64                    | 16.28         | 100 |            |
| 설<br>립<br>별      | 국공립    | 64           | 230           | 26            | 48                      | 62            | 430 | 417        |
|                  |        | 14.88        | 53.49         | 6.05          | 11.16                   | 14.42         | 100 |            |
|                  | 사립     | 6            | 13            | 5             | 32                      | 15            | 71  | 91         |
|                  |        | 8.45         | 18.31         | 7.04          | 45.07                   | 21.13         | 100 |            |
| 학<br>교<br>급<br>별 | 유·초·특수 | 35           | 187           | 21            | 38                      | 37            | 318 | 330        |
|                  |        | 11.01        | 58.81         | 6.60          | 11.95                   | 11.64         | 100 |            |
|                  | 중학교    | 16           | 39            | 6             | 17                      | 14            | 92  | 81         |
|                  |        | 17.39        | 42.39         | 6.52          | 18.48                   | 15.22         | 100 |            |
|                  | 고등학교   | 18           | 17            | 4             | 23                      | 24            | 86  | 91         |
|                  |        | 20.93        | 19.77         | 4.65          | 26.74                   | 27.91         | 100 |            |
|                  | 대학     | 1            | -             | -             | 1                       | 1             | 3   | 6          |
|                  |        | 33.33        | -             | -             | 33.33                   | 33.33         | 100 |            |
|                  | 교육청    | -            | -             | -             | 1                       | 1             | 2   | -          |
|                  |        | -            | -             | -             | 50.00                   | 50.00         | 100 |            |
| 직<br>위<br>별      | 교사     | 62           | 204           | 26            | 54                      | 60            | 406 | 392        |
|                  |        | 15.27        | 50.25         | 6.40          | 13.30                   | 14.78         | 100 |            |
|                  | 교감·교장  | 7            | 39            | 5             | 25                      | 16            | 92  | 110        |
|                  |        | 7.61         | 42.39         | 5.43          | 27.17                   | 17.39         | 100 |            |
|                  | 교수     | 1            | -             | -             | 1                       | 1             | 3   | 6          |
|                  |        | 33.33        | -             | -             | 33.33                   | 33.33         | 100 |            |
|                  | 전문직    | -            | -             | -             | -                       | -             | -   | -          |
|                  |        | -            | -             | -             | -                       | -             | -   |            |
| 합계               |        | 70           | 243           | 31            | 80                      | 77            | 501 | 508        |
|                  |        | 13.97        | 48.50         | 6.19          | 15.97                   | 15.37         | 100 |            |

시·도별로는 교원수가 가장 많은 경기도가 178건 접수·상당된 것으로 나타났으며, 뒤이어 서울특별시의 접수·상당 건수가 78건으로 경기도와 서울특별시가 전체 상당건수의 51.10%를 차지하여 절반이 넘는 것으로 나타났다. 이어서 인천과 충남이 각각 36건, 31건 경남이 29건 접수·상당된 것으로 집계되었다.

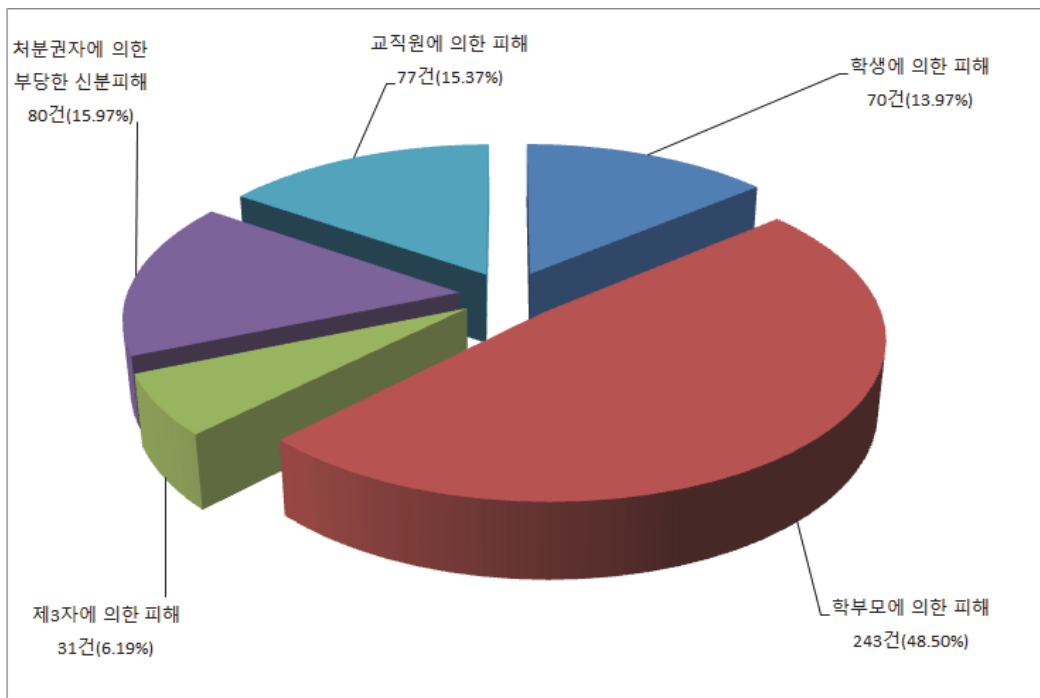
〈표 3〉 2018년 시·도별 교권침해 상담사례 현황

(단위 : 건, %)

| 구 분 | 학생에<br>의한 피해 | 학부모에<br>의한 피해 | 제3자에<br>의한 피해 | 처분권자에<br>의한 부당한<br>신분피해 | 교직원에게<br>의한 피해 | 계   | 2017<br>통계 |
|-----|--------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|-----|------------|
| 서울  | 7            | 31            | 7             | 17                      | 16             | 78  | 84         |
|     | 8.97         | 39.74         | 8.97          | 21.79                   | 20.51          | 100 |            |
| 부산  | 5            | 13            | 3             | 3                       | 1              | 25  | 24         |
|     | 20.00        | 52.00         | 12.00         | 12.00                   | 4.00           | 100 |            |
| 대구  | 1            | 8             | -             | 4                       | 3              | 16  | 14         |
|     | 6.25         | 50.00         | -             | 25.00                   | 18.75          | 100 |            |
| 인천  | 5            | 17            | 1             | 4                       | 4              | 31  | 37         |
|     | 16.13        | 54.84         | 3.23          | 12.90                   | 12.90          | 100 |            |
| 광주  | -            | 3             | -             | -                       | 2              | 5   | 6          |
|     | -            | 60.00         | -             | -                       | 40.00          | 100 |            |
| 대전  | 1            | 7             | 1             | 2                       | 0              | 11  | 10         |
|     | 9.09         | 63.64         | 9.09          | 18.18                   | 0.00           | 100 |            |
| 울산  | -            | 5             | 1             | -                       | -              | 6   | 9          |
|     | -            | 83.33         | 17            | -                       | -              | 100 |            |
| 세종  | -            | 3             | -             | 1                       | 1              | 5   | 3          |
|     | -            | 60.00         | -             | 20.00                   | 20.00          | 100 |            |
| 경기  | 31           | 82            | 10            | 28                      | 27             | 178 | 161        |
|     | 17.42        | 46.07         | 5.62          | 15.73                   | 15.17          | 100 |            |
| 강원  | 2            | 10            | 4             | 4                       | 5              | 25  | 21         |
|     | 8.00         | 40.00         | 16.00         | 16.00                   | 20.00          | 100 |            |
| 충북  | 4            | 3             | 2             | -                       | 1              | 10  | 9          |
|     | 40.00        | 30.00         | 20.00         | -                       | 10.00          | 100 |            |
| 충남  | 2            | 22            | 1             | 8                       | 3              | 36  | 37         |
|     | 5.56         | 61.11         | 2.78          | 22.22                   | 8.33           | 100 |            |
| 전북  | 1            | 6             | -             | 3                       | 1              | 11  | 25         |
|     | 9.09         | 54.55         | -             | 27.27                   | 9.09           | 100 |            |
| 전남  | 2            | 7             | -             | -                       | 3              | 12  | 13         |
|     | 16.67        | 58.33         | -             | -                       | 25.00          | 100 |            |
| 경북  | 3            | 9             | -             | 5                       | 6              | 23  | 19         |
|     | 13.04        | 39.13         | -             | 21.74                   | 26.09          | 100 |            |
| 경남  | 6            | 17            | 1             | 1                       | 4              | 29  | 34         |
|     | 20.69        | 58.62         | 3.45          | 3.45                    | 13.79          | 100 |            |
| 제주  | -            | -             | -             | -                       | -              | -   | 2          |
|     | -            | -             | -             | -                       | -              | -   |            |
| 합계  | 70           | 243           | 31            | 80                      | 77             | 501 | 508        |
|     | 13.97        | 48.50         | 6.19          | 15.97                   | 15.37          | 100 |            |

### 3. 교권침해 상담사례의 유형별 현황

2018년에 발생한 교권침해 상담사례의 유형별 현황을 보면, 총 501건의 접수·상담 건수 중 ‘학부모에 의한 피해’가 243건(48.50%)으로 가장 높게 나타났고, 뒤를 이어 ‘처분권자에 의한 부당한 신분피해’가 80건(15.97%) 접수·상담된 것으로 나타났으며, 이어서 ‘교직원에 의한 피해’가 77건(15.37%), ‘학생에 의한 피해’가 70건(13.97%), ‘제3자에 의한 피해’가 31건(6.19%) 순으로 집계되었다(그림 3) 참고).



[그림 3] 유형별 교권침해 상담사례 현황(%)

교권침해 상담사례의 특징 분석은 크게 다섯 그룹의 주체로 나누고 그 다음 주체별 원인 또는 행위로 구분하여 유형별로 분석했다.

각 주체별 원인 또는 행위를 보면, ‘학생에 의한 피해’는 ‘수업방해’가 23건, ‘학부모에 의한 피해’는 ‘학생지도’가 95건, ‘제3자에 의한 피해’는 ‘명예훼손’이 9건, ‘처분권자에 의한 부당한 신분피해’는 ‘징계처분’이 53건, ‘교직원에 의한 피해’는 ‘인사, 시설 등 학교운영’이 36건 접수·상담되어 가장 많은 것으로 나타났다(표 4) 참고).

〈표 4〉 2018년 주체의 원인·행위별 상담사례 접수 현황

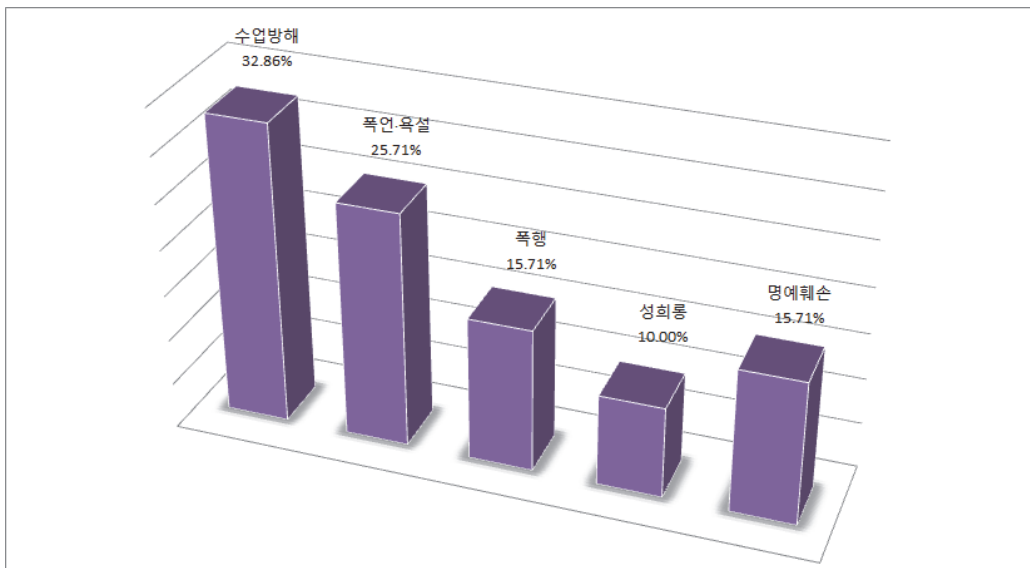
(단위 : 건, %)

| 주체                   | 유형             | 사건수 | %     |
|----------------------|----------------|-----|-------|
|                      | 원인별 또는 행위별     |     |       |
| 학생에<br>의한 피해         | 수업 방해          | 23  | 13.97 |
|                      | 폭언·욕설          | 18  |       |
|                      | 폭행             | 11  |       |
|                      | 성희롱            | 7   |       |
|                      | 명예훼손           | 11  |       |
|                      | 소계             | 70  |       |
| 학부모에<br>의한 피해        | 학교안전사고         | 28  | 48.50 |
|                      | 학교폭력           | 53  |       |
|                      | 학생지도           | 95  |       |
|                      | 명예훼손           | 67  |       |
|                      | 소계             | 243 |       |
| 제3자에<br>의한 피해        | 학교·급 등 경영간섭    | 7   | 6.19  |
|                      | 학생지도 간섭        | 8   |       |
|                      | 명예훼손           | 9   |       |
|                      | 사생활 침해         | 7   |       |
|                      | 소계             | 31  |       |
| 처분권자에 의한 부당한<br>신분피해 | 징계처분           | 53  | 15.97 |
|                      | 불합리한 처분        | 27  |       |
|                      | 교육권 침해         | 0   |       |
|                      | 소계             | 80  |       |
| 교직원에<br>의한 피해        | 학교·급 등 경영간섭    | 11  | 15.37 |
|                      | 인사, 시설 등 학교 운영 | 3   |       |
|                      | 학생지도 간섭        | 36  |       |
|                      | 사생활 침해         | 6   |       |
|                      | 명예훼손           | 21  |       |
|                      | 소계             | 77  |       |
| 계                    |                | 501 | 100   |

## 가. 학생에 의한 피해

‘학생에 의한 피해’의 원인 및 행위는 ① 수업 방해 ② 폭언·욕설 ③ 폭행 ④ 성희롱 ⑤ 명예훼손으로 구분하였다.

2018년도 본회에 접수·상담된 ‘학생에 의한 피해’ 건수는 총 70건으로 전체의 13.97%를 차지하는 것으로 집계되었다. 학생에 의한 피해 행위를 보면 ‘수업 방해’가 23건(32.86%)으로 가장 많은 것으로 나타났으며, 다음으로는 ‘폭언·욕설’이 18건(25.00%), 이어서 ‘명예훼손’과 ‘교사폭행’이 각각 11건(15.71%), ‘성희롱’ 7건(10.00%) 이 접수·상담된 것으로 나타났다(그림 4참고).



[그림 4] 학생에 의한 피해 원인 및 행위별 현황

‘학생에 의한 피해’를 변인별로 분석해 보면(<표 5> 참조),

성별로는 여교원 49건(70%), 남교원 21건(30%)으로 여교원이 더 많은 것으로 나타났다. 여교원은 ‘수업 방해’가 17건(34.69%)으로 가장 높게 나타났고, ‘폭언·욕설’이 13건(26.53%)으로 뒤를 이었으며, 남교원은 ‘수업 방해’가 6건(28.57%)으로 가장 높게 나타났고 뒤이어 ‘폭언·욕설’과 ‘명예훼손’이 5건(23.81%)으로 높게 나타났다.

설립별로는 국·공립학교 64건(91.43%)으로 사립학교 6건(8.57%) 보다 많이 접수·상담된 것으로 집계되었으며, 국·공립학교는 ‘수업 방해’가 22건(34.38%)으로 가장 많은 것으로 나타났고, 사립학교는 ‘폭언·욕설’이 3건(50.0%)으로 집계되었다.

학교급별로는 유·초·특수학교가 35건(50.00%)으로 가장 많이 접수된 것으로 나타났고, 다음으로 고등학교 18건(25.71%), 중학교 16건(22.86%), 대학 1건(1.43%)의 순으로 나타났으며 교

육청은 학생에 의한 피해 사례는 접수되지 않았다. 유·초·특수학교는 ‘수업 방해’가 13건(37.14%)으로 가장 높게 나타났으며, ‘폭언·욕설’이 9건(25.71%)으로 나타났다. 중학교는 ‘수업 방해’가 5건(31.14%)으로 가장 높게, 고등학교는 ‘폭언·욕설’이 6건(33.33%)으로 가장 높게, 대학은 ‘수업 방해’가 1건(100%)으로 집계되었다.

직위별로는 교사가 62건(88.57%), 교감·교장은 7건(10%)의 피해사례가 접수·상담되었으며, 교수는 1건(1.43%), 전문직의 피해는 접수되지 않았다. 교사는 ‘폭언·욕설’이 18건(29.03%)으로 가장 많은 것으로 나타났으며, 교감·교장은 ‘수업 방해’가 5건(71.43%) 접수된 것으로 나타났다.

본회에 접수·상담된 ‘학생에 의한 피해’ 건수는 총 70건(13.97%)으로 학부모에 의한 피해 및 처분권자, 교직원 등에 의한 피해에 비해 그 비중이 상대적으로 높지는 않다. 그러나 지난해 11월초 전북 A초에서 수업 중이던 여교사가 학부모에게 폭행당하는 사건이 발생했다. 담임교사가 폭행당하는 장면을 목격한 학생들은 충격으로 인해 심리치료를 받았다. 앞서 8월 인천 B고 교사는 훈계하던 2학년 학생으로부터 폭행을 당했다. 여전히 학생이 교사를 폭행하거나 교사에게 폭언과 욕설을 하는 등의 교권침해 사건이 지속적으로 발생하고 있다.

교사가 열정과 애정으로 가르치고 있는 제자에 의해 발생한 ‘학생에 의한 피해’는 학부모나 교직원 등에 의한 피해와는 차원이 다르게 교사들에게 엄청난 정신적 충격과 스트레스를 준다. 게다가 심할 경우에는 학생의 올바른 인격체 형성을 통한 전인적 성장에 힘쓰고 있다는 교사로서의 자존감 및 자긍심을 상실케 하여 극단적으로는 교단을 떠나게 만드는 심각한 결과를 초래하기도 한다.

따라서 아직 정신적으로 미성숙한 학생을 올바른 인격체로 성장시키기 위해 학생의 잘못된 행동을 사랑으로 포용하는 방식의 교육적 지도도 필요하나 이러한 교육적 지도에도 불구하고 잘못된 행동을 반복하는 학생을 바로잡아 주기 위한 합리적 수준의 교육적 처분 제도 마련 또한 반드시 필요하다.

현행 학생의 징계는 「초·중등교육법 시행령」제31조(학생의 징계 등)에 의거 ‘학교내의 봉사’, ‘사회봉사’, ‘특별교육이수’, ‘1회 10일 이내, 연간 30일 이내의 출석정지’, ‘퇴학처분’ 등을 할 수 있다. 하지만 이마저도 의무교육 대상자인 초·중학교 학생에 의한 폭행 및 성추행 같은 심각한 교육활동 침해 행위에 대해서는 퇴학처분을 할 수 없으며, 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」의 가해학생에 대해 취할 수 있는 조치인 ‘학급교체’ 및 ‘전학’ 등과 같은 조치도 「초·중등교육법 시행령」에는 포함되어 있지 않아 적용할 수 없다.

즉, 학생에 의한 교사 폭행 및 성추행 등과 같은 심각한 교권침해 사안이 발생하더라도 의무교육 대상인 초·중학교 학생의 경우에는 가해학생 측에서 자발적으로 학급교체를 요구하거나 전학을 가든가 아니면 역으로 피해를 당한 교원이 학급교체를 하지 않거나 전보를 가지 않는 한 다시금 현재의 학교에서 가해학생을 만날 수밖에 없는 것이 현실이다. 이에 한국교총에서는 앞서 언급한 것처럼 교원지위법의 개정을 통해 교권침해 학생에 대한 징계에 학급교체, 전학을 추가하여 이러한 문제를 해결할 수 있는 방안을 마련했다. ‘교권3법’ 개정이 완전히 실현되면 이러한 구분도 교권보호장치가 더 두텁게 마련될 것이다.



정부 및 교육당국은 현장의 교사들이 교권침해에 대한 걱정 없이 교육활동을 할 수 있고 학부모 및 학생들은 거부감 없이 받아들일 수 있는 합리적 수준의 교육적 처분 제도 등 해결방안을 교원단체 및 학부모단체 등과 함께 고민하고 마련해야만 할 것이다.

〈표 5〉 학생에 의한 피해 변인별 현황

(단위 : 건, %)

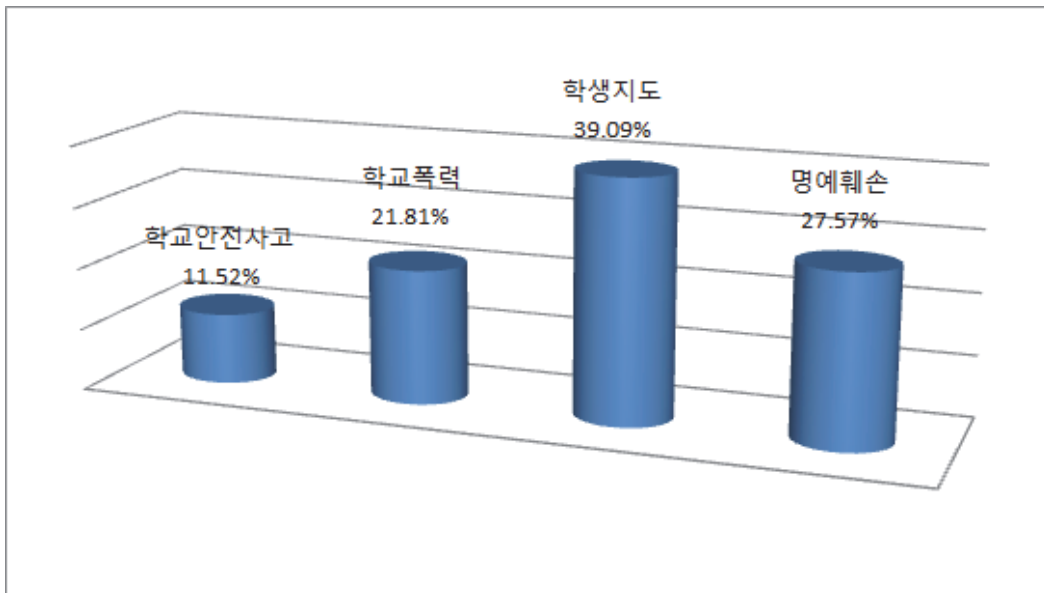
| 구 분      |        | 수업방해  | 폭언·욕설 | 폭행    | 성희롱   | 명예훼손  | 계   |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 성별       | 남      | 6     | 5     | 4     | 1     | 5     | 21  |
|          |        | 28.57 | 23.81 | 19.05 | 4.76  | 23.81 | 100 |
|          | 여      | 17    | 13    | 7     | 6     | 6     | 49  |
|          |        | 34.69 | 26.53 | 14.29 | 12.24 | 12.24 | 100 |
| 설립별      | 국공립    | 22    | 15    | 11    | 6     | 10    | 64  |
|          |        | 34.38 | 23.44 | 17.19 | 9.38  | 15.63 | 100 |
|          | 사립     | 1     | 3     | 0     | 1     | 1     | 6   |
|          |        | 16.67 | 50.00 | 0.00  | 16.67 | 16.67 | 100 |
| 학교<br>급별 | 유·초·특수 | 13    | 9     | 6     | 4     | 3     | 35  |
|          |        | 37.14 | 25.71 | 17.14 | 11.43 | 8.57  | 100 |
|          | 중학교    | 5     | 3     | 4     | 0     | 4     | 16  |
|          |        | 31.25 | 18.75 | 25.00 | 0.00  | 25.00 | 100 |
|          | 고등학교   | 4     | 6     | 1     | 3     | 4     | 18  |
|          |        | 22.22 | 33.33 | 5.56  | 16.67 | 22.22 | 100 |
|          | 대학     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1   |
|          |        | 100   | -     | -     | -     | -     | 100 |
|          | 교육청    | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|          |        | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 직위별      | 교사     | 17    | 18    | 10    | 7     | 10    | 62  |
|          |        | 27.42 | 29.03 | 16.13 | 11.29 | 16.13 | 100 |
|          | 교감·교장  | 5     | 0     | 1     | 0     | 1     | 7   |
|          |        | 71.43 | 0.00  | 14.29 | 0.00  | 14.29 | 100 |
|          | 교수     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1   |
|          |        | 100   | -     | -     | -     | -     | 100 |
|          | 전문직    | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|          |        | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 합계       |        | 23    | 18    | 11    | 7     | 11    | 70  |
|          |        | 32.86 | 25.71 | 15.71 | 10.00 | 15.71 | 100 |

## 나. 학부모에 의한 피해

‘학부모에 의한 피해’의 주요 원인은 ① 학교안전사고 ② 학교폭력 ③ 학생지도 ④ 명예훼손으로 구분하였다.

2018년도 본회에 접수·상담된 ‘학부모에 의한 피해’ 건수는 총 243건으로 2017년도 접수·상담 건수보다 소폭 줄어들었으나 전체 접수·상담 건수의 48.50%로 절반 에 육박하는 것으로 나타났다.

학부모에 의한 피해 원인 및 행위를 살펴보면 ‘학생지도’가 95건(39.09%)으로 가장 높게 집계되었고, 다음으로 ‘명예훼손’이 67건(27.57%)으로 나타났으며, 이어서 ‘학교폭력’ 53건(21.81%), ‘학교안전사고’가 28건(11.52%)의 순으로 나타났다(그림 5) 참고).



[그림 5] 학부모에 의한 피해 원인별 현황

‘학부모에 의한 피해’를 주요 변인별로 분석해 보면(〈표 6〉 참조), 우선 성별로는 여교원이 165건(69.43%) 접수·상담되어 남교원의 78건(32.64%) 보다 2.1배 정도 많은 것으로 나타났으며, 여교원과 남교원 모두 ‘학생지도’가 각각 60건(36.36%)과 35건(44.87%)으로 가장 높게 집계되어 교사의 정당한 학생지도에 대한 학부모의 부당한 불만 및 항의로 인한 피해가 가장 많은 것으로 나타났다.

설립별로는 국·공립학교가 230건(96.23%) 접수·상담되어 사립학교 13건(5.44%)에 비해 많았고, 국·공립학교와 사립학교 모두 ‘학생지도’로 인한 피해가 각각 90건(39.13%)과 5건(38.46%)으로 가장 많은 것으로 나타났다.





학교급별로는 유·초·특수학교가 187건(78.24%)으로 가장 높게 집계되었고, 이어서 중학교 39건(16.32%), 고등학교 17건(7.11%)의 순으로 나타났으며, 대학과 교육청은 한 건도 접수되지 않았다. 유·초·특수학교, 중학교는 ‘학생지도’로 인한 피해가 가장 많은 것으로 나타났고(유·초·특수학교 : 72건, 38.50% / 중학교 : 19건, 48.72%) 고등학교는 ‘학교폭력’과 ‘명예훼손’에 의한 교권침해가 각각 6건(35.29%)으로 가장 많은 것으로 나타났다.

직위별로는 교사 204건(85.36%), 교감·교장 39건(16.32%)이 접수·상담된 것으로 나타났다. 교사는 ‘학생지도’로 인한 피해가 84건(41.18%)으로 가장 많은 것으로 집계되었고, 교감·교장은 ‘명예훼손’으로 인한 피해가 12건(30.77%)으로 가장 높게 나타났다.

‘학생에 의한 피해’는 학생생활규정에 따른 선도위원회 개최 및 초·중등교육법 시행령상의 징계 등 관련법에 따른 처분 등의 조치를 할 수 있는 것과 달리 ‘학부모에 의한 피해’는 형법 및 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 등 현행 법을 위반하여 처벌을 받을 정도의 행위가 아니라면 적극적인 대응을 하기가 쉽지 않은 것이 학교현장의 현실이다.

이에 정부는 지난 2013년 2월, 학교현장의 이러한 현실을 타개하기 위해 ‘교원 예우에 관한 규정’을 개정(현행 ‘교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령’)하여 각급 학교(유치원은 유치원의 장이 필요하다고 인정되는 경우에 설치)에는 의무적으로 ‘학교교권보호위원회’를 설치·운영하도록 하였고 이를 통해 교원의 교육활동과 관련된 분쟁을 조정하도록 했다.

그러나 여전히 학교현장에서는 ‘학교교권보호위원회’가 있는지조차 모르거나 알고 있다 하더라도 적극적으로 설치를 하지 않는 경우가 많고, 시행령에 따라 설치를 하였다 하더라도 개최·운영에 대한 경험이 아주 없거나 적은 경우 또한 많아 여전히 운영에 어려움을 겪고 있다.

따라서 정부 및 교육당국이 자칫 유명무실해 질 수 있는 ‘학교교권보호위원회’가 실질적인 분쟁조정의 기초·기반이 되도록 하려면 ‘학교교권보호위원회’의 분쟁조정 권한의 실효성을 높일 수 있도록 방안을 마련해야 할 것이다. 또한 교사·학교-학부모 사이의 분쟁들이 형사고소 및 민사소송 등 법적인 분쟁으로까지 확대되지 않고 학교 및 교육청 단위에서 해결되도록 해야 할 것이다.

〈표 6〉 학부모에 의한 피해 변인별 현황

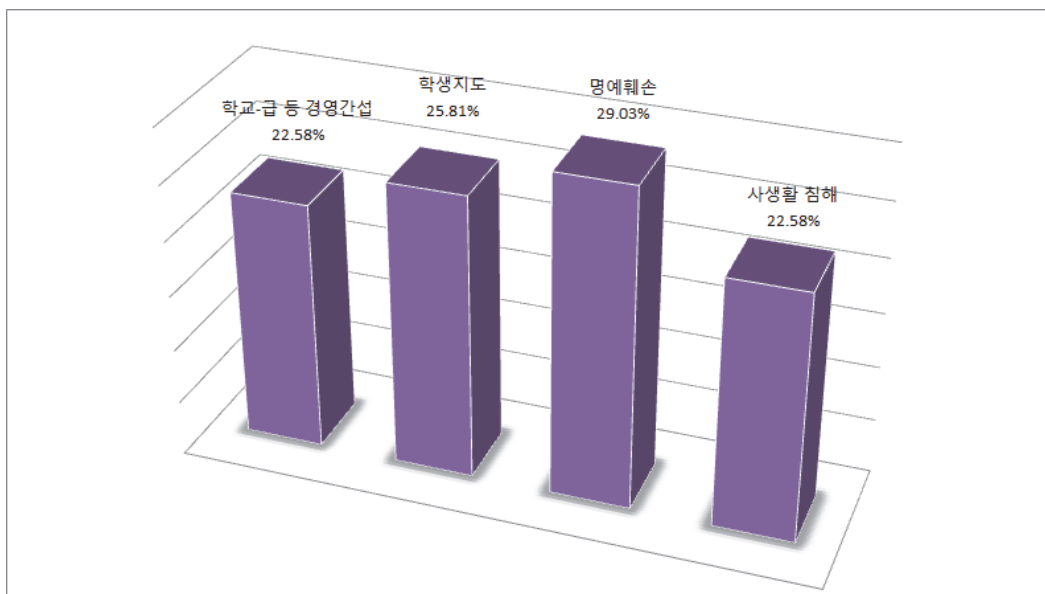
(단위 : 건, %)

| 구 분  |        | 학교안전사고 | 학교폭력  | 학생지도  | 명예훼손  | 계   |
|------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|
| 성별   | 남      | 8      | 16    | 35    | 19    | 78  |
|      |        | 10.26  | 20.51 | 44.87 | 24.36 | 100 |
|      | 여      | 20     | 37    | 60    | 48    | 165 |
|      |        | 12.12  | 22.42 | 36.36 | 29.09 | 100 |
| 설립별  | 국공립    | 27     | 51    | 90    | 62    | 230 |
|      |        | 11.74  | 22.17 | 39.13 | 26.96 | 100 |
|      | 사립     | 1      | 2     | 5     | 5     | 13  |
|      |        | 7.69   | 15.38 | 38.46 | 38.46 | 100 |
| 학교급별 | 유·초·특수 | 24     | 40    | 72    | 51    | 187 |
|      |        | 12.83  | 21.39 | 38.50 | 27.27 | 100 |
|      | 중학교    | 3      | 7     | 19    | 10    | 39  |
|      |        | 7.69   | 17.95 | 48.72 | 25.64 | 100 |
|      | 고등학교   | 1      | 6     | 4     | 6     | 17  |
|      |        | 5.88   | 35.29 | 23.53 | 35.29 | 100 |
|      | 대학     | -      | -     | -     | -     | -   |
|      |        | -      | -     | -     | -     | -   |
|      | 교육청    | -      | -     | -     | -     | -   |
|      |        | -      | -     | -     | -     | -   |
| 직위별  | 교사     | 21     | 44    | 84    | 55    | 204 |
|      |        | 10.29  | 21.57 | 41.18 | 26.96 | 100 |
|      | 교감·교장  | 7      | 9     | 11    | 12    | 39  |
|      |        | 17.95  | 23.08 | 28.21 | 30.77 | 100 |
|      | 교수     | -      | -     | -     | -     | -   |
|      |        | -      | -     | -     | -     | -   |
|      | 전문직    | -      | -     | -     | -     | -   |
|      |        | -      | -     | -     | -     | -   |
| 합계   |        | 28     | 53    | 95    | 67    | 243 |
|      |        | 11.52  | 21.81 | 39.09 | 27.57 | 100 |

## 다. 제3자에 의한 피해

‘제3자에 의한 피해’의 원인은 ① 학교·급 등 경영간섭 ② 학생지도 ③ 명예훼손 ④ 사생활 침해로 구분하였다.

2018년도 본회에 접수된 ‘제3자에 의한 피해’ 건수는 총 31건으로 전체 접수·상담 건수의 6.19%를 차지하는 것으로 나타났다. 제3자에 의한 피해 원인을 보면 ‘명예훼손’이 9건(29.03%)으로 가장 많이 집계되었으며 다음으로 ‘학생지도’가 8건(25.81%), 이어서 ‘학교·급 등 경영간섭’과 ‘사생활 침해’는 각각 7건(22.58%)으로 동일하게 접수·상담된 것으로 나타났다(그림 6참고).



[그림 6] 제3자에 의한 피해 원인별 현황

‘제3자에 의한 피해’를 변인별로 분석해 보면(〈표 7〉 참조), 성별로는 여교원이 19건(61.29%)으로 남교원 12건(38.71%) 보다 많게 집계되었으며, 여교원은 ‘학생지도’가 8건(42.11%)으로 가장 많은 것으로 나타났고, 남교원은 ‘사생활’이 6건(50.0%)으로 가장 많은 것으로 나타났다.

설립별로는 국·공립학교가 26건(83.87%) 접수·상담되어 대부분을 차지하는 것으로 나타났으며, 사립학교는 5건(16.13%)으로 상대적으로 매우 낮게 나타났다. 피해 원인으로 국·공립학교는 ‘학교·급 등 경영간섭’과 ‘명예훼손’이 각각 7건(26.92%)으로 가장 높게 나타났으며, 사립학교는 ‘학생지도’와 ‘명예훼손’이 각각 2건(40.00%)씩 접수·상담되었다.

학교급별로는 유·초·특수학교가 21건(67.74%)으로 가장 많은 것으로 집계되었으며, 중학교는 6건(19.35%)이 고등학교는 4건(12.90%)이 접수·상담된 것으로 나타났다. 유·초·특수학교는

‘학교·급 등 경영간섭’이 7건(33.33%) 접수·상당되어 이로 인한 피해가 가장 많은 것으로 나타났다. 중학교는 ‘학생지도’가 3건(50.00%) 그리고 ‘명예훼손’이 2건(33.33%), ‘사생활’이 1건(16.67%)씩 접수된 것으로 나타났다. 고등학교는 ‘명예훼손’이 2건(50.00%)으로 가장 높고 ‘학생지도’와 ‘사생활’ 각 1건(각 25.00%)씩 접수·상당된 것으로 집계되었다.

직위별로는 교사가 26건(83.87%)으로 가장 많이 접수·상당된 것으로 집계되었으며, ‘학생지도’가 8건(30.77%)으로 가장 많이 접수·상당된 것으로 나타났다. 교감·교장은 ‘명예훼손’이 3건(60.00%)으로 가장 많이 접수·상당된 것으로 나타났다.

대표적인 사례를 살펴보면 00초등학교 학생의 삼촌이 학생을 폭행한 사실이 있어 아동학대로 신고를 했는데 이에 앙심을 품고 사건과는 별개로 교원들이 불친절하게 응대하였다고 학교에 대해 부당민원을 제기하는 사례가 있었다. 또 다른 사례로는 학폭 발생건으로 피해 학부모가 청소년상담사라는 사람에게 본건에 대해 위임을 하고 이 위임받은 자는 학교에 각종 민원을 제기하였다. 위임장을 받은 사람이 학교폭력대책자치위원회 회의에 참석하겠다고 요청하고 3일 이내에 자신의 질문에 대하여 대답하지 않으면 법적인 조치, 고발하겠다고 반협박성 공문 형식의 문서를 학교에 제출하는 사례도 있었다.

이와 같이 ‘제3자에 의한 피해’는 개인 및 집단이 자신들의 요구가 받아들여지지 않을 경우 학교 및 교사에 대한 불만을 갖게 되고 이로 인해 사건이 시작되는 경우가 일반적이다. 특히 이들은 자신들의 요구를 어떻게든 관철시키기 위해 공공기관인 학교와 공무원 신분인 교사의 특성을 이용하여 압박하고 불이익을 줄 목적으로 악용하여 국민신문고 또는 상급기관에 부당민원을 제기하거나, 다른 교직원, 학부모 및 제3자 등에게 허위사실을 유포해 명예를 훼손하는 방식으로 학교 및 교사를 괴롭히는 것으로 나타난다.

따라서 교육부 및 관계기관은 ‘학교교권보호위원회’가 이러한 제3자에 의한 피해 및 분쟁에 대해서도 기초적인 핵심 중재역할을 할 수 있도록 해야 할 것이다. 예를 들면 ‘학교교권보호위원회’ 개최 시 반드시 분쟁의 당사자가 참석하도록 강제하거나 ‘학교교권보호위원회’의 결정에 이의를 제기하지 않는다면 반드시 준수해야 한다는 내용 등을 포함하여 관련 법령의 개정을 검토·추진할 필요가 있다.



〈표 7〉 제3자에 의한 피해 변인별 현황

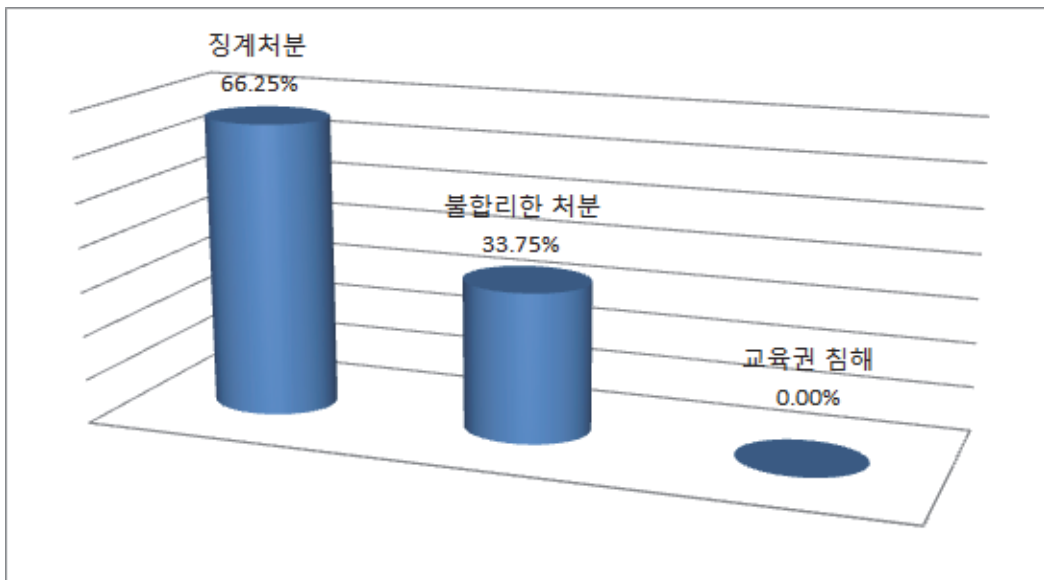
(단위 : 건, %)

| 구 분  |        | 학교·급 등<br>경영간섭 | 학생지도<br>간섭 | 명예훼손  | 사생활 침해 | 계   |
|------|--------|----------------|------------|-------|--------|-----|
| 성별   | 남      | 5              | 8          | 5     | 1      | 19  |
|      |        | 26.32          | 42.11      | 26.32 | 5.26   | 100 |
|      | 여      | 2              | 0          | 4     | 6      | 12  |
|      |        | 16.67          | 0.00       | 33.33 | 50.00  | 100 |
| 설립별  | 국공립    | 7              | 6          | 7     | 6      | 26  |
|      |        | 26.92          | 23.08      | 26.92 | 23.08  | 100 |
|      | 사립     | 0              | 2          | 2     | 1      | 5   |
|      |        | 0.00           | 40.00      | 40.00 | 20.00  | 100 |
| 학교급별 | 유·초·특수 | 7              | 4          | 5     | 5      | 21  |
|      |        | 33.33          | 19.05      | 23.81 | 23.81  | 100 |
|      | 중학교    | -              | 3          | 2     | 1      | 6   |
|      |        | -              | 50.00      | 33.33 | 16.67  | 100 |
|      | 고등학교   | -              | 1          | 2     | 1      | 4   |
|      |        | -              | 25.00      | 50.00 | 25.00  | 100 |
|      | 대학     | -              | -          | -     | -      | -   |
|      |        | -              | -          | -     | -      | -   |
|      | 교육청    | -              | -          | -     | -      | -   |
|      |        | -              | -          | -     | -      | -   |
| 직위별  | 교사     | 5              | 8          | 6     | 7      | 26  |
|      |        | 19.23          | 30.77      | 23.08 | 26.92  | 100 |
|      | 교감·교장  | 2              | -          | 3     | -      | 5   |
|      |        | 40.00          | -          | 60.00 | -      | 100 |
|      | 교수     | -              | -          | -     | -      | -   |
|      |        | -              | -          | -     | -      | -   |
|      | 전문직    | -              | -          | -     | -      | -   |
|      |        | -              | -          | -     | -      | -   |
| 합계   |        | 7              | 8          | 9     | 7      | 31  |
|      |        | 22.58          | 25.81      | 29.03 | 22.58  | 100 |

## 라. 처분권자에 의한 부당한 신분피해

‘처분권자에 의한 부당한 신분피해’의 행위는 ① 부당·과다한 징계처분 ② 사직권고, 보직·담임박탈 등 불합리한 처분 ③ 수업시간 축소나 수업권 배제 등 교육권 침해로 구분하였다.

2018년도 본회에 접수된 ‘처분권자에 의한 부당한 신분피해’ 접수·상담 건수는 총 80건으로 전체의 15.97%를 차지하는 것으로 집계되었다. 처분권자에 의한 부당한 신분피해 행위를 보면 ‘징계처분’이 53건(66.25%)으로 가장 많이 접수·상담되었으며, 다음으로 ‘불합리한 처분’이 27건(33.75%)으로 나타났다. ‘교육권 침해’는 접수·상담된 것이 없는 것으로 나타났다(그림 7 참조).



[그림 7] 처분권자에 의한 부당한 신분피해 행위별 현황

‘처분권자에 의한 부당한 신분피해’를 변인별로 분석해 보면(〈표 8〉 참조), 성별로는 남교원이 37건(67.50%)으로 여교원의 16건(32.50%) 보다 많은 것으로 집계되었으며, 남교원과 여교원 모두 ‘징계처분’이 각각 37건(68.52%), 16건(61.54%)으로 가장 많은 것으로 나타났다.

설립별로는 국·공립학교가 48건(60.00%)으로 사립학교 32건(40.00%) 보다 다소 많이 접수·상담된 것으로 나타났다. ‘처분권자에 의한 부당한 신분피해’ 행위 중 높게 나타난 내용을 살펴 보면 국·공립학교는 ‘징계처분’이 38건(79.17%)으로 가장 높게 나타났으며, 사립학교는 ‘불합리한 처분’이 17건(53.13%)으로 가장 높게 나타났다.

학교급별로는 유·초·특수학교가 38건(47.50%)으로 가장 높게 나타났으며, 뒤를 이어 고등학교가 23건(28.75%), 중학교 17건(21.25%), 대학 및 교육청은 각각 1건(1.25%)으로 나타났다. 유·초·특수학교는 ‘징계처분’이 28건(73.68%)으로 가장 높게 나타났으며, 중학교는 ‘불합리한 처분’이 9건(52.94%)으로 가장 높게 나타났으나 ‘징계처분’도 8건(47.06%) 집계되어 비슷한 수준으로



접수·상담된 것으로 나타났다. 고등학교는 ‘징계처분’이 15건(65.22%)으로 가장 많이 접수·상담된 것으로 집계되었으며, 대학교와 교육청은 ‘징계처분’이 각 1건(100.00%)으로 나타났다.

직위별로는 교사가 54건(67.50%)으로 접수·상담되어 가장 높게 나타났으며, 교감·교장은 24건(30.00%), 교수와 전문직은 각 1건(1.25%)의 사례가 접수·상담되었다. 교사는 ‘징계처분’이 32건(59.26%)으로 절반을 넘게 차지해 가장 많이 접수된 것으로 나타났으며, 교감·교장과 교수 및 전문직에서도 ‘징계처분’(교감·교장 : 19건, 79.17%, 교수 : 1건, 100.00%, 전문직 : 1건, 100.00%)이 가장 많이 접수·상담된 것으로 집계되었다.

‘처분권자에 의한 부당한 신분피해’ 중 부당하거나, 징계사유보다 과도한 처분, 그 밖에 재임용 거부 및 과도한 직위해제 등 의사에 반하는 불리한 처분 등에 대해서는 ‘교원의 지위향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법(약칭 : 교원지위법)’ 제7조(교원소청심사위원회의 설치) 및 제9조(소청심사의 청구 등)에 의거, 국·공립 교원은 물론 사립 교원 모두 교원소청심사위원회에 소청심사 청구를 할 수 있으며, 부당하거나 불합리한 부분에 대한 소명을 하고 이를 인정받으면 구제를 받을 수 있어 적극적인 대응을 할 필요가 있다.

그러나 소청심사 청구 대상에 속하지 않는 인사·조직·처우 등 각종 직무조건 또는 기타 신상문제와 관련한 불합리한 처분 및 교육권 침해와 같은 고충에 대한 해결 및 구제에 대해서는 국·공립학교 교원과 사립학교 교원 간 차별이 존재하고 있는 것이 현실이다.

각종 직무조건 또는 기타 신상문제와 관련한 불합리한 처분 및 교육권 침해와 같은 고충에 대해 국·공립 교원의 경우 ‘교육공무원법’ 제49조(고충처리)에 근거한 교육공무원 고충처리제도(고충심사위원회)를 통한 청구를 통해 문제를 해결 또는 구제를 받을 수 있으나, 여전히 사립학교 교원은 고충심사를 청구할 수 있는 자격조차 되지 않아 피해에 대한 해결 및 구제가 쉽지 않아 그 피해를 사립학교 교원 개인이 전적으로 떠안고 가야하는 상황이다.

따라서 사립학교 교원도 인사·복무·보수·처우 등에 있어서 국·공립교원에 준하여 교육활동에 종사하고 있는 만큼 교육부 및 관계 기관은 ‘교육공무원법 제49조(고충처리)’를 준용할 수 있도록 반드시 ‘사립학교법’을 개정하여 사립학교 교원의 피해에 대한 해결 및 구제 시스템을 도입해야 할 것이다.

〈표 8〉 처분권자에 의한 부당한 신분피해 변인별 현황

(단위 : 건, %)

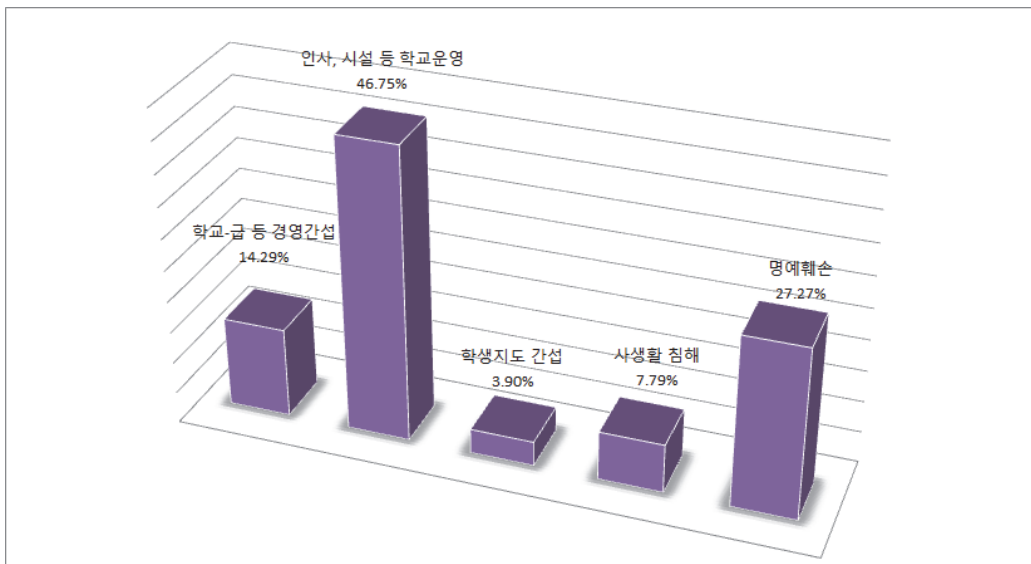
| 구 분  |        | 징계처분   | 불합리한 처분 | 교육권 침해 | 계      |
|------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 성별   | 남      | 37     | 17      | －      | 54     |
|      |        | 68.52  | 31.48   | －      | 100    |
|      | 여      | 16     | 10      | －      | 26     |
|      |        | 61.54  | 38.46   | －      | 100    |
| 설립별  | 국공립    | 38     | 10      | －      | 48     |
|      |        | 79.17  | 20.83   | －      | 100    |
|      | 사립     | 15     | 17      | －      | 32     |
|      |        | 46.88  | 53.13   | －      | 100    |
| 학교급별 | 유·초·특수 | 28     | 10      | －      | 38     |
|      |        | 73.68  | 26.32   | －      | 100    |
|      | 중학교    | 8      | 9       | －      | 17     |
|      |        | 47.06  | 52.94   | －      | 100    |
|      | 고등학교   | 15     | 8       | －      | 23     |
|      |        | 65.22  | 34.78   | －      | 100    |
|      | 대학     | 1      | －       | －      | 1      |
|      |        | 100.00 | －       | －      | 100    |
|      | 교육청    | 1      | －       | －      | 1      |
|      |        | 100    | －       | －      | 100    |
| 직위별  | 교사     | 32     | 22      | －      | 54     |
|      |        | 59.26  | 40.74   | －      | 100    |
|      | 교감·교장  | 19     | 5       | －      | 24     |
|      |        | 79.17  | 20.83   | －      | 100    |
|      | 교수     | 1      | －       | －      | 1      |
|      |        | 100.00 | －       | －      | 100.00 |
|      | 전문직    | 1      | －       | －      | 1      |
|      |        | 100.00 | －       | －      | 100    |
| 합계   |        | 53     | 27      | －      | 80     |
|      |        | 66.25  | 33.75   | －      | 100    |



## 마. 교직원에 의한 피해

‘교직원에 의한 피해’의 행위는 ① 학교·급 등 경영간섭 ② 인사·시설 등 학교 운영 간섭 ③ 학생지도 간섭 ④ 사생활 침해 ⑤ 명예훼손으로 구분하였다.

2018년도 본회에 접수·상당한 ‘교직원에 의한 피해’ 건수는 총 77건으로 전체의 15.37%를 차지하는 것으로 집계되었다. 교직원에 의한 피해 원인을 보면 ‘인사·시설 등 학교 운영 간섭’이 36건(46.75%)으로 가장 많이 접수·상당한 것으로 나타났으며, 다음으로는 ‘명예훼손’이 21건(27.27%), ‘학교·급 등 경영간섭’이 11건(14.29%), ‘사생활 침해’가 6건(7.79%), 그리고 ‘학생지도 간섭’이 3건(3.90%) 순으로 접수·상당한 것으로 나타났다(그림 8) 참고).



[그림 8] 교직원에 의한 피해 원인별 현황

‘교직원에 의한 피해’를 변인별로 분석해 보면(〈표 9〉 참조) 다음과 같다.

성별로는 여교원이 49건(63.64%)으로 남교원 28건(36.36%) 보다 많이 접수·상당한 것으로 집계되었으며, 여교원과 남교원 모두 ‘인사·시설 등 학교운영 간섭’이 각각 24건(48.98%), 12건(42.86%)으로 가장 많이 접수·상당한 것으로 나타났다.

설립별로는 국·공립학교가 62건(80.52%) 접수·상당되어 사립학교 15건(19.48%)보다 많은 것으로 나타났고, 국·공립학교 및 사립학교 모두 다른 교직원들에 의한 ‘인사·시설 등 학교운영 간섭’(국·공립학교 : 30건, 48.39% / 사립학교 : 6건, 43.24%) 피해가 가장 많은 것으로 나타났다.

학교급별로는 유·초·특수학교가 37건(48.08%)으로 가장 많이 접수·상당한 것으로 나타났고, 이어서 고등학교가 24건(31.17%), 중학교가 14건(18.18%) 순으로 접수·상당한 것으로 나타났으며, 대학과 교육청은 각 1건(1.30%) 접수·상당되었다.

피해유형을 살펴보면 모든 학교급에서 ‘인사-시설 등 학교운영 간섭’(유·초·특수학교 : 16건, 43.24% / 중학교 : 6건, 42.66% / 고등학교 : 12건, 50.00% / 대학 : 1건, 100.00% / 교육청 : 1건, 100.00%)으로 인한 피해가 가장 많은 것으로 나타났다.

직위별로는 교사가 59건(76.62%)으로 가장 많이 접수·상담된 것으로 나타났으며, 이어서 교감·교장이 16건(20.78%)으로 뒤를 이었고 교수 및 전문직의 피해사례는 각 1건씩 접수되었다. 피해유형을 살펴보면 모든 직위별 ‘인사-시설 등 학교운영 간섭’(교사 : 25건, 42.37% / 교감·교장 : 9건, 56.25% / 교수 : 1건, 100.00% / 전문직 : 1건, 100.00%)으로 인한 피해가 가장 많은 것으로 나타났다.

2018년도에 접수된 교직원에 의한 피해 접수·상담 건수는 전년과 동일(2017년 : 77건)한 것으로 나타났다.

교직원에 의한 피해의 시작을 살펴보면 상호간에 오고가는 사소한 말이나 행동 등으로 인해 감정 및 자존심에 상처를 입은 것이 시초가 되어 갈등과 피해로 이어지는 경우가 일반적이다. 최근에는 기존 갈등의 주체였던 관리직 교원과 일반 교원, 교원과 교원, 교원과 교육행정직에 더해 교원과 교육공무직, 정규직 교원과 계약직 교원 등 구성원이 늘어나면서 갈등의 주체가 다양화되고 세분화되고 있으며, 이에 따라 구성원 각자의 이해관계 및 입장을 강하게 주장하는 경우가 역시 나날이 늘고 있어 갈등과 피해 사례가 복잡해지고 있는 양상이다.

따라서 이러한 교직원간 갈등이 발생 초기에 해결되어 확대되지 않도록 하기 위해서는 기본적으로 소속 교직원에 대한 지도·감독의 책임이 있는 학교장이 적극적인 중재·조정에서 나서야 하는 것이 매우 중요하다. 하지만 학교장의 적극적 중재·조정에도 갈등이 해결되지 않을 경우에는 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」제6조(학교교권보호위원회의 설치·운영) 및 제6조의2(시·도교권보호위원회의 구성 및 운영)에 근거한 ‘교권보호위원회’를 개최하여 갈등을 합리적으로 중재·조정하는 조치를 적극적으로 취하는 것이 필요하다. 초기에 해결할 수 있는 문제를 방지할 경우 자칫 고소 및 소송 등 법적인 문제로 비화되는 경우도 많기 때문이다.

하지만 현재 학교현장은 교권보호위원회가 설치되어 있지 않거나 설치되어 있다하더라도 교원들이 이를 어떻게 활용할 수 있는지에 대한 정보가 부족해 유명무실한 경우가 많다. 따라서 교육부 및 교육청은 이러한 ‘교권보호위원회’를 학교 구성원들이 활용할 수 있도록 적극적인 홍보는 물론 연수까지 적극 시행하는 방안을 추진하여 호미로 막을 것을 가래로 막는 우를 범하지 말아야 할 것이다.



〈표 9〉 교직원에 의한 피해 변인별 현황

(단위 : 건, %)

| 구 분  |        | 학교-급 등<br>경영간섭 | 인사-시설 등<br>학교운영 | 학생<br>지도 | 사생활   | 명예<br>훼손 | 계   |
|------|--------|----------------|-----------------|----------|-------|----------|-----|
| 성별   | 남      | 5              | 2               | 12       | 3     | 6        | 28  |
|      |        | 17.86          | 7.14            | 42.86    | 10.71 | 21.43    | 100 |
|      | 여      | 6              | 1               | 24       | 3     | 15       | 49  |
|      |        | 12.24          | 2.04            | 48.98    | 6.12  | 30.61    | 100 |
| 설립별  | 국공립    | 9              | 1               | 30       | 5     | 17       | 62  |
|      |        | 14.52          | 1.61            | 48.39    | 8.06  | 27.42    | 100 |
|      | 사립     | 2              | 2               | 6        | 1     | 4        | 15  |
|      |        | 13.33          | 13.33           | 40.00    | 6.67  | 26.67    | 100 |
| 학교급별 | 유·초·특수 | 4              | 1               | 16       | 3     | 13       | 37  |
|      |        | 10.81          | 2.70            | 43.24    | 8.11  | 35.14    | 100 |
|      | 중학교    | 2              | -               | 6        | 2     | 4        | 14  |
|      |        | 14.29          | -               | 42.86    | 14.29 | 28.57    | 100 |
|      | 고등학교   | 5              | 2               | 12       | 1     | 4        | 24  |
|      |        | 20.83          | 8.33            | 50.00    | 4.17  | 16.67    | 100 |
|      | 대학     | -              | -               | 1        | -     | -        | 1   |
|      |        | -              | -               | 100      | -     | -        | 100 |
|      | 교육청    | -              | -               | 1        | -     | -        | 1   |
|      |        | -              | -               | 100      | -     | -        | 100 |
| 직위별  | 교사     | 7              | 3               | 25       | 6     | 18       | 59  |
|      |        | 11.86          | 5.08            | 42.37    | 10.17 | 30.51    | 100 |
|      | 교감·교장  | 4              | 0               | 9        | 0     | 3        | 16  |
|      |        | 25.00          | 0.00            | 56.25    | 0.00  | 18.75    | 100 |
|      | 교수     | -              | -               | 1        | -     | -        | 1   |
|      |        | -              | -               | 100      | -     | -        | 100 |
|      | 전문직    | -              | -               | 1        | -     | -        | 1   |
|      |        | -              | -               | 100      | -     | -        | 100 |
| 합계   |        | 11             | 3               | 36       | 6     | 21       | 77  |
|      |        | 14.29          | 3.90            | 46.75    | 7.79  | 27.27    | 100 |

## Ⅱ. 교권회복 활동 주요사례

### 1. 교사의 '학생지도'에 대한 학부모의 허위사실 유포 및 신고 등 부당한 교육활동 침해 사례

- 2017년 3월, 00초등학교 1학년 교실에서 놀이 활동 중, B학생이 친구를 밀어 넘어뜨리는 일이 발생함. 이에 A교사가 다가가 앉아 이유를 물어보니 B학생이 소리를 지르고 옴. A교사, B학생 및 다른 학생의 학습권을 보장하기 위해 생활지도를 하였고, 입학 이후 이러한 일이 반복되고 있어 학생의 지속적인 문제행동을 수정하고 학부모와의 상담 시 근거 자료로 제시하기 위해 동영상 촬영을 시도함.
- 다음날 B학생의 학부모는 A교사가 자녀의 울고 떼쓰는 문제행동을 지도하고 동영상 촬영을 시도하는 과정에서 후드 티 모자(또는 학생의 머리채)를 잡아끌고, 목을 조르고 발로 배를 밟는 행동으로 아동을 학대하였다고 허위 주장을 하며 아동보호기관에 신고를 하였고 이후 인터넷 맘카페에도 A교사에 대한 허위사실을 게시하고 유포함.
- 아동보호기관에서는 학부모의 신고에 따라 3차례의 현장조사를 진행하고 아동학대가 아닌 일반사례로 판단을 하였으나, B학생의 학부모는 며칠 후 경찰서에 A교사를 아동학대범죄처벌등에관한특례법 위반(아동학대중상해)로 고소를 함.

#### ■ 본회 의견 및 지원 내용

- A교사가 학생의 학습권을 보호하기 위해 정상적인 지도를 했고 문제행동 수정 및 학부모 상담을 위한 근거자료로 제시하기 위해 동영상 촬영을 한 것임에도 학부모가 이를 인정하지 않고 교사가 학생을 학대하였다고 허위사실을 배포하고 허위고소까지 한 것은 교원의 정상적인 교육활동을 무시한 명백한 교권침해 행위임.
- 피해교원 대상 전화 및 위로방문 등 대응 관련 상담
- 교권옹호기금운영위원회 개최, 변호사 선임료 지원(200만원)

#### ■ 결과

- 검찰, A교사의 아동복지법위반 및 아동학대범죄의처벌등에관한특례법 위반에 대해 '혐의없음' 처분함.

## 2. 학교폭력 피해주장 학부모의 부당한 형사고소 제기로 인한 피해 사례

- 지난 2016년, 00초등학교에서 B학부모가 6학년인 자녀가 학교폭력을 당했다고 주장하며 담임교사와 학교에 민원을 제기하였고 이에 학교는 적극적인 대응 및 해결에 노력하였음.
- 그러나 B학부모는 이에 만족을 하지 못하고 교육청 및 교육부, 신문고, 경찰청 등에 지속적 민원 제기 및 언론 동원 등을 하여 교사와 학교 측에 금품을 요구하였고, 학교는 이를 거부함.
- 그러자 B학부모는 자녀의 개인정보가 담긴 설문지 2매를 가해학생 측에서 몰래 촬영하여 유출한 것을 빌미삼아 A교사를 비롯한 교장, 교감, 생활지도부장을 직무유기·직권남용·허위공문서작성·개인정보보호법 위반 등으로 고소를 함.
- 본회 의견 및 지원 내용
  - 학교가 학교폭력 사안의 해결을 위해 노력하였음에도 불구하고 학부모가 지속적인 민원을 제기하고 언론을 동원하여 교사와 학교를 괴롭힌 것도 모자라 금품요구는 물론 형사고소까지 진행한 것은 학부모의 악의적인 교권침해 행위 사례라 판단됨.
  - 교권옹호기금운영위원회 개최, 변호사 선임료 지원(200만원)
- 결과
  - 검찰, A교사의 ‘직권남용권리행사방해’, ‘개인정보보호법 위반’, ‘직무유기’, ‘허위공문서 작성’, ‘명예훼손’, ‘정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반’ 혐의에 대해 ‘혐의 없음’ 처분함.

## 3. 학교폭력 피해주장 학부모의 부당한 민사소송 제기로 인한 피해 사례

- 사건 개요
  - 지난 2016년, 00중학교 1학년 남학생의 학부모가 자신의 자녀가 같은 반 학생들에게 놀림을 받고 따돌림을 당하며 갈등을 빚고 있다고 판단하여 3명의 학생을 지목해 학교폭력으로 신고하였음.
  - 신고에 따라 담임교사가 조사를 하였으나 피해학생의 피해에 대한 증거가 없고, 상호간에 화해가 이루어진 사안으로 판단하여 담임종결사안으로 학폭을 마무리하였음.

- 그러자 학부모는 자신의 자녀가 왕따 등의 학교폭력을 당했음에도 학교가 이를 방치했다고 주장하며 지속적으로 민원을 제기하여 담임교사는 병가를 들어감.
- 이후 학부모는 학생을 다른 중학교로 전학 시킨 후, 교장·교감·담임·학생부장 등 4명의 교원과 지역교육청 장학사를 상대로 학교폭력관리감독 위반 혐의로 민원을 제기하고 직무유기 및 아동학대로 검찰에 고소를 하였으나 모두 무혐의 처분이 되자 민사소송(손해배상청구)을 제기함.

#### ■ 본회 의견 및 지원 내용

- 학교는 물론 선생님 그리고 지역교육청 장학사 모두 학폭 관련 업무를 처리함에 있어 어떠한 위법한 행위가 없음에도 학부모가 지속적으로 민원을 제기하여 학교와 선생님, 장학사를 괴롭히고 형사고소까지 하였고, 무혐의 처분되자 민사소송까지 제기한 것은 정상적인 학폭 사안 해결 차원이 아닌 고의성이 있는 교권침해 행위 사례라 판단됨.
- 교권옹호기금운영위원회 개최, 변호사 선임료 지원(민사소송 심급당 150만원씩, 총 450만원)

#### ■ 결과

- 학부모의 손해배상청구에 대해 1심 법원이 기각 판결하였고, 학부모가 불복하여 항소를 하였으나 2심 법원 또한 이를 기각 판결함. 이에 학부모가 판결에 불복해 대법원까지 상고를 하였으나 대법원 역시 교사들 및 장학사에게 손해배상책임이 없다며 최종적으로 이를 기각 판결함.

## 4. 학교폭력 가해학생 학부모의 부당한 형사고소 제기로 인한 피해 사례

#### ■ 사건 개요

- 지난 2015년, 00중학교에서 1학년 A학생이 같은 반 여학생을 폭행하여 전치3주 상해를 입히는 사건이 발생했으나 학부모가 피해여학생 측에 치료비를 지급하지 않음. 이에 피해여학생의 학부모는 경찰서에 학교폭력으로 신고를 하고 학폭위 개최를 요구하였고, A학생의 학부모는 담임종결된 과거 학폭사안으로 학폭위 개최를 요구하며 맞대응을 함.
- 학폭위 개최 결과, A학생에게는 학급교체 및 특별교육 징계가 여학생에게는 특별교육 4시간의 징계가 결정됨. 징계 결정 이후 A학생의 친구인 C학생이 A학생의 선처를 구하는 탄원서를 받으려 다녔고 담임교사인 B교사는 피해여학생의 입장을 생각해 보라며 교육적 차원에서 C학생에게 탄원서 파쇄를 권유함.



○ C학생은 교사의 이야기를 듣고 탄원서를 썼으나 이를 알게된 A학생의 학부모는 B교사가 강압으로 탄원서를 파쇄하도록 하였다며 B교사를 문서손괴 혐의로 형사고소함.

■ 본회 의견 및 지원 내용

○ 자신의 자녀가 여학생에게 심각한 상처를 입힌 것에 보상을 거부한 것도 모자라 과거 담임종결 된 사안으로 학폭위 개최를 요구하여 맞대응을 하고, 교사가 강압적으로 탄원서를 파쇄하도록 한 바가 없음에도 이를 빌미로 형사고소까지 한 것은 학부모가 책임회피를 넘어서 악의적으로 교권을 침해한 행위 사례라 판단됨.

■ 결과

○ 지난 2015년에 가해학생의 학부모가 B교사를 문서손괴죄로 형사고소한 것에 대해 2016년에 검찰이 '혐의없음' 처분하였으나, 학부모가 이에 불복하여 재정신청을 하여 정식기소가 이루어지긴 했으나 2018년에 법원은 B교사에 대해 '무죄' 판결을 선고함.

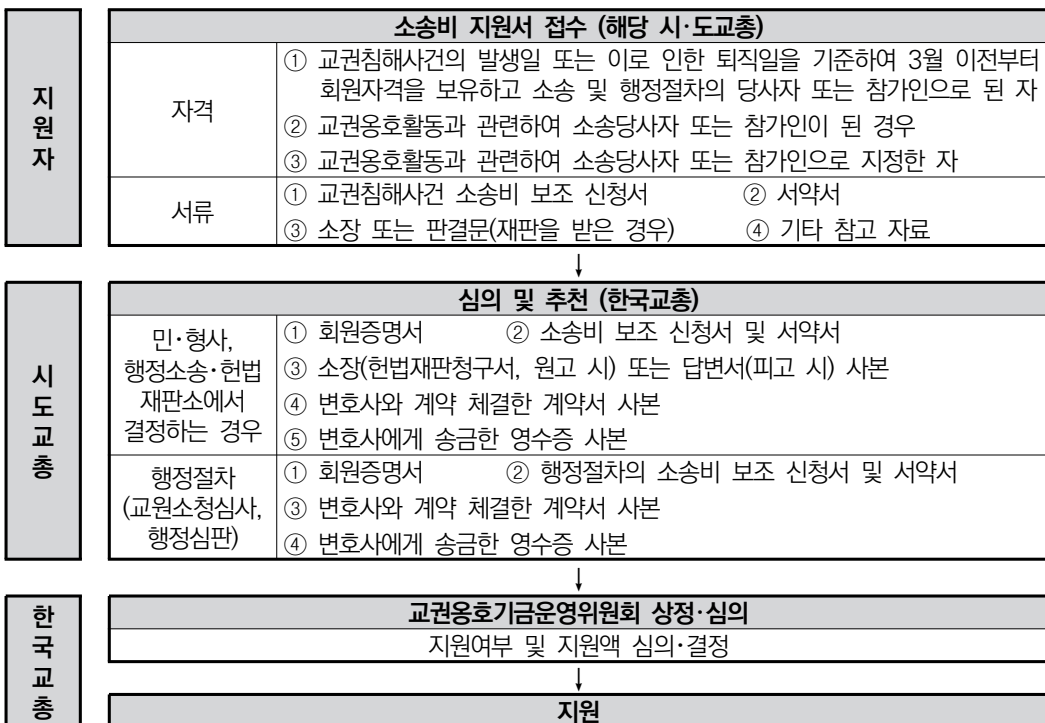
○ 학부모가 이에 불복하여 항소를 하였으나 법원은 다시 한 번 B교사에 대해 '무죄' 판결을 선고함.

## Ⅲ. 소송비 보조금 지원 현황

한국교총은 1978년부터 교권침해를 당한 교원이 교권회복을 위한 소송을 제기하거나 정당한 교육활동 중 발생된 각종 사건으로 피소되었을 경우, 법적 대응에 필요한 소송비를 지원해 주기 위해 교권옹호기금을 운영하고 있다. 교권옹호기금은 2019년 3월 현재 12억 7,400여만 원 정도이며, 기금운영을 통해 얻어진 수익금으로 소송비를 지원하고 있다. 1978년 이후 지원액은 2018년도 45건을 포함하여 10억 4천 6백 8십만원에 이른다.

본회의 소송비 지원은 교권옹호기금운영위원회의 심의·결정에 따라 선정된 사건에 대해 심급당 500만원까지 지급하되, 3심까지 최고 1,500만원까지 지원하고 있으며, 중대하고 심각한 교권사건에 대해서는 소송비를 적극 지원하고 있다. 다만, 교원소청심사 청구 변호사 선임료의 경우는 최고 200만원까지 지원하고 있다.

소송비 지원 절차는 소송비 보조 신청서 등 소정의 서류를 구비하여 해당 교원이 소속하고 있는 해당 시·도교총에 제출하면, 시·도교총 교권위원회의 심의 및 추천 절차를 통해 본회로 접수된다. 본회는 소송비 지원 요청사건에 대해 본회 교권옹호기금운영위원회에 상정하며, 위원회는 지원여부 및 지원액을 심의·결정하게 된다(그림 9) 참고).



[그림 9] 본회 소송비 지원 절차



## 제2장

# 교직상담 활동 및 주요사례

KOREAN  
FEDERATION OF  
TEACHERS'  
ASSOCIATIONS



# I. 교직상담 현황 및 분석

## 1. 개 요

2018년 7월 국가공무원복무규정이 개정되고 같은해 11월 교원휴가에 관한 예규가 개정됐다. 이에 따라 연가 부여 일수를 비롯해 육아시간, 자녀돌봄휴가 등 특별휴가의 변경사항으로 복무 관련 문의가 있었다. 공무원수당 등에 관한 규정도 함께 개정되면서 육아휴직 수당에 대한 변경 문의도 있었다. 이에 앞서 1월에는 청탁금지법 시행령 개정으로 외부강의 등에 대한 사례금 상한액 등 질의도 있었다.

전반적인 교직상담은 휴직과 휴가의 시행과 관련한 문의가 가장 많았지만, 최근 복무와 관련한 불만족 사항을 관리자, 상급기관과의 갈등에 따른 교권침해로 보기도 하고, 학생-학부모에 의한 교권피해를 입은 교원의 복무처리에 대한 질의도 하는 등 교직상담도 교권상담과 연계되거나 교직생활과 교권피해의 경계가 모호해지는 등 더욱 복잡화되는 경향이 계속됐다.

시기별로 특정상담이 집중되는 경향은 매년 반복되고 있다. 학교 학사 일정에 따라 교원의 휴·복직이 맞물리는 3월 및 9월에 호봉계산, 전보, 이전비 지급과 관련한 문의가 집중되었고, 방학기간에는 공무 외 국외여행에 대한 복무처리, 12월 및 1월에는 전보내신 및 승진평정에 대한 문의가 높아지는 경향을 보였다.

연간 지속적으로 상담이 이루어졌던 내용으로는 연가, 병가 등 교원휴가업무처리와 관련한 질문과 질병휴직과 육아휴직을 위시한 각종 휴직제도 관련 문의, 외부 강의, 임대업 등 외부활동에 대한 겸직의 허가 여부, 임용전 경력인정, 호봉정정 및 재회정 관련 내용이 주종을 이루었다.

교충은 현장교원들이 직접 문제를 해결할 수 있도록 도움을 주기 위해 상담빈도가 높은 주요 상담사례를 정기적으로 교충 홈페이지 '자주하는 질문'에 탑재·제공하고 있으며, 월간 잡지 '새교육' 교직상식 코너에도 제공하여 활용할 수 있도록 하였다. 또한 교충 홈페이지에 규정, 지침, 예규 등 교직상담관련 자료를 '상담자료실'에 탑재하여 언제 어디서나 자료를 볼 수 있도록 하였다.

## 2. 영역별 분석

2018년도에 진행됐던 상담에 대해 영역별로 분석해 보면, 총 1,504건의 상담 중 '복무 분야'가 798건(53.1%)으로 가장 많았고, 다음으로 '보수 분야' 326건(22.6%), '인사 분야' 248건(16.5%), '기타 분야' 132건(8.8%)의 순서로 접수되었다.

## 2018년도 교직상담 현황

(단위 : 건)

| 영역구분              | 상담 | 인터넷 | 전화    | 계     | 비율(%)  |
|-------------------|----|-----|-------|-------|--------|
| 보수(호봉, 수당, 성과금 등) |    | 77  | 249   | 326   | 22.6%  |
| 인사(승진, 전보, 임용 등)  |    | 105 | 143   | 248   | 16.5%  |
| 복무(휴가, 휴직, 복직 등)  |    | 210 | 588   | 798   | 53.1%  |
| 기타(학적관리, 고충사항 등)  |    | 58  | 74    | 132   | 8.8%   |
| 계                 |    | 450 | 1,054 | 1,504 | 100.0% |

상담내용을 영역별로 분류해 보면 다음과 같다.

복무 분야는 연가, 병가 등 휴가의 사용에 대한 문의가 가장 많았고, 난임으로 인한 질병휴직 및 육아휴직, 병가 및 질병휴직을 위한 진단서 제출 등에 대한 문의가 뒤를 이었다. 겸직 및 학위취득을 위한 연가 및 출장의 활용, 청탁금지법의 적용상 위반사항 및 사전 신고사항 등에 대한 내용 및 기타 휴직제도에 대한 안내 등에 대한 문의도 꾸준히 나타났다. 업무배정이나 승진배제, 연가 및 휴직허용에 대한 갈등과 교원간, 교원-관리자간 갈등에 따른 문의도 교권침해와 복무관리의 경계선상에서 복합적 양상을 띠며 나타나기도 하였다.

보수 분야는 호봉인정, 경력산정, 수당 등에 대한 문의가 가장 많이 나타났고, 성과급산정, 휴직중 보수의 지급, 퇴직에 따른 퇴직금 및 수당의 지급관계에 대한 문의도 꾸준히 제기되었다.

보수 분야에서는 사회적 분위기의 변화에 따른 갈등이 나타나기보다는 법령의 해석 및 적용에 대한 문의 등 과거와 유사한 양상의 상담이 지속되었다.

인사 분야는 임용전 경력의 반영 비율, 관내·관외 전보관련 문의가 많았다. 특히 임용전 경력산정의 경우 관련 규정의 잦은 변화나 해석의 차이로 인해 교충에 문의하는 경우가 있었으며, 기간제교원의 고용에 따른 계약관련 문의도 이어졌다. 징계관련 문의도 지속적으로 나타났는데, 그중 이미 징계기간이 지남은 물론 징계말소까지 된 20년전 비위행위로 인한 징계전력을 근거로 현재의 승진임용에서 탈락시키는 교육부의 교장임용제청 강화방안 관련 내부지침에 대해서도 지속적으로 문의가 이어졌다.

기타 분야는 학교생활기록부 지침, 학교예산의 사용기준 등 행정상의 질의가 주종을 이루었다.

전반적으로 교원들의 정보접근성 및 활용력이 향상되고, 인사-학사-행정실무에 대한 연수가 지속적으로 이루어져 법령의 단순한 해석이나 적용에 관련한 질의는 줄어드는 경향이 뚜렷하였다. 이와 반대로 임용전 경력의 산정, 복무관계에 대한 갈등, 학교자치의 확대에 따른 다양한 영역에서의 갈등이 교직상담으로 이어지는 형태가 늘어났으며, 이에 따라 교직상담도 학교현장의 복잡·다변화를 대변하듯이 다양한 영역으로 확대되는 경향을 보이고 있다.

## Ⅱ. 교직원관련 주요 제도 및 상담 내용

### 청탁금지법 시행령 개정('18.1.17) 사항 안내

#### 1. 외부강의 등 사례금 상한액 조정 (청탁금지법 시행령 별표 2)

| 기존                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 개정안(2018.1.17)                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 외부강의 등 사례금 상한액(시간당) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20만원 : 국·공립학교 교감 이하, 대학의 조교수 이하, 장학사·교육연구사</li> <li>- 30만원 : 국·공립학교 교장, 대학의 부교수 이상, 장학관·교육연구관</li> <li>- 40~50만원 : 국·공립학교 총장(40~50만원), 교육감(40만원)</li> <li>- 100만원 : 사립학교 교직원, 학교법인·언론사 임직원</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 외부강의 등 사례금 상한액(시간당) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공무원, 공직유관단체 임직원 : 직급별 구분 없이 40만원</li> <li>- 공·사립 구분없이 각급학교의 장, 교직원, 학교법인·언론사 임직원 : 100만원</li> </ul> </li> </ul>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사례금 총액 한도 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1시간 상한액+1시간 상한액의 50%</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사례금 총액 한도 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공무원, 공직유관단체 임직원 : 60만원 (1시간 상한액+1시간 상한액의 50%)</li> <li>- 공·사립 구분없이 각급학교의 장, 교직원, 학교법인·언론사 임직원 : 제한 없음</li> </ul> </li> </ul> |

## 2. 선물·경조사비의 가액범위 조정 (청탁금지법 시행령 별표 1)

| 기존                  | 개정안(2018.1.17)                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ 경조사비 가액 :<br>10만원 | ○ 경조사비 가액<br>- 축의금·조의금 상한 : 5만원<br>- 화환·조화 상한 : 10만원<br>※ 축·조의금과 화환·조화를 함께 받은 경우, 합산하여 10만원 이내                                                                                      |
| ○ 선물 가액 :<br>5만원    | ○ 선물 가액<br>- 기본 상한 5만원이되, 농수산물 선물은 상한 10만원까지 허용<br>※ 농수산물 선물은 농수산물 또는 농수산물가공품(농수산물을 주된 원료·재료로서 50% 넘게 사용) 포함<br>※ 일반선물과 농수산물 선물을 함께 받은 경우, 합산하여 10만원 이내<br>※ 선물 범위에서 유가증권(상품권 등) 제외 |

○ 예외적으로 유가증권(상품권 등)의 제공이 가능한 경우 (예시)

- 법 적용대상이 아닌 민간기업 임직원이나 일반 시민 등에게 주는 상품권
- 직무 관련이 없는 공직자등에게 주는 100만원 이하의 상품권
- 공공기관이 소속 공직자에게 지급하거나 상급 공직자가 위로·격려·포상 등의 목적으로 하급 공직자에게 주는 상품권
- 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 주는 상품권



### 3. 기타 행정사항의 보완 (청탁금지법 시행령 제26조, 제42조)

| 기존                                           | 개정안(2018.1.17)                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ○ 외부강의등 사전 신고사항<br>- 외부강의등의 유형, 요청사유 포함      | ○ 외부강의등 사전 신고사항<br>- 외부강의등의 유형, 요청사유 포함     |
| ○ 외부강의등 사후 보완 신고 기간<br>- 외부강의등을 마친 날부터 2일 이내 | ○ 외부강의등 사후 보완 신고 기간<br>- 해당 사항을 안 날부터 5일 이내 |
| ○ 부정청탁금지법 준수 서약서 제출<br>- 매년                  | ○ 부정청탁금지법 준수 서약서 제출<br>- 신규채용 시             |

#### ■ 많은 선생님께서 질의하신 “BEST Q&A”

**Q. 직무 관련 공무원에게 농수산물 선물과 그 외 선물을 함께 줄 경우 얼마까지 가능한가요?**

A) 사고·의례 목적으로 농수산물 선물과 그 외 선물을 함께 주는 경우 **합산하여 10만원까지** 줄 수 있지만, 그 외 선물은 5만원을 넘어서는 안 된다.

※ 7만원짜리 일반 선물과 3만원짜리 농수산물 선물을 함께 주는 것은 일반 선물 가액범위 5만원을 초과하므로 안 된다.

**Q. 출판기념회, 승진 등을 축하하는 화환이나 꽃 화분 선물은 얼마까지 받을 수 있나요?**

A) 화환이나 꽃 화분은 농수산물 선물에 해당하며, **사고·의례 목적으로 제공되는 농수산물 선물은 10만원까지** 받을 수 있다.

**Q. 직무 관련 있는 동료 교원에게 5만원 범위 내에서 백화점 상품권을 선물로 줄 수 있나요?**

A) 원활한 직무수행, 사고·의례 목적으로 제공할 수 있는 **선물의 범위에서 상품권 등의 유가증권은 제외**되었으므로 5만원 이하라 하더라도 허용되지 않는다.

**Q. 알고 지내던 동료교원(공무원)이 부친상을 당했습니다. 조의금과 화환을 함께 주고 싶은데 얼마까지 가능한가요?**

A) 직무 관련이 없다면 100만원까지, 직무 관련이 있다면 **부조 목적의 조의금은 5만원, 화환·조화는 10만원까지** 줄 수 있다. 부조 목적으로 조의금과 화환을 함께 주는 경우에는 **합산하여 10만원까지** 줄 수 있지만, 조의금은 5만원을 넘어서는 안 된다.

※ 조의금 5만원과 5만원짜리 화환을 함께 주거나, 조의금 3만원과 7만원짜리 화환을 함께 주는 것은 가능하나, 조의금 7만원과 3만원짜리 화환을 주는 것은 안 된다.

**Q. 시행령이 개정되면 학부모나 학생 등이 담당 교사에게 가액범위 안의 선물을 줄 수 있나요?**

- A) 시행령이 개정되더라도 공직자의 직무와 **직접적인 이해관계**가 있으면 현재와 같이 일체의 음식물, 선물을 주고받을 수 없다.
- ※ 다만, 스승의 날 학생대표 등(학생회장, 학급 반장 등 공식적인 대표가 아니더라도 학생 중 누구라도 대표 가능)이 공개적으로 교사에게 주는 카네이션·꽃은 사회상규상 허용되는 선물이다.

**Q. 장학사(장학관)나 교육연구사(교육연구관)에게 적용되는 외부강의 등 사례금 상한액은 얼마인가요?**

- A) 장학사(장학관)나 교육연구사(교육연구관)의 경우에는 1시간당 40만원, 1시간을 초과할 경우 60만원까지 사례금을 받을 수 있다. 이번 개정으로 조정된 외부강의 등 사례금의 상한액 100만원은 국·공·사립 각급학교의 장과 교직원 및 학교법인의 임직원에게 적용되는 것이다.



## 학교배상책임공제의 보장내용과 대상

-학교배상책임공제 약관 개정('18.1.29)

### 1. 보상범위 확대

#### 1) 학교 보관·관리 하의 휴대품 파손사고

- 변경 이유: 고가의 휴대폰 파손 사고 빈발로 학생이 교사에게 책임을 묻는 등 파손 책임에 대한 갈등이 발생해 보상범위 확대를 지속적으로 요청
- 변경 사항
  - 가. 휴대폰, 태블릿PC, MP3 분실피해 보상→ 휴대폰, 태블릿PC, MP3 등 분실 및 파손피해로 휴대품 파손에 대해서도 보상 규정 신설
  - 나. 휴대품 파손 피해에 대해 원상회복에 소요되는 실제 수리비용을 보상하는 규정 신설, 피해 직전 물품 가액 초과시 보상액 산정기준 마련
  - 다. 피해 학생이 휴대품의 분실 및 파손에 대비한 보험에 가입한 경우 가입 보험의 보상 한도액 초과금액 및 자기 부담 금액에 대해 보상 규정 신설. 이에 따라 보상하지 않는 손해에 해당했던 휴대폰 등의 분실에 대비한 보험에 가입한 경우에 대한 규정 삭제

#### [사례] 휴대품 파손·분실 보상

- 학교규정에 의하여 학급조례 시 휴대폰을 수거하여 잠금장치가 되어 있는 교사 캐비닛에 보관했다가 종례 시 담임교사가 휴대폰을 배부하는 과정에서 휴대폰 가방에서 학생 휴대폰이 바닥으로 떨어져 파손

#### 2) 학교 시설물 관리 업무와 관련해 발생한 배상책임사고 포함

- 변경 이유: 기존에는 교육활동 관련 사고에 한해서만 보상함에 따라 학교 시설관리 업무에 따른 사고 발생 시 교원에게 과도한 부담을 주고 있어 개정 요구
- 변경 사항
  - 가. 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 제2조 4항에서 규정한 '교육 활동' 외에 학교 시설물의 정상적인 기능을 유지하기 위한 통상적인 점검 및 유지·보수 업무(학교 내 수목 관리 및 환경 미화 작업 포함)를 포함.
  - 나. 교육활동 및 학교시설물 관리업무와 관련된 사고로 인하여 피공제자 이외의 제3자에 대하여 대인손해를 입히거나 대물손해를 입은 경우 피공제자가 부담하는 법률상 손해배상 책임 보상

**[사례] 학교 시설물 관리업무 관련 제3자 대물·대인피해**

- 제조작업 중 돌맹이가 튀어 제3자의 차량을 파손시킨 사고,
- 정전작업 중 나뭇가지가 낙하하여 제3자의 차량을 파손시킨 사고
- 학교 운동장 개방시간에 운동장에서 조깅을 하던 지역주민이 개방되어 있던 배수로 부분에 발이 빠져 상해를 입은 사고

**3) 피공제자(교직원, 교육활동참여자)의 차량파손 손해 포함**

- 변경 이유: 기존에 제3자의 대인·대물 손해배상책임으로만 한정해 정작 피공제자인 교직원, 교육활동참여자에게는 보상이 이뤄지지 못하는 한계가 발생해 개정
- 변경 사항
  - 가. 교육활동 및 학교시설물 관리업무와 관련한 사고로 인해 피공제자인 교직원, 교육활동 참여자의 차량이 파손돼 입은 손해를 보상 범위로 규정 신설
  - 나. 대물손해로 인한 간접손해(차량 수리 중 발생한 렌트비나 교통비 등), 대인 손해로 인한 휴업손해를 보상 대상에 포함(보상하지 아니하는 손해 규정에서 삭제)

**[사례] 교육활동으로 인한 교직원 차량 파손 사고**

- 체육수업 시간에 학생들이 축구시합을 하다가 학생이 찬 공이 날아가 주차장에 주차되어 있던 교직원의 차량을 파손시킨 사고

**2. 보상한도 상향 조정 및 부상 등급 판정 기준 세분화**

- 변경 이유: 소득수준 향상 및 법원 판결 등을 감안해 보상 한도액 상향 조정
- 변경 사항:
  - 가. 사망·장해에 따른 보상 한도액: 1억→ 1억 5000만원
  - 나. 부상에 따른 보상 한도액: 1500만원→3000만원
  - 다. ‘자동차손해배상보장법 시행령’의 상해등급별 판정기준 준용해 세분화



### 3. 보상 대상 확대

- 변경 이유: 특수교육지원센터의 영아도 가입가능토록 해 학교 안전 사각지대를 최소화하기 위한 개정
  - 보장 근거: 기타 교육기관 및 시설의 안전사고 보상에 관한 특별약관 신설
  - 변경 사항: 학교 이외의 교육감이 설치·운영하는 교육기관 및 시설(특수교육지원센터 등)을 가입대상에 포함
  - 가입 방법: 학교안전공제중앙회로 개별 청약 가입
- ※ 신규 가입하는 기관 및 피공제자의 경우 청약서 제출일과 상관없이 약관 승인일(2018.1.29.) 이후 발생하는 사고에 보상 적용

#### ※ 사고 통지 방법

- 학교배상책임공제의 보상 대상인 사고가 발생할 경우 공제가입자인 학교장은 학교안전공제중앙회 홈페이지([www.ssif.or.kr](http://www.ssif.or.kr))에 접속해 사고 통지

홈페이지에 게재된 사고발생통지서 서식에 내용 작성→사고발생통지서 내부 결재→중앙회 홈페이지에 로그인(회원 아이디와 비밀번호는 공제증권에 기재된 사항 입력)→ 사고발생통지서 전자파일 중앙회 송부

문의: 학교안전공제중앙회 공제사업부 : 070-7996-0148~9

### 4. 학교배상책임공제와 학교안전공제간 차이점

| 구분    | 학교배상책임공제                                                                         | 학교안전공제                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 사업 근거 | 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」제29조 제2항에 따른 교육부장관의 승인                                    | 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」제11조                                                  |
| 사업 주체 | 학교안전공제중앙회                                                                        | 17개 시·도 학교안전공제회                                                              |
| 가입 구분 | 계약에 의한 임의가입<br>* 현재 17개 시·도교육청 모두 가입                                             | 법률에 의한 의무가입                                                                  |
| 공제가입자 | 유치원, 초·중·고등학교장<br>* 현재 시·도교육감 일괄가입                                               | 유치원, 초·중·고등학교장                                                               |
| 보상 대상 | - 교육활동으로 인하여 제3자(당해 학교의 학생, 교직원, 교육활동참여자 제외)가 입은 인적·물적 피해<br>- 어린이놀이시설 하자로 인한 피해 | - 교육활동 중 학교안전사고로 인한 학생, 교직원, 교육활동 참여자의 생명 또는 신체의 피해<br>※ 보전비용 : 학교안전사고와 관련하여 |

| 구분          | 학교배상책임공제                                                                                                                                                          | 학교안전공제                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학교 급식사고와 관련하여 학교장에게 부과된 과태료</li> <li>- 학생 휴대폰 등 분실 피해</li> <li>- 학교배상책임사고에 대한 상담·경호</li> <li>- 법률소송의 협조 또는 대행</li> </ul> | <p>교직원, 교직원업무보조자가 지출한 비용(손해방지비, 민·형사소송비, 공탁대부금 등)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학교급식 등 학교장의 관리·감독업무에 따른 질병 피해</li> <li>- 학교폭력 피해학생의 치료비, 심리상담, 일시보호(30일)</li> <li>- 학교안전사고 피해 학생, 교직원, 교육활동 참여자 및 가족에 대한 상담 및 심리치료</li> </ul> |
| 사고 통지       | 중앙회 홈페이지<br>(www.ssif.or.kr)                                                                                                                                      | 공제급여관리시스템<br>(www.schoolsafe.or.kr)                                                                                                                                                                                                          |
| 보상금 청구      | 학교안전공제중앙회                                                                                                                                                         | 시·도 학교안전공제회                                                                                                                                                                                                                                  |
| 공제료<br>(회비) | 학생 1인당 300원<br>(2016학년도 기준)                                                                                                                                       | 시·도별 학교급별로 책정                                                                                                                                                                                                                                |

## ■ 많은 선생님께서 질의하신 “BEST Q&A”

**Q. 체육시간에 학생이 찬 축구공이 학교 밖으로 나가 지나가던 행인이 공에 맞아 상해를 입고, 차량에 부딪혀 차가 파손된 경우도 보상받을 수 있나요?**

A) 보상받을 수 있다. 학교배상책임공제에서는 “교육활동과 관련하여 급격하고 우연하게 발생한 사고로 인하여 제3자에게 입힌 생명 또는 신체에 입힌 피해(대인손해)나 재산상의 손해(대물손해)에 대해 교직원 및 학생의 법률상 손해배상책임”을 보장하고 있음에 따라 지나가던 행인의 상해피해와 차량파손피해 모두가 보상대상에 속한다.

**Q. 급식시간에 학생이 밀고 가던 급식 카트에 학교 방문객의 발이 끼이면서 골절이 된 사고도 보상이 되나요?**

A) 네, 학교배상책임공제에서 보상받을 수 있다. 학교안전공제중앙회는 급식시간에 발생한 사고는 학교내 교육활동과 관련하여 발생한 사고로서 제3자인 학교방문객의 대인손해를 학교배상책임공제의 약관에서 정한 범위에 따라 보상하고 있다.

**Q. 교육활동 외의 시간에 학교 내 놀이시설을 이용하던 학생 및 일반인이 자신의 부주의로 인해 다친 경우에도 보상이 되나요?**

A) 교육활동 외의 시간에 학교 내 놀이시설을 이용하던 학생 및 일반인이 자신의 부주의로 다친 경우(놀이시설 하자가 아님)에는 학교안전공제와 학교배상책임공제 모두에서 보상대상이 아니다.



**Q. 교육활동 시간 중에 학교 내 놀이시설을 이용하던 학생이 놀이시설물의 하자(그넷줄이 끊어짐)로 인해 다친 경우에 보상이 되나요?**

A) 보상대상이다. 「어린이 놀이시설 안전관리법」제2조제2호에서 규정한 어린이 놀이시설의 하자에 의한 사고로 인하여 어린이의 생명 또는 신체에 피해(대인손해)를 입히거나 또는 재산상의 손해(대물손해)를 발생하게 하여 유치원과 초등학교의 장이 부담하는 법률상 손해배상 책임에 대하여는 학교배상책임공제의 약관에 따라 학교안전공제중앙회에서 보상하게 되었다.

# 국가공무원복무규정 개정('18.7.2) 사항 안내

## 1. 신규 임용자 연가일수 확대

신규 임용자와 장기 재직자 간의 연가일수는 기존에 최대 18일까지 차이가 났다. 이번에 개정된 규정에는 신규 임용자와 장기 재직자 간의 연가 일수 편차를 줄이기 위해 이전에 3일이나 6일이었던 1년 미만 재직자의 연가 일수가 11일로 확대됐다.

| 〈개정 전〉    |      | → | 〈개정 후〉       |      |
|-----------|------|---|--------------|------|
| 재직기간      | 연가일수 |   | 재직기간         | 연가일수 |
| 3월이상 6월미만 | 3일   |   | 1개월 이상 1년 미만 | 11일  |
| 6월이상 1년미만 | 6일   |   | 1년이상 2년미만    | 12일  |
| 1년이상 2년미만 | 9일   |   | 2년이상 3년미만    | 14일  |
| 2년이상 3년미만 | 12일  |   | 3년이상 4년미만    | 15일  |
| 3년이상 4년미만 | 14일  |   | 4년이상 5년미만    | 17일  |
| 4년이상 5년미만 | 17일  |   | 5년이상 6년미만    | 20일  |
| 5년이상 6년미만 | 20일  |   | 6년이상         | 21일  |
| 6년이상      | 21일  |   |              |      |

※ 재직기간은 공무원연금법 제23조 제1항부터 제3항까지의 규정에 따르되 휴직, 정직, 직위 해제 기간, 강등 처분에 따라 직무에 종사하지 못하는 기간은 산입하지 않는다. 다만 육아 휴직, 법령에 의한 의무수행이나 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직은 근무기간에 산입한다.

※ 당해 연도에 결근·휴직·정직·강등 및 직위해제 사실이 없는 교원으로서 병가를 활용하지 않은 교원, 연가실시일수가 3일 미만인 교원에 대해서는 다음해에 한해 재직기간별 연가일수에 각각 1일을 더한다.

## 2. 연가일수 부여 방식 변경

해당 연도의 연가일수는 사실상 직무에 종사한 기간에 비례해 부여하도록 변경됐다. 연도 중에 임용되거나 휴직, 퇴직 등의 사유로 실제 근무하지 않은 기간에 대해서는 연가 일수를 부여하지 않게 된 것이다.

이에 따라 사실상 직무에 종사하지 않은 기간이 있는 경우의 연가일수는 다음의 계산식에 따라 산정된다. 이 때 직무 종사 기간은 기존과 같이 개월 수로 환산해 계산하되 15일 이상은 1개월로 계산하고 15일 미만은 산입하지 않는다. 소수점 이하 일수는 반올림한다.



|                            |   |                 |
|----------------------------|---|-----------------|
| 해당 연도 중 사실상 직무에 종사한 기간(개월) | × | 해당 연도의<br>연가 일수 |
| 12(개월)                     |   |                 |

개정 전에는 휴직한 경우에  $\frac{\text{당해연도 휴직기간(월)}}{12(\text{월})} \times \text{당해연도 연가일수}$  와 같은 산식에 의해 산출된 일수를 제외하고 연가를 부여해 왔다.

### ■ 많은 선생님께서 질의하신 “BEST Q&A”

**Q. 재직기간이 4년인 A교사는 2017년에 병가를 사용하지 않았고 연가는 이틀만 사용했습니다. 2018년 9월 1일자로 육아휴직 예정입니다. 2018년 8월 10일 현재 A교사가 사용할 수 있는 연가 일수는 ?**

- A. ① 재직기간이 4년일 경우 주어진 연가 일수는 총 17일입니다. 여기에 전년도에 병가를 사용하지 않아 1일 추가, 연가도 3일 미만으로 사용해 1일이 추가돼 2018년도 연가일수는 총 19일이 됩니다.
- ② 8월 10일 현재 사용할 수 있는 연가는 산식에 의거해  

$$\frac{7\text{개월}(15\text{일 미만은 개월 수로 산입하지 않음})}{12(\text{개월})} \times 19\text{일} \approx 11.08\text{일}$$
- ③ 소수점 이하 반올림으로 8월 10일 현재 사용 가능 연가는 총 11일이 됩니다.  
 (개정 전에는 9월 1일 휴직 전까지 19일 전일 사용 가능했음)

**Q. 내년도 2월 정년퇴직인데, 올해 2학기 중에 연가 사용이 가능하다고 했는데 몇일을 쓸 수 있는지요? 내년도 연가도 사용할 수 있습니까?**

- A. 교원이 퇴직 준비를 위해 연가를 신청하는 경우 교원휴가업무처리요령에 의거 학기 중(단, 퇴직 예정일이 속한 학기)에 연가 허가가 가능합니다. 그러나 기존처럼 해당 연도에 주어진 연가 일수 전체를 퇴직 전에 한 번에 몰아서 사용할 수는 없게 되었습니다.

예1) 2018년 10월 1일 현재, 쓸 수 있는 연가는?

$$\frac{9\text{개월}(1\sim 9\text{월})}{12\text{개월}} \times 23\text{일}(\text{전년도 병가, 연가 사용 없어 각각 1일씩 추가}) = 17.25(17\text{일 사용 가능})$$

12개월

예2) 2019년 1월 25일 현재, 쓸 수 있는 연가는?

$$\frac{1\text{개월}(15\text{일 이상 근무})}{12\text{개월}} \times 22\text{일}(\text{병가 미사용만 1일 추가}) \approx 1.83(2\text{일 사용 가능})$$

12개월

### 3. 일과 가정 양립을 위한 복무제도 변경

#### 1) 모성보호시간

임신 전(全) 기간에 대해 1일 2시간의 범위에서 휴식이나 병원 진료 등을 위한 모성보호시간을 받을 수 있게 됐다. 개정 전에는 임신 후 12주 이내에 있거나 임신 36주 이상의 여성 공무원에게만 1일 2시간의 모성보호시간을 받을 수 있었다. 근무 시간 중의 적절한 시간을 선택해 신청할 수 있으며 허가 대상 여부는 병원에서 발급한 증빙서류(진단서, 임신확인서, 산모수첩 등)로 확인(최초 이용시에 한하여 제출)토록 했다. 늦게 출근하거나 일찍 퇴근 또는 근무시간 중 모두 활용 가능하다.

#### 2) 육아시간

만 5세 이하(만6세 생일 전날까지) 자녀를 둔 공무원도 24개월의 범위에서 1일 최대 2시간까지 육아시간을 쓸 수 있게 됐다. 개정 전에는 생후 1년 미만의 유아를 가진 교원에 한해서만 1일 1시간의 육아시간을 얻을 수 있었다. 허가 대상 여부는 병원의 출생증명서나 주민등록등본으로 확인한다. 육아시간은 본인의 신청에 따라 수업 등 학생 지도에 지장이 없는 범위 내에서 근무 시간 중의 적절한 시간을 선택해 신청할 수 있다.

#### 3) 자녀돌봄휴가

자녀가 있는 공무원은 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교의 공식 행사에 참여하는 경우, 교사와의 상담에 참여하는 경우, 자녀의 병원진료(건강검진 또는 예방접종 포함)에 동행하는 경우에 연간 2일(자녀가 3명 이상인 경우에는 3일)의 범위에서 자녀돌봄휴가를 받을 수 있다.

개정 전에는 자녀의 공식적인 학교 행사나 교사와의 상담으로만 한정했으나 이번 개정을 통해 자녀의 병원진료나 검진, 예방접종까지 범위를 확대했다. 또 기존에는 자녀 수와 무관하게 연간 2일로 휴가 일수가 정해져 있었으나 이번 개정으로 자녀가 3명 이상일 경우 3일을 사용 가능하도록 했다.

자녀돌봄휴가 신청 시에는 학교의 공식적 행사일 경우에는 가정통신문이나 학부모 알림장을 증빙서류로 제출하면 된다. 교사와 상담을 할 경우에는 복무담당자와 확인해 상담확인서 등 자료를 구비해 사후 제출할 수 있다. 자녀의 병원 진료의 경우도 진료 확인서 등의 제출이 필요하며 자녀돌봄휴가는 시간 단위로 분할해 사용할 수 있다.





#### 4) 경조사휴가

배우자 출산휴가가 기존 5일에서 10일로 늘어났다. 본인 및 배우자의 조부모·외조부모, 자녀와 그 자녀의 배우자 사망시 경조사 휴가일수도 기존 2일에서 3일로 늘었다.

| 구분 | 대상                 | 일수 |
|----|--------------------|----|
| 결혼 | 본인                 | 5  |
|    | 자녀                 | 1  |
| 출산 | 배우자                | 10 |
| 입양 | 본인                 | 20 |
| 사망 | 배우자, 본인 및 배우자의 부모  | 5  |
|    | 본인 및 배우자의 조부모·외조부모 | 3  |
|    | 자녀와 그 자녀의 배우자      | 3  |
|    | 본인 및 배우자의 형제·자매    | 1  |

## 교원휴가에 관한 예규 개정

국가공무원 복무규정 개정에 따라 교원휴가에 관한 예규가 마련(2018.11.9)됐다. 예규에는 교권침해 피해교원에 대해 5일의 범위에서 특별휴가가 추가됐다. 이는 지난 4월 한국교총이 교권침해 교원의 회복을 위해 특별휴가를 부여해야 한다는 내용의 의견서를 교육부에 제출한 것이 반영된 사항이다.

제8조(특별휴가) ① 학교의 장은 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제15조에 따른 교육활동 침해의 피해를 받은 교원에 대해서는 피해 교원의 회복을 지원하기 위해 5일의 범위에서 특별휴가를 부여할 수 있다.

② 교육감은 교육활동 및 인력운영상황 등에 대한 고려와 소속 교원의 의견 수렴을 통해 육아시간 활용에 대한 자체기준을 만들어 적용할 수 있다.

② 제1항, 제2항 외의 교원의 특별휴가에 대해서는 「국가공무원 복무규정」 및 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 따른다.

또한 ②항에는 교육감은 교육활동 및 인력운영상황 등에 대한 고려와 소속 교원의 의견 수렴을 통해 육아시간 활용에 대한 자체 기준을 만들어 적용할 수 있다고 명시하고 있다.

지난 7월 개정된 「국가공무원 복무규정」에서는 육아시간이 만 1세에서 만 5세로, 1일 1시간에서 1일 2시간으로 24개월 동안 사용할 수 있도록 확대됐다. 그러나 학교 현장에서는 학생 수업시간, 등하교 지도 등의 문제로 육아시간을 활용하는 데 있어 혼란, 갈등이 발생하고 있기 때문에 이에 대한 기준을 만들어 적용할 수 있도록 했다.

### 나이에 연가사유 미기재

연가는 기존과 같이 수업과 교육활동 등을 고려해 특별한 사유가 없는 한 수업일을 제외해 실시하도록 하고 있다. 학교장은 다음의 경우에 해당한다고 판단할 경우에는 수업일 중 소속 교원의 연가를 승인토록 했다.

1. 본인 또는 배우자 직계존속의 생신·기일, 본인 또는 배우자 직계존비속 또는 형제·자매의 질병, 부상 등으로 일시적인 간호 또는 위로가 필요하다고 인정되는 경우
2. 병가를 모두 사용한 후에도 직무를 수행할 수 없거나 계속 요양을 할 필요가 있는 경우
3. 한국방송통신대학교 출석 수업 및 일반대학원 시험에 참석하는 경우
4. 기타 상당한 이유가 있다고 소속 학교의 장이 인정하는 경우



또한 연도 중 퇴직예정자를 제외한 교원에게 연가일수가 없거나 당해 재직기간의 잔여 연가일수를 초과하는 휴가 사유가 발생한 경우에는 그 다음 재직기간의 연가일수를 다음 표와 같이 미리 사용하게 할 수 있다.

| 재직기간        | 미리 사용하게 할 수 있는 최대 연가 일수 | 재직기간        | 미리 사용하게 할 수 있는 최대 연가 일수 |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 6월 미만       | 3일                      | 2년 이상 3년 미만 | 7일                      |
| 6월이상 1년미만   | 4일                      | 3년 이상 4년 미만 | 8일                      |
| 1년 이상 2년 미만 | 6일                      | 4년 이상       | 10일                     |

연가(반일연가 포함)를 신청할 때는 교육정보시스템(나이스)의 '사유 또는 용무'란에 사유를 기재하지 않아도 된다. 그러나 지각(지참), 조퇴, 외출을 신청할 때에는 사유를 기재한 후 학교장의 승인을 받아야 한다. 학교장의 지각, 조퇴, 외출 등에 대한 승인은 학교장 위임전결 사항으로 규정하고 있어 현행대로 자가 전결토록 했다.

이는 「국가공무원 복무규칙」에서 행정부 소속 국가행정기관과 그 기관에 근무하는 공무원은 '연가 사유는 미기재, 지각·조퇴 및 외출의 경우 질병·부상 등 사유를 반드시 기재'하도록 하고 있어 이와 동일하게 적용한 것이다.

## 교원단체 대의원회 연1회 공가 처리

교원의 공가 사유에는 국가공무원 복무규정에 없는 다음과 같은 사항이 추가로 명시돼 있다. 이번에 예규가 개정되면서 교원 노동조합과 교원단체의 대의원회 참석도 연 1회에 한해 공가로 처리할 수 있는 근거 규정이 새롭게 마련됐다.

## 공무원수당 등에 관한 규정 개정사항 안내

### 1. 육아휴직 수당 인상

「공무원수당 등에 관한 규정」 개정(2019.1.8)에 따라 육아휴직 4개월째부터 12개월까지 지급하는 육아휴직수당이 월 봉급액의 40%에서 50%로 인상됐습니다. 또한 그 상한액을 월 100만원에서 월 120만원으로, 하한액을 월 50만원에서 월 70만원으로 각각 인상했습니다. 여기서 봉급액은 직위별·호봉별로 지급되는 기본 급여를 말합니다.

육아휴직 시작일부터 3개월까지는 기존과 같이 봉급액의 80%로, 상한액 150만원·하한액 70만원을 지급하게 됩니다.

또한 같은 자녀에 대하여 부모가 모두 육아휴직을 하는 경우, 두 번째 육아휴직을 하는 공무원에게 최초 3개월 동안 지급하는 육아휴직수당의 상한액을 월 200만원에서 월 250만원으로 인상하게 됐습니다.

제11조의3(육아휴직수당) ① 「국가공무원법」 제71조제2항제4호에 따른 사유로 30일 이상 휴직 한 공무원의 육아휴직수당은 다음 각 호의 구분에 따라 산정한 금액으로 한다.

1. 육아휴직 시작일부터 3개월까지: 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액의 80퍼센트에 해당하는 금액. 다만, 해당 금액이 150만원을 넘는 경우에는 150만원으로 하고, 해당 금액이 70만원보다 적은 경우에는 70만원으로 한다.

2. 육아휴직 4개월째부터 육아휴직 12개월까지: 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액의 50퍼센트에 해당하는 금액. 다만, 해당 금액이 120만원을 넘는 경우에는 120만원으로 하고, 해당 금액이 70만원보다 적은 경우에는 70만원으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 같은 자녀에 대하여 부모가 모두 육아휴직을 한 경우로서 두 번째 육아휴직을 한 사람이 공무원인 경우 그 공무원의 최초 3개월의 육아휴직수당은 월봉급액에 해당하는 금액으로 하며, 그 상한액은 250만원으로 한다.

③ 제1항에 따라 육아휴직한 공무원에게는 제1항 및 제2항에 따라 산정한 육아휴직수당의 85퍼센트에 해당하는 금액을 지급한다. 다만, 해당 금액이 제1항 각 호에 따른 최소 지급액보다 적은 경우에는 그 최소 지급액을 지급한다.

④ 제1항 및 제2항에 따라 산정한 육아휴직수당의 15퍼센트에 해당하는 금액(제3항 단서의 경우에는 제1항 및 제2항에 따라 산정한 육아휴직수당에서 제1항 각 호에 따른 최소 지급액을 빼고 남은 금액을 말한다)은 육아휴직 종료 후 복직하여 6개월 이상 계속하여 근무한 경우에 합산하여 일시불로 지급한다.



## 2. 유치원 원로교사 수당 지급 근거 마련

근거규정이 미비해 학교 현장에서 혼선을 빚었던 유치원 원로교사 수당에 대한 지급 근거가 마련됐습니다.

「공무원수당 등에 관한 규정」제14조(특수업무수당)와 관련한 [별표 11] 제2호 다목 1)에는 고등학교 이하의 각급 학교에서 근무하는 교원 중 매달 1일 현재를 기준으로 30년 이상의 교육경력이 있고 55세 이상인 교사에 대해 월 5만원의 수당, 즉 원로교사수당을 지급토록 하고 있습니다.

이중 30년의 교육경력에 대한 기준을 기존에는「초·중등교육법」제19조 제1항, 「고등교육법」제14조 제1항부터 제4항까지에 규정된 교원으로 근무한 경력으로만 명시하고 있었습니다. 과거에는 초·중등교육법 제19조 제1항에 유치원교사도 함께 명시돼 있었기 때문에 이 규정만으로도 유치원교사에게 원로교사수당이 지급됐습니다.

그러나 2004년 유아교육법 제정으로 초·중등교육법 제19조 제1항에서 유치원 교사가 삭제되면서 유치원교사에 대한 원로교사 수당 지급 근거 규정이 없어지는 문제가 발생했습니다. 이에 따라 유치원 교사에 대한 원로교사 수당이 지급되지 않거나 일부 지역에서는 유아교육법 제정 이전대로 원로교사수당을 지급했다가 환수 조치를 하는 등 현장에서 혼선이 발생했습니다.

그러나 이번에 「공무원수당 등에 관한 규정」이 개정되면서 원로교사수당 지급 대상자에「유아교육법」제20조 제1항(유치원에는 교원으로 원장·원감·수석교사 및 교사를 두되, 대통령령으로 정하는 일정규모 이하의 유치원에는 원감을 두지 아니할 수 있다)이 추가됐습니다. 이에 따라 유치원 원로교사도 수당을 받을 수 있는 근거 규정이 명확하게 마련됐습니다.

**[별표 11] 특수업무수당 지급 구분표(제14조 관련)**

|         | 지급대상                                                                                                                                                    | 지급액 및 지급방법 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 다. 교직수당 | 1) 고등학교 이하의 각급 학교에서 근무하는 교원 중 매달 1일 현재를 기준으로 30년 이상의 교육경력(「유아교육법」제20조제1항, 「초·중등교육법」제19조제1항, 「고등교육법」제14조제1항부터제4항까지에 규정된 교원으로 근무한 경력을 말한다)이 있고 55세 이상인 교사 | 월 50,000원  |

## 3. 직위해제 공무원 보수 감액 강화

「공무원 보수규정」개정(2019. 1. 8)에 따라 비위행위로 직위해제된 공무원에 대해 직위해제기간 중에 봉급의 70%를 지급하던 것을 올해부터는 50%만 지급하게 됐습니다. 또 직위해제기간이 3개월이 지난 경우에는 봉급의 30퍼센트를 지급하게 됐습니다.

제29조(직위해제기간 중의 봉급 감액)

3. 「국가공무원법」 제73조의3 제1항 제3호·제4호 또는 제6호에 따라 직위해제된 사람: 봉급의 50퍼센트, 다만 직위해제일로부터 3개월이 지나도 직위를 부여받지 못한 경우에는 그 3개월이 지난 후의 기간 중에는 봉급의 30퍼센트를 지급한다. (신설)

※ 국가공무원법 제73조의3(직위해제) ① 임용권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

3. 파면·해임·강등 또는 정직에 해당하는 징계 의결이 요구 중인 자
4. 형사 사건으로 기소된 자(약식명령이 청구된 자는 제외한다)
6. 금품비위, 성범죄 등 대통령령으로 정하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자

다만 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 나쁜 자(「국가공무원법」 제73조의3제1항제2호)에 대한 직위해제에 대해서는 현행과 같이 봉급의 80%를 지급하게 됩니다.

## 영리업무 금지 및 겸직허가

### 1. 근거 규정 및 기준

교원의 경우 국가공무원법 제64조(영리 업무 및 겸직 금지), 국가공무원 복무규정 제25조(영리 업무의 금지), 제26조(겸직 허가)에 따라 영리업무 금지 및 겸직허가에 관한 규정을 적용받고 있습니다. 이때 영리업무란 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위를 말합니다. 이때 계속성의 기준은 매일, 매주, 매월, 계절적으로 행해지는 것을 비롯해 명확한 주기는 없어도 계속적으로 행해지는 경우, 현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 경우로 다소 포괄적으로 보고 있습니다.

영리업무 금지요건에는 본래 교원의 직무인 교육활동에 지장을 주는 경우를 제외하도록 하고 있습니다. 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에는 근무시간과 겸직업무 종사시간을 합한 시간이 점심 및 저녁시간(각 1시간)·휴게시간을 제외하고 1주 52시간, 1일 12시간을 초과하는 경우나 자정 이후에도 근무하는 심야업종인 경우 등으로 명시하고 있습니다. 근무시간 내에 겸직업무에 종사하는 것은 원칙적으로 금지하되 본래 담당직무 수행과 관련이 있거나 소속기관의 기능, 국가 정책 수행의 목적상 필요한 경우에는 근무시간 내에도 가능토록 하고 있습니다.

또 공무원이 재정보조를 제공하거나 인·허가, 지도·감독 등에 직접 또는 간접으로 관여하거나 영향력을 행사할 우려가 있는 경우나 국가 이익과 상반되는 이득을 취득할 우려가 있는 경우, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우 등을 금지하고 있습니다.

이에 해당되지 않는 경우에는 겸직허가를 받아 해당 업무에 종사할 수 있습니다. 겸직하려는 직무의 내용, 수익발생 내역, 겸직기간(예, 대학 출강의 경우 강의 계약서나 수업시수 확인서 등 증빙) 등을 포함한 겸직허가신청서를 학교 관리자에게 제출해 신청하면 됩니다. 이때 관련 증빙 자료가 있으면 함께 제출하면 됩니다. 학교관리자는 겸직허가 기준에 부합하는지를 검토해 허가 여부를 결정해 통보하면 됩니다.

### 2. 외부강의 허가 및 복무

대학의 시간강사·겸임교수 등으로 위촉돼 출강할 때와 1개월을 초과해 지속적으로 출강할 때(대가의 유무 및 월간 강의 횟수와 무관)는 학교 관리자의 겸직허가를 받아야 합니다. 방송강의나 사이버강의의 경우에도 동일한 기준을 적용토록 하고 있습니다. 강의 내용이 공무원으로서 부적절하거나 정책 수행 등에 반하는 경우에는 겸직이 불가합니다.

외부 강의를 요청받은 경우에는 『공무원 행동강령』제15조(외부강의등의 사례금 수수 제한)에 따라 관련 내용을 소속기관장에게 신고하고 사전 결재를 받도록 하고 있습니다. 이때 외부 강의

는 업무에 지장이 없는 범위 내에서 허용하도록 하고 있습니다. 미리 신고하는 것이 곤란한 경우에는 그 외부강의를 마친 날부터 2일 이내에 서면으로 신고해야 합니다. 다만 외부강의 요청자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 신고대상이 아닙니다.

외부강의 출강은 반드시 요청기관의 공문에 의하도록 하고 있습니다. 개인적인 전화나 이메일을 통한 외부강의는 금지하고 있습니다.

강의료는 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 시행령」의 외부강의 등 사례금 상한액에 따라 지급 가능합니다.

- 외부강의 등 사례금 상한액(시간당)
  - 공무원, 공직유관단체 임직원 : 직급별 구분 없이 40만원
  - 공·사립 구분없이 각급학교의 장, 교직원, 학교법인·언론사 임직원 : 100만원
- 사례금 총액 한도
  - 공무원, 공직유관단체 임직원 : 60만원 (1시간 상한액+1시간 상한액의 50%)
  - 공·사립 구분없이 각급학교의 장, 교직원, 학교법인·언론사 임직원 : 제한 없음

담당 직무 수행과 관련이 있거나 국가정책 수행 목적상 필요한 경우 등의 외부강의에 대해서는 출장으로 처리(강의요청기관에서 교통편이나 여비 지급하는 경우 출장여비 지급하지 않음)하지만 그 외에 경우에는 원칙적으로 연가나 외출, 조퇴 등으로 복무처리를 해야 합니다.

## ■ 많은 선생님께서 질의하신 “BEST Q&A”

### Q. 교사가 자녀가 다니는 학교의 학부모위원이 될 수 있는지요?

A. 교사가 타 학교의 운영위원을 겸하게 되는 경우 운영위원으로서의 활동으로 인하여 교사 본연의 업무수행에 지장을 줄 수 있으므로 교사로서의 소속기관장인 학교장으로부터 겸직허가를 받아야 합니다.

### Q. 교육공무원의 경우 본인이 거주하고 있는 아파트의 입주자대표 맡을 수 있나요?

A. 공동주택의 관리, 감사 등 업무를 계속적으로 수행하므로 겸직허가를 받은 후에 종사할 수 있습니다. 다만 대규모 공동주택이나 자치관리방식으로 운영되는 입주자 대표회의의 임원 등으로 직무능률을 저해할 우려가 있을 경우에는 겸직이 불가합니다.

### Q. 겸직허가를 받고 외부강의를 나가는 경우에도 별도로 외부강의 신고를 해야 하나요?

A. 겸직허가와 별도로 공무원 행동강령 상 외부강의나 회의 등 신고는 이뤄져야 합니다. 다만 외부강의나 회의 요청자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 신고를 하지 않아도 됩니다.





**Q. 공무원이 임대사업자로 등록하는 것이 가능한가요?**

- A. 공무원이 임대사업자로 등록하고 주택이나 상가를 임대하는 행위가 지속성이 없거나 건물 관리인을 별도로 선임하는 경우에는 검직허가 대상이 아닙니다. 다만 주택이나 상가 등을 다수 소유하여 직접 관리하거나 수시로 매매나 임대하는 등 지속성이 있는 업무로 판단되는 경우에는 검직허가를 받아야 하며, 이때 직무수행에 지장을 초래할 정도로 과다한 경우에는 불허하게 됩니다.

**Q. 블로그를 운영하면서 광고료를 받는 경우에도 검직허가를 받아야 하나요?**

- A. 블로그를 계속적으로 제작, 관리해 광고료를 받는 것은 영리업무에 해당하므로 검직허가를 받아야 합니다. 이때 블로그 내용이 공무원으로서 부적절하거나 정책 수행 등에 반하는 경우에는 불허하게 됩니다.

## 휴직에 따른 승급·보수의 변동

### 1. 육아휴직은 최초 1년만 호봉 승급

휴직기간에 대해 호봉 승급이 인정되는 경우는 공무상 질병휴직, 병역휴직, 법정의무수행을 위한 휴직, 노조전임휴직, 유학휴직, 고용휴직, 육아휴직만 해당됩니다. 해당 휴직에 대해서는 복직일에 휴직기간을 산입해 호봉재획정을 하게 됩니다.

다만 육아휴직의 경우에는 최초 1년 이내에 한해서만 승급기간에 산입되고, 셋째 자녀 이후의 육아휴직기간은 전 기간(최대 3년)을 산입하게 됩니다. 고용휴직(국제기구, 외국기관, 국내외 대학이나 연구기관 등에 임시 고용된 때)의 경우에도 비상근으로 근무할 경우에는 휴직기간의 50%만 호봉에 인정됩니다.

### 2. 질병휴직 1개월에 정근수당 1/6감액

휴직기간 중에 봉급이 지급되는 경우는 질병휴직, 유학휴직만 해당됩니다. 공무상 질병휴직의 경우에는 승급제한도 하지 않고 봉급도 전액 지급됩니다.

질병휴직의 경우 1년 이하의 경우에는 봉급의 70%, 1년 초과 시에는 50%만 지급됩니다. 수당의 경우도 봉급의 감액과 같은 비율로 지급됩니다. 대우공무원수당, 정근수당 가산금, 자녀학비보조수당, 가족수당, 가족수당 가산금, 주택수당은 1년 이하의 휴직기간에는 30%를 감액하고 1년을 초과할 때는 50%를 감액해 지급하게 됩니다.

1월, 7월에 각각 지급되는 정근수당에 대해서는 휴직 1개월에 대해 수당액의 6분의 1을 감액해서 지급합니다. 특수지근무수당, 특수업무수당, 정액급식비 및 직급보조비는 월중에 휴직처분을 받거나 복직한 경우, 해당 월의 수당액은 실제 근무일수에 따라 일할 계산해 지급합니다. 휴직으로 근무하지 않은 달은 지급하지 않습니다. 다만 특수업무수당 중 교원 등에 대한 보전수당은 휴직으로 근무하지 않은 달에도 30%를 감액해서 지급합니다.

마찬가지로 시간외근무수당도 월중에 휴직처분을 받거나 복직한 경우에는 실제 근무한 실적에 따라서 지급하고 관리업무수당은 실제 근무일수에 따라서 일할 계산해서 지급합니다. 휴직으로 근무하지 않은 달은 지급하지 않습니다. 명절휴가비는 지급기준일 현재 휴직 중인 경우에는 지급하지 않습니다.

유학휴직의 경우에는 대우공무원수당, 정근수당 가산금, 자녀학비보조수당, 가족수당, 가족수당 가산금, 주택수당에 대해 2년 이하의 휴직 중에는 수당액의 50%를 감액하고 2년을 초과한 때에는 지급하지 않습니다. 정근수당은 휴직기간에도 별도의 감액 없이 전액 지급합니다. 특수지근무수당, 특수업무수당, 시간외근무수당, 관리업무수당은 월중에 휴직처분을 받거나 복직한 경



우에는 해당 월의 수당액은 실제 근무일수 등에 따라 일할 계산해 지급하고 휴직으로 근무하지 않은 달은 지급하지 않습니다. 다만 특수업무수당 중 교원 등에 대한 보전수당은 휴직으로 근무하지 않은 달에도 수당액의 50%를 감액해 지급합니다.

육아휴직의 경우에는 봉급은 없지만 육아휴직수당이 지급되고 그 외의 다른 수당은 지급하지 않습니다. 다만 복직 후에 정근수당을 지급할 때는 승급기간에 산입되는 휴직 기간에 대해 별도의 감액을 하지는 않습니다. 병역휴직도 복직 후에 정근수당 지급 시, 휴직기간에 대해 별도 감액을 하지는 않습니다.

### ※ 교육공무원 휴직시 봉급지급 및 승급기간 산입 여부

| 종류      | 질병휴직                               | 병역휴직                    | 행방불명                                       | 법정의무수행                                 |
|---------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 요 건     | 신체·정신상의 장애로 장기요양을 요할 때             | 병역복무를 필하기 위해 징·소집 되었을 때 | 천재·지변, 전사·사변이나 기타의 사유로 생사 또는 소재가 불분명하게 된 때 | 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위해 직무를 이탈하게 된 때 |
| 기 간     | 1년 이내<br>(1년범위에서 연장 가능)            | 복무기간                    | 3월 이내                                      | 복무기간                                   |
| 봉급 지급   | · 1년이하 봉급 7할 지급<br>· 1~2년 봉급 5할 지급 | 미지급                     | 미지급                                        | 미지급                                    |
| 수당 등    | 수당 규정에 의하여 지급                      | 미지급                     | 미지급                                        | 미지급                                    |
| 승급기간 산입 | 미산입                                | 복직일에 휴직기간 산입            | 미산입                                        | 복직일에 휴직기간 산입                           |

※ 공무상 질병 또는 부상 휴직의 경우 승급제한을 하지 않으며, 봉급도 전액 지급됨

| 종류         | 유학휴직                                           | 고용휴직                                                                    | 육아휴직                                                                      |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 요 건        | 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수하게 된 때 | 국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관, 재외교육 기관 또는 대통령령으로 정하는 민간단체에 임시 고용된 때 | 자녀(만 8세 이하의 초등학교 취학 전 자녀)를 양육하기 위해 필요하거나 여자 교육공무원이 임신 또는 출산하게 된 때         |
| 기 간        | 3년 이내<br>(3년 범위에서 연장 가능)                       | 고용기간                                                                    | 3년 이내                                                                     |
| 봉급 지급      | 5할 지급                                          | 미지급                                                                     | 미지급                                                                       |
| 수당 등       | 수당 규정에 의하여 지급                                  | 미지급                                                                     | 수당규정에 의하여 지급<br>(1년 이내)                                                   |
| 승급기간<br>산입 | 복직일에 휴직기간 산입                                   | 복직일에 휴직기간 산입<br>(비상근으로 근무한 경력은 5할만 산입)                                  | 복직일에 휴직기간 산입<br>(최초 1년 이내에 한함.<br>단, 셋째자녀 이후의 육아휴직기간은 전기간<br>(최대 3년)을 산입) |

| 종류         | 연수휴직                                     | 가사휴직                                                           | 해외동반휴직                           |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 요 건        | 교육부장관이 지정하는 국내의 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때 | 사고 또는 질병 등으로 장기간의 요양을 요하는 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위해 필요한 때 | 외국에서 근무·유학 또는 연수하는 배우자를 동반하게 된 때 |
| 기 간        | 3년 이내                                    | 1년 이내<br>(재직기간 중 총 3년 미만)                                      | 3년 이내<br>(3년 범위에서 연장 가능)         |
| 봉급 지급      | 미지급                                      | 미지급                                                            | 미지급                              |
| 수당 등       | 미지급                                      | 미지급                                                            | 미지급                              |
| 승급기간<br>산입 | 미산입                                      | 미산입                                                            | 미산입                              |



## ■ 많은 선생님께서 질의하신 “BEST Q&A”

**Q. 2016.6.1부터 2018.5.31까지 첫째자녀에 대해 육아휴직을 한 공무원이 2018.6.1자로 복직 시 2018년 7월에 지급해야 할 정근수당액?**

A. 육아휴직의 경우 최초 1년 이내의 기간은 복직하면 그 휴직기간을 근무연수에 산입하므로 2016.6.1.부터 2017.5.31까지(1년)는 근무연수에 산입되나 그 이후의 연장기간('17.6.1~'18.5.31) 1년은 근무연수에 산입되지 않으며, 또한 근무연수 미산입기간은 실제 근무하지 않은 기간이므로 영에 따라 지급대상 기간 중 실제 근무한 기간인 2018년 6월분에 대하여만 수당액의 1/6을 지급해야 합니다.

**Q. 2016.6.1부터 2018.5.31까지 셋째자녀에 대해 육아휴직을 한 공무원이 2018.6.1자로 복직 시 2018년 7월에 지급해야 할 정근수당액은?**

A. 첫째, 둘째 자녀에 대한 육아휴직은 최초 1년이내의 기간만 그 휴직기간을 근무연수에 산입하나, 셋째이후 자녀에 대해서는 육아휴직 전 기간(3년 이내)을 근무연수에 산입하므로, '18.1~5월까지의 육아휴직기간은 실제 근무한 기간에 포함됩니다. 따라서 2018년 7월에 지급하는 정근수당은 전액 지급해야 합니다.

**Q. 야외체험활동 중 사고로 다쳐서 공무상요양승인신청을 하였고, 현재는 일반 질병휴직중에 있습니다. 공무상질병으로 판정이 나면 그때부터 공무상질병휴직으로 바뀌서 급여 전액이 지급되는 것인가요?**

A. 일반 질병휴직의 경우 최초 1년의 기간동안에는 봉급의 70%를 지급받게 되며, 이후 1년에서 2년사이의 기간동안에는 50%를 지급받게 됩니다. 공무상질병휴직의 경우에는 초과근무수당인 시간외근무수당을 제외한 모든 수당을 포함하여 모든 급여를 전액 지급받게 되고, 기존에 동일한 질병으로 일반질병휴직을 시행하고 있었다면 그 기간을 공무상질병휴직으로 소급하여 적용하고, 급여도 소급하여 지급받을 수 있습니다.

## 교원의 징계

공무원의 경우 「국가공무원법」이나 이 법에 의한 명령을 위반했거나 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만한 때, 체면이나 위신을 손상하는 행위를 한 때에 징계를 받게 됩니다. 이는 형법상의 형벌과는 별개로 가하는 행정상의 제재에 해당합니다.

징계의결의 요구는 「국가공무원법」제83조의2에 따라 징계사유가 발생한 날로부터 3년(금품·향응 수수, 공금횡령·유용의 경우 5년)이 경과하면 하지 못합니다. 그러나 「교육공무원법」제52조에 따라 성폭력 범죄행위, 아동·청소년 대상 성범죄 행위, 성매매행위, 성희롱 행위의 경우에는 10년 이내에 징계의결을 요구할 수 있습니다.

### \* 징계 등에 따른 신분, 보수 등 제한

#### 1. 배제징계

| 종류 | 신분·복무                                                                                    | 보수·퇴직급여                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 파면 | <ul style="list-style-type: none"> <li>공무원관계로부터 배제</li> <li>5년간 공무원임용결격사유에 해당</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>퇴직급여 및 퇴직수당 1/2 감액</li> <li>※ 재직기간 5년 미만인 자는 퇴직급여만 1/4 감액</li> <li>보수 : 일할계산</li> </ul>                                               |
| 해임 | <ul style="list-style-type: none"> <li>공무원관계로부터 배제</li> <li>3년간 공무원임용결격사유에 해당</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>퇴직급여 및 퇴직수당 전액지급 원칙</li> <li>※ 금품·향응수수, 공금 횡령·유용으로 해임된 경우 퇴직급여 및 퇴직수당을 1/4감액하되, 5년 미만 재직자는 퇴직급여만 1/8 감액</li> <li>보수 : 일할계산</li> </ul> |

#### 2. 교정징계

| 종류          | 신분·복무                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 보수·퇴직급여                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 강등<br>(3개월) | <ul style="list-style-type: none"> <li>1계급 아래로 직급을 내림 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 고위공무원 ⇒ 3급</li> <li>※ 연구관·지도관 ⇒ 연구사·지도사</li> <li>※ 교육공무원 ⇒ 하위 직위에 임명(하위 직위가 없을 경우에도 강등 처분 가능)</li> </ul> </li> <li>신분은 보유하나 3개월간 직무에 종사하지 못함</li> <li>승급관련제한 : 18월+강등처분기간(3개월)</li> <li>징계기록 말소 : 9년</li> <li>경력평정에서 3개월 제외</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>승급제한 : 18월+3개월</li> <li>초임호봉 및 호봉 재확정 시 승급제한 기간을 감하여 확정</li> <li>봉급의 전액 감액 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정근수당 1회 미지급</li> </ul> </li> <li>※ 1월~6월 사이 징계 ⇒ 7월 미지급<br/>7월~12월 사이 징계 ⇒ 12월 미지급</li> <li>- 대우공무원수당, 정근수당 가산금, 가족수당, 가족수당 가산금, 자녀학비 보조수당, 주택수당 등은 처분기간동안 전액 감액</li> </ul> |



| 종류           | 신분·복무                                                                                                                                                                                                                                                                             | 보수·퇴직급여                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>연가일수 공제               <ul style="list-style-type: none"> <li>당해 연도의 잔여연가일수에서 3개월을 공제함</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>모범공무원수당 미지급</li> <li>퇴직수당 지급을 위한 재직기간 계산시 3개월의 1/2을 감함.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 정직<br>(1~3월) | <ul style="list-style-type: none"> <li>신분은 보유하나 처분기간(1~3월)만큼 직무에 종사하지 못함</li> <li>승급관련제한 : 18개월+정직처분기간</li> <li>징계기록 말소 : 7년</li> <li>경력평정에서 처분기간(1~3월) 제외</li> <li>연가일수 공제               <ul style="list-style-type: none"> <li>당해 연도의 잔여연가일수에서 정직일수를 공제함</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>승급제한 : 18개월+정직처분기간</li> <li>초임호봉 및 호봉 재확정 시 승급제한기간을 감하여 확정</li> <li>봉급 금액 및 각종 수당지급 제한은 강등과 같음</li> <li>퇴직수당 지급을 위한 재직기간 계산시 정직처분기간의 1/2을 감함.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| 감봉<br>(1~3월) | <ul style="list-style-type: none"> <li>승급관련제한 : 12개월+감봉처분기간</li> <li>징계기록 말소 : 5년</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>승급제한 : 12개월+감봉처분기간</li> <li>초임호봉 및 호봉 재확정 시 승급제한기간을 감하여 확정</li> <li>봉급의 1/3감액               <ul style="list-style-type: none"> <li>정근수당 1회 미지급</li> <li>※ 1월~6월 사이 징계 ⇒ 7월 미지급</li> <li>7월~12월 사이 징계 ⇒ 12월 미지급</li> <li>대우공무원수당, 정근수당 가산금, 가족수당, 가족수당 가산금, 자녀학비 보조수당, 주택수당 등은 1/3감액</li> <li>모범공무원수당 미지급</li> </ul> </li> </ul> |
| 견책           | <ul style="list-style-type: none"> <li>승급관련제한 : 6개월</li> <li>징계기록 말소 : 3년</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>승급제한 : 6개월</li> <li>초임호봉 및 호봉 재확정 시 승급제한기간을 감하여 확정</li> <li>정근수당 1회 미지급               <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 1월~6월 사이 징계 ⇒ 7월 미지급</li> <li>7월~12월 사이 징계 ⇒ 12월 미지급</li> <li>모범공무원수당 미지급</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                 |

※ 「공무원보수규정」개정(2018.1.18)으로 금품·향응수수, 공금 횡령·유용, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 승진임용제한, 승진소요최저연수 제외, 승급제한 등 기간에 6개월을 가산해 불이익 부과.

### 3. 징계에 의한 승급제한 기간의 산입

징계기록 말소 기간(강등 9년, 정직 7년, 감봉 5년, 견책 3년)을 경과하면 징계처분기간을 제외한 승급제한기간은 승급기간에 산입해 호봉 재확정을 해야 합니다. 승급제한기간 중에 있는 자가 다시 징계처분이나 기타의 사유로 승급을 제한받게 돼 승급제한이 중복되는 경우에는 당초의 승급제한기간이 만료된 날로부터 다음의 승급제한이 시작되는 것으로 하면 됩니다.

| 징계에 의한 승급제한기간<br>(영 제14조 제1항 제1호, 제2호)                                                                                                                                                | 승급제한기간의 산입시기(재확정)<br>(영 제15조 제2호 및 영 제9조 제1항, 제2항)                                                        | 산입되는 기간<br>(영 제15조 제2호)                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 징계처분기간 + 제2호에 의한 승급제한기간<br>·강등·정직 : 징계처분기간 + 18월<br>·감봉 : 징계처분기간 + 12월<br>·견책 : 6월<br>(「국가공무원법」 제78조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 또는 성폭력, 성희롱 및 성매매로 인한 징계처분의 경우에는 각 처분별 승급제한기간에 6월을 가산) | ⇒ 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간이 경과한 날이 속하는 달의 다음달 1일에 호봉 재확정<br>·강등 : 9년<br>·정직 : 7년<br>·감봉 : 5년<br>·견책 : 3년 | ⇒ 징계처분 기간을 제외한 승급제한기간<br>·강등·정직 : 18월<br>·감봉 : 12월<br>·견책 : 6월<br>(「국가공무원법」 제78조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 또는 성폭력, 성희롱 및 성매매로 인한 징계처분의 경우에는 각 처분별 승급제한기간에 6월을 가산) |



#### 4. 직위해제 처분 (징계는 아니나 신분·복무, 보수·퇴직급여상 징계와 일부 유사한 효력 발생)

| 종류       | 신분·복무                                                                                                                                                                                                          | 보수·퇴직급여                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 직위<br>해제 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 승급관련제한 : 직위해제기간</li> <li>- 경력평정대상기간에서 제외</li> <li>• 처분기록 말소 : 2년</li> <li>• 연가일수 공제</li> <li>- 직위해제로 인하여 직무에 종사하지 못하는 일수가 있는 연도에는 이를 당해 연도의 잔여 연가일수에서 공제함.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 승급제한 : 직위해제기간</li> <li>• 초임호봉 및 호봉 재확정 시 승급제한기간을 감하여 확정</li> <li>• 봉급의 감액 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직무수행 능력 부족하거나 근무성적이 극히 나쁜 자의 사유로 직위해제시 봉급의 80% 지급</li> <li>- 중징계의결 요구, 형사사건 기소, 비위행위로 수사기관에서 수사나 조사 등으로 직위해제시 봉급의 50% 지급, 3개월 경과 후부터 30% 지급</li> </ul> </li> <li>• 각종수당지급 제한 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정근수당은 지급대상기간 중 실제 근무한 기간만큼 일할 계산하여 지급</li> <li>- 대우공무원수당, 정근수당 가산금, 가족수당, 가족수당 가산금, 자녀학비보조수당, 주택수당 등은 봉급 80% 지급기간중에는 20%, 50% 지급기간중에는 50%, 30% 지급기간중에는 70%를 감액</li> <li>- 모범공무원수당 미지급</li> </ul> </li> <li>• 퇴직수당 지급을 위한 재직기간 계산시 직위해제기간의 1/2을 감함.</li> </ul> |

■ 많은 선생님께서 질의하신 “BEST Q&A”

**Q. 운전도중 신호위반으로 다른 차를 충돌하여 상대차량 탑승자 2명이 각각 전치 4주와 3주 진단이 나오는 사고를 일으켰습니다. 위 사건으로 검찰청에서 교통사고처리특례법위반으로 구약식 처분하여 벌금 250만원으로 공무원범죄처분결과를 통보받았습니다. 이 경우에도 공무원 신분상 징계를 받나요?**

A. 공무원이 「교통사고특례법」을 위반한 경우에는 그 비위의 정도나 과실여부에 따라 징계사유에 해당될 수 있으며, 이 경우 「국가공무원법」 제63조(품위유지의 의무) 위반에 해당됩니다. 수사기관이 통보한 공무원 범죄사건은 「공무원 비위사건 처리규정」 제4조의 규정에 따라 처리하여야 합니다. 검찰청의 공무원범죄처분결과와 ‘구약식’ 처분의 경우 「공무원 비위사건처리 규정」제4조(수사기관이 통보한 공무원 범죄사건 처리기준) 제3호의 기소유예, 공소제기 등과 같이 혐의사실이 인정되는 경우에 해당되며, 이를 통보받은 행정기관의 장은 동 규정 별표 1~3 규정에 따라 관할 징계위원회에 징계의결요구를 하여야 합니다.

다만, 징계의 양정은 한국교총의 강력한 요청으로 2017.3.24, 「교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙」이 개정되어, 직무와 관련없는 사고일 경우 정상을 참작하여 징계를 감경하거나, 비위정도가 약하고 과실로 인한 비위 중 직무와 관련없는 사고로서 공무원의 품위를 손상하지 않은 경우 등은 징계 의결이 제외될 수 있도록 변경됐습니다.

**Q. 견책의 징계처분을 받았는데 그 처분의 종료일은 언제로 보아야 하나요?**

A. 징계처분에 대한 집행이 종료되는 날의 의미는 견책은 처분일, 감봉1월 및 정직 1월은 처분일로부터 1개월이 경과한 날, 감봉2월 및 정직2월은 처분일로부터 2개월이 경과한 날, 감봉3월 및 정직3월은 처분일로부터 3개월이 경과한 날이 집행이 끝난 날입니다.

**Q. 2002년 2월 10일 감봉 3월 처분을 받은 자가 2007년 3월 1일 견책처분을 받은 경우에 호봉 재확정 시기는 언제인가요?**

A. 징계기록 말소기간은 감봉 3월의 징계처분이 종료된 날(2002.5.10)로부터 8년(감봉 말소기간 5년+ 견책 말소기간 3년)으로, 징계기록말소기간이 경과한 날이 2010. 5. 10의 다음달 1일인 2010. 6. 10이 호봉 재확정 시기가 됩니다. 이때 감봉의 승급제한기간인 12월, 견책의 승급제한기간인 6월을 합친 18월을 합산해 재확정하면 됩니다. 징계처분기간인 감봉 3월은 승급기간에 산입하지 않습니다.

**Q. 2010년 10월 1일 10호봉(잔여기간 4월)인 자가 금품수수로 2011년 5월 20일 정직 1월 징계처분을 받은 경우 다음 호봉승급일 및 호봉 재확정일은 언제인가요?**

A. 승급제한기간(1월+18월+3월\*)이 만료되는 다음날인 '13.3.20에 잔여기간이 11월 19일로 승



급기간이 12월이 안되므로, 승급기간이 12월이 된 후 최초 도래하는 정기승급일인 '13.4.1에 11호봉(잔여기간 1일)으로 승급됩니다.

호봉 재확정일은 징계처분이 종료된 날인 '11.6.20부터 7년이 경과한 날의 다음달 1일인 2018.7.1이며 징계처분기간(1월)을 제외한 승급제한기간인 21월(18월+3월)을 승급기간에 산입하여 호봉 재확정함

\* 「공무원보수규정」 일부개정령안(대통령령 제28594호, 2018.1.18) 시행 이후 금품수수로 징계처분을 받은 경우 승급제한 가산기간은 6월

**Q. 음주운전(면허정지)과 관련하여 공무원범죄처분결과 통보서를 받아 현재 징계의결 요구를 받고 있습니다. 징계의결요구 전 의원면직\*을 희망하는 경우 의원면직이 가능한가요?**

**\* 의원면직: 본인의 의사로 공직에서 물러나는 것으로 '사직(辭職)'을 의미함**

A) 「비위공직자의 의원면직 처리제한에 관한 규정」 제3조(의원면직의 제한)에서는 “임용권자 또는 임용제청권자는 의원면직을 신청한 공무원이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 허용하여서는 아니된다. 다만, 제1호, 제3호 및 제4호의 경우에는 당해 공무원이 공무원징계령 제1조의2 제1호에 규정된 중징계에 해당한다고 판단되는 경우에 한한다.

1. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 때
2. 징계위원회에 중징계의결 요구 중인 때
3. 감사원, 검찰, 경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때
4. 각급 행정기관의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 내사 중인 때”라고 규정 하고 있습니다. 따라서 동 규정에서 정하고 있는 의원면직 제한사유에 해당되지 않는다면 의원면직이 가능하나, 음주운전의 경우 「공무원 징계령 시행규칙」 '별표 1의3-음주운전 징계기준'에 따라 처리기준상 중징계의결 요구유형일 경우는 의원면직이 안될 것으로 보여집니다.

**Q. 휴직중에도 징계처분이 가능한가요? 그리고 휴직기간도 말소제한기간에 포함되나요?**

A) 휴직기간 중에도 공무원 신분이 계속되므로 징계의결 등 및 처분이 가능합니다. 예를 들어 휴직자에 대하여 감봉처분을 한 경우에는 의결서를 받은 날로부터 15일이내에 감봉처분을 하되, 휴직기간중 보수가 지급되지 아니하는 경우에는 보수감액조치는 복직한 후로부터 지급되는 보수액을 기준으로 하여야 합니다.

다만, 말소제한 기간은 제도의 취지상 직무에 종사한 기간을 의미하므로 휴직기간(질병휴직, 행방불명, 연수휴직, 가사휴직, 해외동반휴직)은 제외하여야 합니다.

그러나, 재직경력이 인정되는 국가공무원법 제71조 제1항 제1호에 따른 휴직 중 공무원연금법에 따른 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간, 국가공무원법 제71조 제1항 제3호(병역휴직), 제5호(법정의무수행), 제6호(노동조합 전임자) 또는 동조 제2항 제1호(고용휴직)에 따른 휴직기간, 국가공무원법 제71조 제2항 제2호(유학휴직)에 따른 휴직은 그 휴직기간의 5할에 해당하는 기간, 국가공무원법 제71조 제2항 제4호(육아휴직)에 따른 휴직기간(자녀 1

인에 대한 총 휴직기간이 1년이 넘는 경우에는 최초의 1년으로 하되, 셋째자녀부터는 휴직 기간 전부포함)은 포함되어야 합니다.

즉, 휴직사유가 무엇인지에 따라 휴직기간의 말소제한기한은 달라질 것입니다.

# 부 록

## I. 교권관련 주요 법령

1. 헌법
2. 형법
3. 민법
4. 교육관련 법령

## II. 한국교총, 교권보호 및 교직상담 활동 이렇게 하고 있습니다.

KOREAN  
FEDERATION OF  
TEACHERS'  
ASSOCIATIONS





# I. 교권관련 주요 법령

## 1. 헌법

- 제29조 ① 공무원의 직무상 불법행위로 손해를 받은 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가 또는 공공단체에 정당한 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 공무원 자신의 책임은 면제되지 아니한다.
- 제31조 ④ 교육의 자주성·전문성·정치적 중립성 및 대학의 자율성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된다.
- ⑥ 학교교육 및 평생교육을 포함한 교육제도와 그 운영, 교육재정 및 교원의 지위에 관한 기본적인 사항은 법률로 정한다.

## 2. 형법

- 제20조(정당행위<sup>1)</sup>) 법령에 의한 행위 또는 업무로 인한 행위 기타 사회상규에 위배되지 아니하는 행위는 벌하지 아니한다.
- 제21조(정당방위) ① 자기 또는 타인의 법익에 대한 현재의 부당한 침해를 방위하기 위한 행위는 상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다.
  - ② 방위행위가 그 정도를 초과한 때에는 정황에 의하여 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다.
  - ③ 전항의 경우에 그 행위가 야간 기타 불안스러운 상태하에서 공포, 경악, 흥분 또는 당황으로 인한 때에는 벌하지 아니한다.
- 제156조(무고<sup>2)</sup>) 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대하여 허위의 사실을 신고한 자는 10년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.

1) **정당행위 정의** : 사회상규에 위배되지 아니하는 정당행위로서 위법성이 부정되기 위해서는 행위의 동기나 목적이 정당하고 행위의 수단이나 방법이 꼭 필요하고 다른 수단이 없어야 하며, 보호이익과 침해이익이 법익균형성을 갖추어야 한다(대법 2004.4.25. 선고 98도2389 판결).

2) **허위사실 증명의 정도** : 무고죄는 타인으로 하여금 형사처분이나 징계처분을 받게 할 목적으로 신고한 사실이 객관적 진실에 반하는 허위사실인 경우에 성립되는 범죄이므로 신고한 사실이 객관적 사실에 반하는 허위사실이라는 요건은 적극적인 증명이 있어야 하며, 신고사실의 진실성을 인정할 수 없다는 소극적 증명만으로 곧 그 신고사실이 객관적 진실에 반하는 허위사실이라고 단정하여 무고죄의 성립을 인정할 수는 없다(대법 2004.1.27. 선고 2003도 5114 판결).

- 제136조(공무집행방해3) ① 직무를 집행하는 공무원에 대하여 폭행 또는 협박한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.  
② 공무원에 대하여 그 직무상의 행위를 강요 또는 조지하거나 그 직을 사퇴하게 할 목적으로 폭행 또는 협박한 자도 전항의 형과 같다.
- 제257조(상해4) ① 사람의 신체를 상해한 자는 7년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
- 제260조(폭행, 존속폭행) ① 사람의 신체에 대하여 폭행을 가한 자는 2년 이하의 징역, 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다.  
③ 제1항 및 제2항의 죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다.
- 제268조(업무상과실·중과실 치사상) 업무상과실 또는 중대한 과실로 인하여 사람을 사상에 이르게 한 자는 5년 이하의 금고 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
- 제273조(학대5) ① 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람을 학대하는 자는 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다.
- 제307조(명예훼손6) ① 공연히 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다.  
② 공연히 허위의 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 5년 이하의 징역, 10년 이

3) 직무를 집행하는 정의 : 공무원이 직무수행에 직접 필요한 행위를 현실적으로 행하고 있는 때만을 가리키는 것이 아니라 공무원이 직무수행을 위하여 근무 중인 상태에 있는 때를 포괄(대법 2002.4.12. 선고 2000도3485 판결)

4) 상해의 고의 : 상해죄의 성립에는 상해의 원인인 폭행에 대한 인식이 있으면 충분하고 상해를 가할 의사의 존재까지는 필요하지 않다(대법 2000.7.4. 선고 99도4341 판결).

5) 학대의 정도 : 학대라 함은 육체적으로 고통을 주거나 정신적으로 차별대우를 하는 행위를 가리키고, 이러한 학대행위는 형법의 규정체제상 학대와 유기의 죄가 같은 장에 위치하고 있는 점 등에 비추어 단순히 상대방의 인격에 대한 반인륜적 침해만으로는 부족하고 적어도 유기에 준할 정도에 이르러야 한다(대법 2000.4.25. 선고 2000도223 판결).

6) 공연성 : 명예훼손죄에 있어서 공연성은 불특정 또는 다수인이 인식할 수 있는 상태를 의미하므로 비록 개별적으로 한 사람에 대하여 사실을 유포하더라도 이로부터 불특정 또는 다수인에게 전파될 가능성이 있다면 공연성의 요건을 충족한다 할 것이지만, 이와 달리 전파될 가능성이 없다면 특정한 한 사람에 대한 사실의 유포는 공연성을 결한다 할 것이다(대법 2000.2.11. 선고 99도4579 판결).

적시의 방법 : 명예훼손에 있어서의 사실의 적시는 사실을 직접적으로 표현한 경우에 한정될 것은 아니고, 간접적이고 우회적인 표현에 의하더라도 그 표현의 전취지에 비추어 그와 같은 사실의 존재를 암시하고, 또 이로써 특정인의 사회적 가치 내지 평가가 침해될 가능성이 있을 정도의 구체성이 있으면 족한 것이다(대법 1991.5.14. 선고 91도420 판결).

고의의 내용 : 전파가능성을 이유로 명예훼손죄의 공연성을 인정하는 경우에는 적어도 범죄구성요건의 주관적 요소로서 미필적 고의가 필요하므로 전파가능성에 대한 인식이 있음을 물론 나아가 그 위험을 용인하는 내심의 의사가 있어야 한다(대법 2004.4.9. 선고 2004도340 판결).

명예훼손죄에 있어서의 범의는 그 구성요건사실, 즉 적시한 사실이 허위인 점과 그 사실이 사람의 사회적 평가를 저하시킬 만한 것이라는 점을 인식하는 것을 말하고 특히 비방의 목적이 있음을 요하지 않는다(대법 1991.3.27. 선고 91도156 판결).

진실성에 대한 착오 : 신문기자가 내용 중에 일부 허위사실이 포함된 신문기사를 진실이라고 믿고 보도한 경우, 적시된 사실이 공공의 이익에 관한 것이면 진실한 것이라는 증명이 없다 할지라도 행위자가 진실한 것으로 믿었고 또 그렇게 믿을 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 위법성이 없다고 보아야 할 것이다(대법 1996.8.23. 선고 94도3191).





하의 자격정지 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

- 제309조(출판물 등에 의한 명예훼손7)) ① 사람을 비방할 목적으로 신문, 잡지 또는 라디오 기타 출판물에 의하여 제307조(명예훼손) 제1항의 죄를 범한 자는 3년 이하의 징역이나 금고 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 제1항의 방법으로 제307조 제2항의 죄를 범한 자는 7년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.
- 제311조(모욕) 공연히 사람을 모욕한 자는 1년 이하의 징역이나 금고 또는 200만원 이하의 벌금에 처한다.
- 제314조(업무방해) ① 제313조(신용훼손)의 방법 또는 위력으로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 컴퓨터 등 정보처리장치 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴하거나 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 사람의 업무를 방해한 자도 제1항의 형과 같다.

### 3. 민법

- 제396조(과실상계8)) 채무불이행에 관하여 채권자에게 과실이 있는 때에는 법원은 손해배상의 책임 및 그 금액을 정함에 이를 참작하여야 한다.
- 제750조(불법행위의 내용) 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.
- 제755조(감독자의 책임9)) ① 다른 자에게 손해를 가한 사람이 제753조 또는 제754조에 따

7) **비방의 목적과 공공의 이익의 관계** : 출판물에 의한 명예훼손죄는 타인을 비방할 목적으로 신문, 잡지 또는 라디오 기타 출판물에 의하여 사실을 적시하여 타인의 명예를 훼손할 경우에 성립되는 범죄로서, 여기서 '비방할 목적'이란 가해의 의사 내지 목적을 요하는 것으로서 공공의 이익을 위한 것과는 행위자의 주관적 의도의 방향에 있어 서로 상반되는 관계에 있다고 할 것이므로, 적시한 사실이 공공의 이익에 관한 것인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 비방할 목적은 부인된다고 봄이 상당하다(대법 2005.4.29. 선고 2003도2137 판결).

8) **피해자측의 과실의 의미** : 불법행위에 있어서 가해자의 과실은 의무위반이라는 강력한 과실인 데 반하여 피해자의 과실을 따지는 과실상계에 있어서의 과실은... 사회통념상, 신의성실의 원칙상, 공동생활상 요구되는 약한 의미의 부주의... 피해자의 과실에는 피해자 본인의 과실뿐 아니라 그와 신분상 내지 사회생활상 일체를 이루는 관계에 있는 자의 과실도 피해자측의 과실로서 참작...(대법 1999.7.23. 선고 98다31868 판결).

**피해자 부주의를 이용 고의로 불법행위를 저지른 자는 과실상계 허용 불가** : 피해자에게 과실이 인정되면 법원은 손해배상의 책임 및 그 금액을 정함에 있어서 이를 참작하여야 하며, 배상의무자가 피해자의 과실에 관하여 주장하지 않는 경우에도 소송자료에 의하여 과실이 인정되는 경우에는 이를 법원이 직권으로 심리·판단... 피해자의 부주의를 이용하여 고의로 불법행위를 저지른 자가 바로 그 피해자의 부주의를 이유로 자신의 책임을 감하여 달라고 주장하는 것은 허용될 수 없다(대법 2000.1.21. 선고 99다50538 판결).

9) **교사의 보호감독의무 정의** : 학교에서는 부모를 대신해 학생을 보호 감독할 의무가 교사에게 주어진다. 교사의 보호 감독 의무는 학생의 생활관계 전체에 미치는 것이 아니고 학교에서의 교육활동 및 이와 밀접 불가분의 관계에 있는 생활관계에 한 한다(대법 1993.2.12. 선고 92다13646 판결).

라 책임이 없는 경우에는 그를 감독할 법정의무가 있는 자가 그 손해를 배상할 책임이 있다. 다만, 감독의무를 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

- ② 감독의무자를 갈음하여 제753조 또는 제754조에 따라 책임이 없는 사람을 감독하는 자도 제1항의 책임이 있다.

## 4. 교육관련 법령

### — 교육기본법 —

- 제12조(학습자) ③ 학생은 학습자로서의 윤리의식을 확립하고, 학교의 규칙을 준수하여야 하며, 교원의 교육·연구활동을 방해하거나 학내의 질서를 문란하게 하여서는 아니 된다.
- 제14조(교원) ① 학교교육에서 교원의 전문성은 존중되며, 교원의 경제적·사회적 지위는 우대되고 그 신분은 보장된다.
  - ② 교원은 교육자로서 갖추어야 할 품성과 자질을 향상시키기 위하여 노력하여야 한다.
  - ③ 교원은 교육자로서의 윤리의식을 확립하고, 이를 바탕으로 학생에게 학습윤리를 지도하고 지식을 습득하게 하며, 학생 개개인의 적성을 계발할 수 있도록 노력하여야 한다.
  - ④ 교원은 특정한 정당이나 정파를 지지하거나 반대하기 위하여 학생을 지도하거나 선동하여서는 아니 된다.
  - ⑤ 교원은 법률로 정하는 바에 따라 다른 공직에 취임할 수 있다.

### — 교육공무원법 —

- 제43조(교권의 존중과 신분보장<sup>10)</sup>) ① 교권(敎權)은 존중되어야 하며, 교원은 그 전문적 지위나 신분에 영향을 미치는 부당한 간섭을 받지 아니한다.
  - ② 교육공무원은 형의 선고나 징계처분 또는 이 법에서 정하는 사유에 의하지 아니하고는

예측 가능성 정의 : 교사의 보호감독 의무가 미치는 생활관계(일반적으로 학교생활 및 관련한 생활관계)이더라도 교육활동의 때, 장소, 가해자의 분별능력, 가해자의 성행, 가해자와 피해자와의 관계, 기타 여러 사정을 고려하여 사고가 학교생활에서 통상 발생하리라고 예측되거나 또는 예측이 가능할 경우에 교장이나 교사에게 책임을 지운다(대법 2000.4.11. 선고 99다44205 판결).

학부모와 교사 등이 각각 부담하는 보호감독책임의 범위 및 양자의 관계 : 법정감독의무자의 보호·감독책임은 미성년자의 생활 전반에 미치는 것이고, 법정감독의무자에 대신하여 보호·감독의무를 부담하는 교사 등의 보호·감독책임은 학교 내에서의 학생의 모든 생활관계에 미치는 것이 아니라 학교에서의 교육활동 및 이와 밀접 불가분의 관계에 있는 생활관계에 한하며, 이와 같은 대리감독자가 있다는 사실만 가지고 곧 친권자의 법정감독책임이 면탈된다고는 볼 수 없다(대판 2007.4.26. 선고 2005다24318)

- 10) 의원면직처분이 있기 전 사직의 의사표시철회 시 그 효력 : 공무원이 한 사직의 의사표시는 그에 더 잡은 의원면직처분이 있을 때까지는 원칙적으로 이를 철회할 수 있는 것이지만, 다만 의원면직처분이 있기 전이라도 사직의 의사표시를 철회하는 것이 신의칙(신의성실의 원리)에 반한다고 인정되는 특별한 사정이 있는 경우에는 그 철회는 허용되지 않는다(대법 1993.7.27. 선고 92누16942 판결).



본인의 의사에 반하여 강임·휴직 또는 면직을 당하지 아니한다.

③ 교육공무원은 권고에 의하여 사직을 당하지 아니한다.

- 제49조(고충처리) ① 교육공무원(공립대학에 근무하는 교육공무원은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)은 누구나 인사·조직·처우 등 각종 직무조건과 그 밖의 신상문제에 대하여 인사상 담이나 고충의 심사를 청구할 수 있으며, 이를 이유로 불이익한 처분이나 대우를 받지 아니한다.

## — 초·중등교육법 및 시행령 —

- 법 제18조(학생의 징계) ① 학교의 장은 교육상 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 징계하거나 그 밖의 방법으로 지도할 수 있다. 다만, 의무교육을 받고 있는 학생은 퇴학시킬 수 없다.
  - ② 학교의 장은 학생을 징계하려면 그 학생이나 보호자에게 의견을 진술할 기회를 주는 등 적절한 절차를 거쳐야 한다.
- 시행령 제31조(학생의 징계 등) ① 법 제18조제1항 본문의 규정에 의하여 학교의 장은 교육상 필요하다고 인정할 때에는 학생에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다.
  1. 학교내의 봉사
  2. 사회봉사
  3. 특별교육 이수
  4. 1회 10일 이내, 연간 30일 이내의 출석정지
  5. 퇴학처분
  - ⑧ 학교의 장은 법 제18조제1항 본문에 따라 지도를 할 때에는 학칙으로 정하는 바에 따라 훈육·훈계 등의 방법으로 하되, 도구, 신체 등을 이용하여 학생의 신체에 고통을 가하는 방법을 사용해서는 아니 된다.

## — 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 —

- 제2조(교원에 대한 예우) ① 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공단체는 교원이 사회적으로 존경받고 높은 긍지와 사명감을 가지고 교육활동을 할 수 있는 여건을 조성하도록 노력하여야 한다.
  - ② 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공단체는 교원이 학생에 대한 교육과 지도를 할 때 그 권위를 존중받을 수 있도록 특별히 배려하여야 한다.
  - ③ 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공단체는 그가 주관하는 행사 등에서 교원을 우대하여야 한다.

- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 교원에 대한 예우에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- 제4조(교원의 불체포특권) 교원은 현행범인 경우를 제외하고 소속 학교의 장의 동의 없이 학원 안에서 체포되지 아니한다.
  - 제6조(교원의 신분보장 등<sup>11)</sup>) ① 교원은 형(刑)의 선고, 징계처분 또는 법률로 정하는 사유에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 휴직·강임(降任) 또는 면직을 당하지 아니한다.  
 ② 교원은 해당 학교의 운영과 관련하여 발생한 부패행위나 이에 준하는 행위 및 비리 사실 등을 관계 행정기관 또는 수사기관 등에 신고하거나 고발하는 행위로 인하여 정당한 사유 없이 징계조치 등 어떠한 신분상의 불이익이나 근무조건상의 차별을 받지 아니한다.
  - 제9조(소청심사의 청구 등) ① 교원이 징계처분과 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대하여 불복할 때에는 그 처분이 있었던 것을 안 날부터 30일 이내에 심사위원회에 소청심사를 청구할 수 있다. 이 경우에 심사청구인은 변호사를 대리인으로 선임할 수 있다.  
 ② 본인의 의사에 반하여 파면·해임·면직처분을 하였을 때에는 그 처분에 대한 심사위원회의 최종 결정이 있을 때까지 후임자를 보충 발령하지 못한다. 다만, 제1항의 기간 내에 소청심사청구를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 지난 후에 후임자를 보충 발령할 수 있다.
  - 제10조(소청심사 결정<sup>12)</sup>) ① 심사위원회는 소청심사청구를 접수한 날부터 60일 이내에 대한 결정을 하여야 한다. 다만, 심사위원회가 불가피하다고 인정하면 그 의결로 30일을 연장할 수 있다.  
 ② 심사위원회의 결정은 처분권자를 기속한다.  
 ③ 제1항에 따른 심사위원회의 결정 대하여 교원, '사립학교법' 제2조에 따른 학교법인 또

- 
- 11) **직위해제** : 직위해제는 일반적으로 직무수행능력이 부족하거나 근무성적 또는 근무태도 등이 불량한 경우, 징계절차가 진행 중인 경우, 형사사건으로 기소된 경우 등에 있어서 당해 교원이 장래에 있어서 계속 직무를 담당하게 될 경우 예상되는 업무상의 장애 등을 예방하기 위하여 일시적으로 당해 교원에게 직위를 부여하지 아니함으로써 직무에 종사하지 못하도록 하는 잠정적인 조치로서의 보직의 해제를 의미함(대법 2007. 5. 31. 선고 2007두1460).  
**출근의무** : 직위해제는 단순히 직위의 부여가 금지된 것을 뿐 근로관계가 종료되는 것은 아니므로 사용자가 집에서 대기할 것을 명하는 별도의 지시가 없다면 당연히 출근의무가 있다(대법 2003. 5. 16. 선고 2002두8138)  
**형사사건으로 기소된 자의 의미** : 헌법 제27조 제4항은 형사피고인은 유죄의 판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정된다고 규정하고 있고, 구 국가공무원법(1994. 12. 22. 법률 제4829호로 개정되기 전의 것) 제73조의 2 제1항 제4호에 의한 직위해제 제도는 유죄의 확정판결을 받아 당연퇴직되기 전 단계에서 형사소추를 받은 공무원이 계속 직위를 보유하고 직무를 수행한다면 공무원집행의 공정성과 그에 대한 국민의 신뢰를 저해할 구체적인 위험이 생길 우려가 있으므로 이를 사전에 방지하고자 하는데 그 목적이 있는 바, 헌법상의 무죄추정의 원칙이나 위와 같은 직위해제제도의 목적에 비추어 볼 때, 형사사건으로 기소되었다는 이유만으로 직위해제처분을 하는 것은 정당화 될 수 없고, 당사자가 당연퇴직 사유인 국가공무원법 제33조 제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 유죄판결을 받을 고도의 개연성이 있는지 여부, 당사자가 계속 직무를 수행함으로써 인하여 공정한 공무원집행에 위험을 초래하는지 여부 등 구체적인 사정을 고려하여 그 위험 여부를 판단하여야 할 것이다(대법 1999. 9. 17. 선고 98두15412)
- 12) **징계의결이 가변위 재의결 요구 가능여부** : 학교법인의 정관이나 교원인사규정 등에 특단의 규정이 없는 한 사립학교의 징계위원회에서 일단 어떠한 내용의 징계를 의결하고 징계권자에게 통보한 이상 징계위원회는 스스로 또는 징계권자의 요청으로 그 내용을 변경하는 재의결을 할 수는 없는 것으로 봄이 상당하다(대법 1994.4.12. 선고 93누16227 판결).



는 사립학교 경영자 등 당사자는 그 결정서를 송달받은 날부터 90일 이내에 ‘행정소송법’으로 정하는 바에 따라 소송을 제기할 수 있다.

- 제14조(교원의 교육활동 보호) ① 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공단체는 교원이 교육활동을 원활하게 수행할 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

② 국가와 지방자치단체는 교원의 교육활동을 보호하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 수립·시행하여야 한다.

1. 제15조제1항에 따른 교육활동 침해행위와 관련된 조사·관리 및 교원의 보호조치
2. 교육활동과 관련된 분쟁의 조정 및 교원에 대한 법률 상담
3. 교원에 대한 민원 등의 조사·관리
4. 그 밖에 교원의 교육활동 보호를 위하여 필요하다고 인정되는 사항

③ 제2항에 따른 시책의 구체적인 내용 및 시책의 수립·시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

- 제15조(교육활동 침해행위에 대한 조치) ① 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」에 따른 학교(이하 “고등학교 이하 각급학교”라 한다)의 장은 소속 학교의 학생 또는 그 보호자 등이 교육활동 중인 교원에 대하여 폭행, 모욕 등 대통령령으로 정하는 교육활동을 침해하는 행위(이하 “교육활동 침해행위”라 한다)를 한 사실을 알게 된 경우에는 즉시 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원의 치유와 교권 회복에 필요한 조치(이하 “보호조치”라 한다)를 하여야 한다.

② 제1항에 따라 보호조치를 한 고등학교 이하 각급학교의 장은 지체 없이 다음 각 호의 구분에 따른 지도·감독기관(이하 “관할청”이라 한다)에 교육활동 침해행위의 내용과 보호조치 결과를 보고하여야 한다.

1. 국립의 고등학교 이하 각급학교: 교육부장관
2. 공립·사립의 고등학교 이하 각급학교: 교육감

- 제16조(교육활동 침해행위의 축소·은폐 금지 등) ① 고등학교 이하 각급학교의 장은 제15조제2항에 따른 보고를 할 때 교육활동 침해행위의 내용을 축소하거나 은폐해서는 아니 된다.

② 관할청은 제15조제2항에 따라 보고받은 자료를 해당 학교 또는 해당 학교의 장에 대한 업무 평가 등에 부정적인 자료로 사용해서는 아니 된다.

- 제17조(교원치유지원센터의 지정 등) ① 관할청은 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원의 정신적 피해에 대한 치유를 지원하기 위하여 전문인력 및 시설 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관 또는 단체를 교원치유지원센터로 지정할 수 있다.

② 관할청은 제1항에 따른 교원치유지원센터의 운영에 드는 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

- 제18조(교육활동 침해 학생에 대한 조치) ① 고등학교 이하 각급학교의 장은 소속 학생이 교육활동 침해행위를 한 경우에는 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제3항에 따라

교육감이 정한 기관에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별교육 또는 심리치료를 받게 할 수 있다.

- ② 관찰청은 제1항에 따른 특별교육 또는 심리치료에 해당 학생의 보호자도 참여하게 하여야 한다.

## — 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령 —

- 제2조의2(교원의 교육활동 보호를 위한 시책 등) ① 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도(이하 “시·도”라 한다)의 교육감(이하 “교육감”이라 한다)은 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제14조제2항에 따라 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 제6조의2에 따른 시·도교권보호위원회의 심의를 거쳐 수립·시행하여야 한다.

1. 교육활동 보호를 전담하는 기관 및 조직의 구성·운영
2. 교육활동 보호를 위한 교원 연수 및 홍보
3. 교육활동 침해를 당한 교원의 치료, 전보(轉補) 등 보호 조치
4. 제6조의3에 따른 법률 상담
5. 제7조제3항에 따른 교육활동 침해 등에 대한 조사 및 관리
6. 그 밖에 교육활동을 보호하고 교육활동 침해에 대응하기 위하여 필요한 사항

- ② 「유아교육법」 제2조에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교(이하 “각급 학교”라 한다)의 장은 교원의 정당한 교육활동을 보호하기 위하여 필요한 경우에는 소속 교직원, 학생 및 그 보호자를 대상으로 교육을 할 수 있다.

- 제2조의3(교육활동 침해행위) 법 제15조제1항에서 “폭행, 모욕 등 대통령령으로 정하는 교육활동을 침해하는 행위”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

1. 「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄), 제30장(협박의 죄), 제33장(명예에 관한 죄) 또는 제42장(손괴의 죄)에 해당하는 범죄 행위
2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위
3. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항에 따른 불법정보 유통 행위
4. 그 밖에 교육부장관이 정하여 고시하는 행위로서 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위

- 제6조(학교교권보호위원회의 설치·운영) ① 교원의 교육활동 보호에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 유치원을 제외한 각급학교에 교권보호위원회를 두며, 유치원에는 유치원의 장이 필요하다고 인정되는 경우에 교권보호위원회를 둘 수 있다.

1. 교육활동 침해 기준 마련 및 예방 대책 수립
2. 교육활동 침해 학생에 대한 선도 등의 조치



3. 교원의 교육활동과 관련된 분쟁의 조정
  4. 그 밖에 학교규칙으로 정하는 사항
- 제6조의3(법률지원단의 구성 및 운영) ① 교육감은 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 학교폭력이 발생한 경우 또는 교육활동과 관련하여 교원과 학생 또는 학부모 등 사이에 분쟁이 발생한 경우에 해당 교원에게 법률 상담을 제공하기 위하여 변호사 등 법률전문가가 포함된 법률지원단을 구성하여 운영하여야 한다.

## Ⅱ. 한국교총, 교권보호 및 교직상담 활동 이렇게 하고 있습니다

한국교총은

선생님들의 든든한 버팀목이자 교권수호의 파수꾼이 되겠습니다.

교직생활을 하다보면 뜻하지 않은 학교안전사고, 신분피해, 학부모와의 분쟁 등 고충을 당할 수 있습니다. 당황하지 마시고, 한국교총에 문을 두드리십시오.

어려움을 함께 나누고, 끝까지 도와드리겠습니다.

### 교 권 회 복 활 동

- ① 교권침해사건 발생 시 법률자문 및 중재활동 전개
- ② 회원이 교권침해사건으로 소송 시 각 심급별 500만원 이내, 3심까지 최고 1,500만원까지 지원
  - 교원소청심사청구는 200만원 이내
- ③ 교권상담실 운영
  - <http://www.kfta.or.kr> ⇒ 교권상담 바로가기 또는 유선(02-570-5613 / 080-5155-119)
  - 신분피해, 학교안전사고피해, 폭행피해, 명예훼손 피해, 교원소청심사 청구권, 부당한 징계 피해, 사직요구 피해 등 정당한 교육활동 중 교육공동체 또는 제3자에게 부당하게 피해를 받을 경우

### 교 직 상 담 활 동

- ① 교직상담실 운영
  - <http://www.kfta.or.kr> ⇒ 교직상담 바로가기 또는 유선(02-570-5615)
  - 교원의 인사(승진, 전보 등), 보수(호봉, 수당 등), 복무(휴가, 휴직 등), 기타(학적관리, 고충사항 등) 등 교직활동에 관한 궁금한 모든 사항
- ② 교원 고충사항을 조사 후 교육부와의 교섭을 통해 처리



## 보고서 작성 정리

이 성 재 (교권강화국 국장)

진 석 원 (교권강화국 교권담당 부장)

윤 문 영 (교권강화국 교직담당 부장)

(비매품)

## 2018년도 교권회복 및 교직상담 활동실적

발 행 2019년 5월

발행처 한국교원단체총연합회 교권복지본부 교권강화국

서울시 서초구 태봉로 114-1 (우 137-715)

전화 (02)570-5611~5 / 080-5155-119

Fax (02)3461-0431

<http://www.kfta.or.kr>

인쇄처 (주)타라그래픽스

본 내용의 무단 복제를 금함.